

CGU

Controladoria-Geral da União



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

AUDITORIA FINANCEIRA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Exercício 2017

27 de setembro de 2019

Controladoria-Geral da União – CGU
Secretaria Federal de Controle Interno – SFC

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Auditoria Financeira

Órgão: **FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

Unidade Examinada: **FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO**

Município/UF: **Brasília/Distrito Federal**

Ordem de Serviço: **201801473**

Missão

Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.

Auditoria Financeira

A Auditoria Financeira tem por objetivo aumentar o grau de confiabilidade das Demonstrações Contábeis, mediante a expressão de opinião pela equipe de Auditoria sobre se as Demonstrações Contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

A presente auditoria teve como tema central avaliar se as Demonstrações Contábeis do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) refletiam em todos os aspectos relevantes a situação patrimonial, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade, em 31 de dezembro de 2017.

As informações contábeis refletem o aspecto econômico-financeiro das decisões tomadas pela Administração do FGTS, ao longo do período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2017.

Destaca-se que quando necessário, as análises foram estendidas para outros períodos.

Foram analisadas as seguintes demonstrações: (i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração do Resultado do Exercício; e (iii) Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Os critérios utilizados para a avaliação foram as Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas Gerais (NBC TG)

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

O FGTS é responsável pela gestão de quase R\$ 500 bilhões de ativos.

Os recursos geridos pelo FGTS possuem participação significativa nas operações de crédito para as áreas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana.

A auditoria financeira realizada busca assegurar que as Demonstrações Contábeis não possuem distorções relevantes e refletem adequadamente os atos de gestão em seu aspecto financeiro.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

As Demonstrações Contábeis de 30 de dezembro de 2017 não refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, o resultado financeiro e os fluxos de caixa do FGTS, pois:

- Não são atendidos aspectos relevantes das NBC TG;
- Há superavaliações no ativo em cerca de R\$ 12 bilhões, decorrentes do reconhecimento de ativos contingentes e da ausência de ajuste para perdas nas operações de crédito e nas debêntures; e
- Há subavaliações no ativo em cerca de R\$ 2,14 bilhões em virtude do não reconhecimento de créditos da dívida ativa.

Foram solicitados ajustes nas situações acima identificadas.



Museu do Amanhã – obra financiada pelo FGTS

FONTE: Caixa / Ana Nascimento (2016).

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

a.a. - ao ano

AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

BCB – Banco Central do Brasil

BP – Balanço Patrimonial

CCFGTS – Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

CFC – Conselho Federal de Contabilidade

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CGU – Controladoria-Geral da União

DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

FCVS – Fundo de Compensação de Variações Salariais

FI-FGTS – Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

ICPC – Interpretação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis

IFRS – International Financial Reporting Standard

NBC TG – Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas Gerais

NE – Notas Explicativas

PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

SFC – Secretaria Federal de Controle

SIT – Secretaria de Inspeção do Trabalho

SFH – Sistema Financeiro de Habitação

TCU – Tribunal de Contas da União

SUMÁRIO

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS	4
SUMÁRIO	5
1 INTRODUÇÃO	6
2 RESULTADOS DOS EXAMES	8
2.1 Inconformidades que não foram consideradas distorções	8
2.2 Distorções individualmente relevantes nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017	18
2.3 Distorções coletivamente relevantes nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017	29
3 RECOMENDAÇÕES	32
4 CONCLUSÃO	36
4 REFERÊNCIAS	37
5 APÊNDICES	39
7 ANEXO	70

1 INTRODUÇÃO

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), regido pela Lei nº 8.036/1990 e Decreto nº 99.684/1990, é um fundo de natureza privada constituído pelos saldos das contas vinculadas, as quais pertencem aos empregados urbanos e rurais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

É gerido pelo Conselho Curador (CCFGTS), composto por entidades que representam os empregados, os empregadores e o governo federal, sendo esse último responsável pela presidência do CCFGTS.

Além das contribuições mensais efetuadas pelos empregadores a favor dos seus respectivos empregados (cotistas do FGTS), são recursos controlados pelo Fundo: (i) resultados das operações de crédito fornecidas; (ii) resultados das aplicações financeiras efetuadas; (iii) multas, correção monetária e juros moratórios; (iv) recursos oriundos da Lei Complementar nº 110/2001; e (v) demais receitas patrimoniais ou financeiras.

Em dezembro de 2017, o FGTS possuía um total de R\$ 496,9 bilhões de ativos, aproximadamente, de acordo com as demonstrações divulgadas pelo Fundo. Isto representa 11,5% do produto interno bruto (PIB) do Brasil no exercício de 2017, segundo as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em comparação com o exercício de 2016, houve uma redução do total do ativo, em termos nominais, de cerca de 1,7%.

Considerando o contexto anteriormente descrito, a presente auditoria teve como tema central a avaliação das Demonstrações Contábeis do FGTS referentes ao exercício de 2017 e publicadas em agosto de 2018. Justifica-se a escolha do tema, pois:

- no cenário econômico brasileiro, em especial, para as operações de crédito imobiliário, setor que alcançou R\$ 624,8 bilhões em dezembro de 2017, de acordo com o Banco Central do Brasil (BCB);
- O governo federal brasileiro é o principal gestor do FGTS, que é uma das principais fontes de recursos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH); e
- A obrigatoriedade de distribuição de resultados obtidos pelo FGTS aos seus cotistas, introduzida pela Lei nº 13.446/2017.

O objetivo geral da presente auditoria foi verificar se as Demonstrações Contábeis do FGTS refletiam, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, o resultado financeiro e os fluxos de caixa, em 31 de dezembro de 2017, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas Gerais (NBC TG) e demais normativos aplicáveis.

A auditoria analisou os registros realizados entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 e se estendeu a outros períodos nos casos em que foi considerado pertinente. Foram analisadas as seguintes demonstrações: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); e (iii) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Também foram consideradas as Notas Explicativas integrantes das

Demonstrações Contábeis de 2017, as informações contidas no Relatório de Gestão de 2017 e demais informações obtidas ao longo da auditoria.

A partir da revisão analítica realizada na fase de planejamento, foram identificadas 23 áreas a serem avaliadas. Essas áreas, além de elementos das Demonstrações Contábeis de 2017, incluíram os seguintes temas: (i) consolidação das Demonstrações Contábeis; (ii) apresentação do passivo circulante; (iii) apresentação sobre a dívida ativa; (iv) apresentação dos fluxos de caixa de investimento; e (v) divulgação de transações com partes relacionadas.

Foram realizados 29 procedimentos que incluíram testes de controle e testes substantivos. Foram utilizadas as seguintes técnicas: (i) inspeção; (ii) observação; (iii) recálculo; (iv) confirmação externa; (v) indagação; (vi) análise; e (vii) procedimentos analíticos. Os dados analisados foram obtidos junto ao FGTS, às bases de dados desta CGU e provenientes de circularizações com terceiros, quando necessário.

Os critérios utilizados para a avaliação das Demonstrações Contábeis foram as Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas Gerais (NBC TG), pois o FGTS é um fundo de natureza privada. A competência legal para a edição de normas contábeis, em território nacional, é do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), conforme Decreto-lei nº 9.295/1946, art. 6º, alínea f.

A presente auditoria foi realizada no período entre 15 de outubro de 2018 a 30 de abril de 2019. A materialidade global de execução foi de R\$ 1,24 bilhão e o limite para acumulação de distorção foi de R\$ 248,4 milhões. O risco de auditoria foi de 4,65%.

O escopo da presente auditoria foi composto pela avaliação do BP, da DRE e da DFC referentes ao exercício de 2017. Não foram incluídos no escopo (ou seja, compreende o não escopo da auditoria), os seguintes atos:

- Não foram analisadas as Demonstrações Contábeis dos fundos de investimento controlados pelo FGTS;
- A divulgação das informações orçamentárias realizada pelo FGTS não foi objeto de análise em virtude da ausência de normativo que regule aquele processo de evidenciação;
- Não foram analisadas a suficiência e a fidedignidade das garantias que estão atreladas aos títulos e valores mobiliários e às operações de crédito, que foram identificadas ou apresentadas ao longo da auditoria; e
- Não foram revistos e avaliados os fluxos informacionais e operacionais das atividades, cujos reflexos estão nas Demonstrações Contábeis;
- Com exceção das políticas contábeis utilizadas pela Unidade, não foi revisto o nível de conformidade das políticas internas com as exigências regulamentares; e
- Não foi avaliada a eficácia dos controles internos que se relacionam com as informações utilizadas para a elaboração das Demonstrações Contábeis.

Na continuação são apresentados os principais resultados dos exames.

2 RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 Inconformidades que não foram consideradas distorções

Foram identificadas algumas situações nas quais a Unidade Auditada não vem observando as normas brasileiras de Contabilidade, reduzindo o grau de comparabilidade das informações contábeis evidenciadas. Contudo, em razão do julgamento profissional pela equipe desta CGU, considerando as atuais práticas contábeis no cenário brasileiro, as mesmas não foram consideradas como distorções, apesar de poderem impactar o entendimento sobre as demonstrações da Unidade Auditada.

As situações identificadas foram as seguintes:

- A Unidade não elabora demonstrações consolidadas, apresentando somente Demonstrações Contábeis individuais do FGTS e de cada um dos seus seis fundos de investimento;
- A Unidade não segrega os passivos em circulantes e não circulantes;
- A Unidade não segrega os fluxos de caixa de investimento dos fluxos de caixa operacionais; e
- A Unidade divulga parcialmente as transações com partes relacionadas.

Os critérios utilizados para a avaliação das Demonstrações Contábeis foram as seguintes normas:

- NBC TG Estrutura Conceitual;
- NBC TG 03 (R3) – Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- NBC TG 05 (R3) – Divulgação sobre Partes Relacionadas;
- NBC TG 19 (R2) – Negócios em Conjunto;
- NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- NBC TG 35 (R1) – Demonstrações Separadas; e
- NBC TG 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas.

Dentre as principais causas relacionadas com as situações encontradas estão as seguintes:

- O entendimento de que a norma sobre a prestação de contas, emitida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), veda a prática de consolidação das demonstrações contábeis;
- A interpretação de que a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria (NBC TA) 800 permite que a Unidade adote um regramento contábil próprio;
- A definição de que qualquer atividade de investimento é uma atividade operacional do FGTS; e
- O entendimento de que os fundos de investimento são as únicas partes relacionadas do FGTS.

As principais consequências das situações encontradas são:

- Impossibilidade de avaliação do desempenho financeiro do grupo econômico formado pelo FGTS e seus fundos de investimento;

- A incorreta segregação dos passivos não propicia uma visão da real necessidade de recursos do FGTS, podendo causar descasamento entre os recebimentos e os pagamentos;
- A incorreta apresentação dos fluxos de caixa não permite a análise do desempenho das atividades operacionais; e
- A incompleta apresentação de transações com partes relacionadas não propicia a transparência na evidenciação de transações que podem conter condições diferenciadas de mercado.

Na sequência as situações identificadas são aprofundadas, sendo apresentadas as suas possíveis causas e consequências.

2.1.1 Ausência de consolidação das Demonstrações Contábeis

De acordo com a NBC TG 36 (R3) (item 2, a) (Conselho Federal de Contabilidade, 2015c), é exigido que uma entidade que controle uma ou mais entidades apresente demonstrações consolidadas.

O FGTS é o controlador integral de seis fundos de investimento, apresentados no quadro a seguir:

Quadro 1 - Relação de Fundos de Investimento do FGTS.

CNPJ	Grupo	Denominação
09.234.078/0001-45	FI-FGTS	Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
12.969.125/0001-03	FII - FGTS	Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Incorporação
13.020.465/0001-56		Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Desenvolvimento Imobiliário
22.211.522/0001-75		Fundo de Investimento Imobiliário caixa Convida Suape – FII
12.989.974/0001-29		Caixa Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha
10.740.479/0001-56	FIDC	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa RB Capital Habitação

Fonte: Elaborado pela equipe da CGU a partir de informações do FGTS (2019).

Nota-se que o FGTS deveria apresentar as demonstrações consolidando as informações do grupo econômico formado por ele, no papel de controlador, e de suas entidades controladas. Contudo, a Unidade Auditada informou que em virtude do processo de prestação de contas do FGTS e do FI-FGTS ser “feito de forma segregada, em função da sua relevância e independência” (conforme resposta à SA nº 201801473/004, em 18 de janeiro de 2019), não realiza a consolidação das informações contábeis.

Ademais, a Unidade se enquadraria como uma entidade de propósito especial, “cuas normas são emitidas pelo CCFGTS na forma de resoluções” (conforme resposta à SA nº 201801473/004) e, por esse motivo, possuiria demonstrações contábeis para propósito especial, que deveriam ser analisadas à luz da NBC TA 800.

Ocorre que dentre as atribuições do Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), de acordo com a Lei nº 8.036/1990, art. 5º, não foi explicitado que aquele órgão pudesse regular sobre normas contábeis. Ainda que se admitisse uma interpretação menos

restritiva das atribuições do CCFGTS, as escolhas contábeis do FGTS deveriam obedecer às normas emitidas pelo CFC, que é o órgão competente na legislação nacional para a edição de normas contábeis. Desse modo, as escolhas contábeis do FGTS, emanadas nas resoluções do CCFGTS, não podem estar em desacordo com as NBC TG emitidas pelo CFC.

Além disso, o formato imposto pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para a prestação de contas do FGTS e do FI-FGTS, que exige processos separados (Tribunal de Contas da União, 2018), em nada interfere na exigência de consolidação das demonstrações.

De acordo com a NBC TG 35 (R2) (item 6) (Conselho Federal de Contabilidade, 2015b), uma entidade pode emitir demonstrações separadas, adicionalmente às demonstrações consolidadas. Dessa maneira, caso o TCU entenda que as prestações de contas separadas devam continuar, basta inserir as separadas no processo de contas, sem prejuízo à elaboração e apresentação das demonstrações consolidadas.

As demonstrações separadas já são hoje evidenciadas pelo FGTS, para si e para cada um dos seus fundos de investimento. A divulgação de demonstrações consolidadas é uma exigência da NBC TG 36 (R3) e não uma escolha da Unidade Auditada.

Com a não divulgação das demonstrações consolidadas, há prejuízos na avaliação do desempenho financeiro do grupo econômico formado pelo FGTS e seus fundos de investimento. O resultado gerado internamente pelos componentes do grupo econômico não é eliminado, como ocorreria no processo de consolidação, podendo gerar resultados artificiais das operações do grupo econômico.

Essa situação se torna ainda mais delicada após a instituição da distribuição de resultados do FGTS pela Lei nº 13.446/2017. Em determinado momento, os resultados gerados pelas entidades componentes do grupo econômico podem refletir em resultado positivo nas demonstrações separadas do FGTS (resultado gerado internamente), o que será distribuído aos cotistas. Em um momento seguinte, a não efetivação de tais resultados implicará em prejuízo apenas para os cotistas restantes (cotistas remanescentes), não afetando cotistas que tenham resgatado cotas do FGTS antes da apuração do novo resultado (cotistas retirantes).

Na sequência é apresentada a comparação entre o balanço patrimonial individual e o balanço patrimonial consolidado do FGTS (versão simulada pela equipe da CGU).

Tabela 1 - Comparação do balanço patrimonial do FGTS - Individual x Consolidado – 2017.

Item	Individual (R\$ milhares)	Consolidado (R\$ milhares)	Variação
Ativo Circulante	58.563.490	68.813.871	17,5%
Ativo Não Circulante	438.591.550	432.634.108	-1,3%
Total do Ativo	496.855.040	501.447.979	0,9%
Passivo Circulante ¹	392.454.217	393.056.789	0,2%
Passivo Não Circulante ²	-	3.990.367	-
Patrimônio Líquido	104.400.823	104.400.823	-
Total do Passivo	496.855.040	501.447.979	0,9%

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019).

Notas: (1) Não houve separação entre o passivo circulante e não circulante do balanço individual, no momento de geração das demonstrações consolidadas, em virtude, da não divisão na primeira

demonstração; (2) Inclui apenas o passivo não circulante destacado nas demonstrações dos fundos de investimento.

No primeiro momento, observando-se a variação total (para o ativo ou para o passivo), a mesma poderia ser classificada como imaterial, cerca de 0,9%. Contudo, além da não observância ao estabelecido na NBC TG 36 (R3), a não consolidação das demonstrações contábeis pode prejudicar o cálculo de diversos indicadores, inclusive, tendo efeitos financeiros para a entidade.

A comparação com o ativo circulante apresentou uma variação significativa de 17,5%, indicando um possível excesso de liquidez nos fundos de investimentos do FGTS. Considerando que a taxa de administração é cobrada como um percentual do total do ativo (FI-FGTS) ou do patrimônio líquido (demais fundos), a unidade poderia ter economizado um valor significativo, caso o excesso de liquidez fosse mantido no FGTS e não nos fundos de investimento. Os valores economizados poderiam estar entre R\$ 27 milhões e R\$ 82 milhões anualmente, considerando-se uma redução de 70% e 90%, respectivamente, de parte das aplicações dos fundos de investimentos.

Com relação ao fato apresentado “Ausência de consolidação das Demonstrações Contábeis” a Unidade Auditada se manifestou apresentando os seguintes argumentos:

Não há transação envolvendo, entre si, o FGTS e seus fundos de investimento, não existindo “resultado gerado internamente pelos componentes do grupo econômico” e não alterando “o resultado do Fundo e a respectiva distribuição de resultado”; e

As “disponibilidades mantidas no fundo são aquelas necessárias à sua adequada gestão e tem amparo regulamentar”, contando os fundos de investimento com administração e gestão independentes.

Inicialmente é importante destacar que a exigência de apresentação das demonstrações consolidadas não está atrelada à existência de resultados gerados internamente em um grupo econômico. A exigência está vinculada à existência de entidades controladas, que é o caso dos seis fundos de investimento do FGTS.

A questão do resultado gerado internamente é apenas um exemplo, contido no presente relatório, de como a ausência de consolidação pode afetar a avaliação do desempenho financeiro do FGTS. O fato de na atualidade não ocorrer, não é garantia de que no passado já tenha ocorrido e de que no futuro não ocorrerá.

Outros exemplos, sem a pretensão de exaurir o tema, que a ausência de consolidação afeta a análise do grupo econômico formado pelo FGTS e suas controladas, são apresentados a seguir:

Resultados negativos em operações dos fundos de investimento não serão claramente evidenciados, pois se esses forem compensados por resultados positivos, a receita oriunda do método de equivalência patrimonial (empregada nas demonstrações individuais) será nula ou positiva, não permitindo que o usuário das Demonstrações Contábeis identifique tal comportamento; e

Se uma ou mais controladas apresentar um desempenho ruim, a análise de liquidez e de endividamento feita com base nas demonstrações individuais do FGTS não permitirá identificar o impacto desse desempenho nos recursos do controlador.

Em relação ao excesso de liquidez, o fato de haver um regulamento não é um indicativo de que a simples observância do mesmo será condição necessária e suficiente para a eficiência, a eficácia e a economicidade no uso dos recursos dos cotistas do FGTS. Por exemplo, no caso do FI-FGTS, as aplicações em títulos da dívida pública federal (consideradas como aplicações de liquidez) representavam 27% do total do ativo, em 31 de dezembro de 2017 (R\$ 9 bilhões). No exercício anterior o valor era de R\$ 6 bilhões, logo não houve utilização de tais recursos e sim um aumento desse tipo de investimento.

Não há óbices para que boa parte desses recursos permaneça sob a gestão do FGTS e que, à medida em que haja demandas de outros investimentos, seja transferido para o FI-FGTS. Essa mudança de prática permitiria uma redução dos custos com a taxa de administração do FI-FGTS, que segundo a Nota Explicativa 13 das Demonstrações Contábeis de 2017 (Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2018): “corresponde a 1,0% ao ano incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo”.

2.1.2 Ausência de segregação dos passivos

Segundo a NBC TG 26 (R5) (item 60) (Conselho Federal de Contabilidade, 2017c), uma entidade deve apresentar passivos circulantes e não circulantes, “como grupos de contas separados no balanço patrimonial [...] exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante”. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez.

Em complemento, a referida norma determina que (item 61) (Conselho Federal de Contabilidade, 2017c), independente do critério utilizado (separação ou não dos grupos entre circulante e não circulante), a entidade deve divulgar os valores a serem recuperados ou liquidados em até doze meses (circulante) e mais do que doze meses (não circulante), em relação à data a que se referem as Demonstrações Contábeis, para cada item do ativo e passivo.

A Unidade Auditada não segrega os passivos em circulantes e não circulantes e informou que “Todos os passivos do FGTS são classificados como circulantes, a partir do entendimento de que sejam liquidados durante o seu ciclo operacional” (conforme resposta à SA nº 201801473/004). Do mesmo modo, a entidade não realiza a divulgação adicional prevista no item 61 da norma supracitada.

Cerca de 75% dos passivos do FGTS, em 31 de dezembro de 2017, compreendiam os depósitos vinculados (valor pertencente aos cotistas do Fundo), que segundo a Unidade (conforme resposta à SA nº 201801473/004), “está disponível para os seus depositários”. Entretanto, conforme informações prestadas pela Unidade, com exceção do saque extraordinário permitido pela Lei nº 13.446/2017, apenas 1/3 do estoque de depósitos vinculados foram sacados anualmente.

Assim, a Unidade possui passivos que atendem à definição de não circulante por possuírem vencimentos superiores a 12 meses ou indeterminados, mas uma quantidade considerável, em torno de 1/3, tem sido realizado no curto prazo.

A não segregação dos passivos não propicia uma visão da real necessidade de recursos da Unidade, podendo causar um descasamento dos fluxos de caixa de entrada com os de saída. A Unidade pode incorrer em excesso ou escassez de liquidez,

conduzindo a perdas de rendimentos pela excessiva realização de investimentos de curto prazo ou pela liquidação antecipada de investimentos de longo prazo.

Considerando que cerca de 33% dos passivos têm um prazo definido ou uma expectativa de pagamento em até 12 meses, a equipe desta CGU simulou a segregação dos passivos em circulantes e não circulantes, conforme tabela a seguir:

Tabela 2 - Segregação de Passivos – 2017.

Passivo e Patrimônio Líquido		2017 (Valores em R\$ mil)
Passivo Circulante		
Depósitos vinculados		123.647.512
Obrigações diversas		
Taxa de administração e demais serviços	417.060	
Resultados a distribuir	<u>6.232.267</u>	<u>6.649.327</u>
		130.296.839
Passivo Não Circulante		
Depósitos vinculados		260.053.837
Obrigações diversas		
Créditos vinculados a pagar	87.882	
Valores a repassar à União	435.338	
Saldos credores de financiamentos	235.465	
Provisões	<u>1.344.856</u>	<u>2.103.541</u>
		262.157.378
Patrimônio Líquido		
Fundo conta geral		<u>104.400.823</u>
		104.400.823
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		496.855.040

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019).

Como evidenciado na Tabela 2, a segregação do passivo em circulante e não circulante permite uma visão mais adequada da situação de liquidez do fundo.

No entanto, de acordo com o posicionamento da Unidade as “contas vinculadas do FGTS têm natureza de exigibilidade semelhante aos Depósitos à Vista” e, por isso, seriam consideradas como passivos circulantes, pois podem “ser objeto de saque imediato e não apresentam prazo de vencimento”. Outro argumento apresentado foi que as demais contas do passivo também seriam circulantes, pois “são recursos igualmente à disposição imediata de seus titulares e não apresentam prazo de vencimento”.

O primeiro argumento que contraria a visão apresentada se refere ao próprio conceito de passivo não circulante. Se a maioria dos seus passivos não possui prazo de vencimento, conceitualmente, tratam-se de passivos não circulantes, pois os circulantes são aqueles que se espera que sejam liquidados em até doze meses da data a que se referem às Demonstrações Contábeis.

Ademais, o fato de estarem à disposição imediata de seus credores não é uma condição necessária e suficiente para que sejam caracterizados como circulante, de acordo com as normas contábeis vigentes. A entidade precisa apurar quais os valores que espera que sejam liquidados em até doze meses, informando-o em suas Demonstrações Contábeis.

Quando um passivo está classificado no não circulante não quer dizer que a sua liquidação não possa ocorrer no exercício corrente, mas sim que a entidade esperava que a mesma ocorresse após esse prazo ou que tal passivo não possuía um vencimento conhecido na data a que se referem às Demonstrações Contábeis. Um exemplo disso são as provisões para atender às ações judiciais que, geralmente, são classificadas como passivos não circulantes, sofrendo reclassificações para pagamento quando ocorrer a decisão judicial desfavorável à entidade (ou na expectativa clara de ocorrência).

Destaca-se, também, que, para a comparação das contas vinculadas do FGTS com os depósitos à vista das instituições financeiras, é necessário considerar ressalvas que afetam diretamente a classificação das primeiras como circulantes. Há mecanismos específicos das contas vinculadas que não permitem o uso tão imediato daqueles recursos, o que não há em relação aos depósitos.

Por exemplo, com exceção do saque extraordinário permitido pela Lei nº 13.446/2017, uma conta inativa de um beneficiário ainda não aposentado somente permitirá o saque em espécie, após três anos, no mínimo, de inatividade.

Outro exemplo, o uso do valor depositado para o financiamento imobiliário não é tão imediato e se necessário poderá ter o mesmo tratamento da transferência de uma provisão para atender a ações judiciais do não circulante para o circulante. Quando o Judiciário decide um processo cujo pagamento não era esperado para o exercício corrente, a entidade procede a reclassificação. De maneira similar, se o volume de recursos sacados aumentasse significativamente, ultrapassando as expectativas do FGTS, bastaria uma reclassificação entre os grupos não circulante e circulante.

Por último, faz-se necessário destacar que a exigência de segregação sobre-existe mesmo quando uma entidade adota a apresentação por ordem de liquidez.

2.1.3 Não apresentação dos fluxos de caixa de investimentos

A NBC TG 03 (R3) (item 10) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016b) descreve que uma entidade deve apresentar os fluxos de caixa segregados pelas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A norma (item 14) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016b) descreve que os fluxos de caixa das atividades operacionais “geralmente resultam de transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo”.

Em relação aos fluxos de caixa das atividades de investimento (item 16) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016b), esses resultam do reconhecimento (pela aquisição) ou do desreconhecimento (pela liquidação) de ativos.

A Unidade apresentou apenas os fluxos de caixa das atividades operacionais e de financiamento. Conforme resposta à SA nº 201801473/004, a Unidade afirmou que não separa os fluxos das atividades operacionais daqueles das atividades de investimento, pois entende que as operações realizadas pelo FGTS estão limitadas pela Lei nº 8.036/1990 (art. 9º) e, portanto, seriam todas atividades operacionais.

Recorrendo-se à Lei nº 8.036/1990 (art. 9º, § 2º), as atividades finalísticas do FGTS estão vinculadas às seguintes operações: (i) habitação; (ii) saneamento básico; (iii) infraestrutura urbana; e (iv) operações de créditos destinadas às entidades hospitalares

filantrópicas ou instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência e sem fins lucrativos que participem de forma complementar ao SUS.

Nota-se que a argumentação de que as operações realizadas pelo FGTS estão limitadas às suas atividades finalísticas é válida. Todavia, não é possível restringir os fluxos de caixa oriundos das atividades finalísticas ao fluxo operacional.

A NBC TG 03 (R3) (item 12) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016b) descreve que: “Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade”. Essa é a situação que melhor se relaciona com os fluxos oriundos de algumas das atividades finalísticas do FGTS. Por exemplo, uma debênture adquirida relacionada com um empreendimento de saneamento básico gera dois fluxos de caixa: (i) o primeiro relacionado com a devolução do principal; e (ii) o segundo relacionado com o recebimento de juros e de outras receitas financeiras.

Recorrendo-se à NBC TG 03 (R3) (itens 14 e 16) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016b), o primeiro será um fluxo de caixa de atividade de investimento (redução de um ativo que não afeta o resultado do período) e o segundo, um fluxo de caixa de atividades operacionais (se relaciona com o objetivo principal da entidade e afeta o resultado do período).

A principal consequência dessa não segregação é prejudicar a análise do desempenho das atividades tipicamente operacionais. Em 31 de dezembro de 2017, 63% da carteira de títulos e valores mobiliários do FGTS estava composta por títulos da dívida pública federal. Além desses investimentos não terem relação direta com as atividades finalísticas da Unidade, a sua apresentação nos fluxos operacionais prejudicou a análise quanto ao real desempenho operacional da entidade, visto que o fluxo desses investimentos foi positivo, enquanto que o fluxo operacional foi negativo.

Por fim, ressalta-se que, em relação aos juros recebidos, a NBC TG 03 (R3) (item 33) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016b) permite que os mesmos sejam considerados como fluxo de caixa das atividades de investimento ou das atividades operacionais, de acordo com a opção da entidade (desde que ela não seja uma instituição financeira). Desse modo, no Apêndice I é apresentada a simulação realizada pela equipe da CGU de reclassificação dos fluxos de caixa.

Em sua manifestação a Unidade afirmou que “todas as atividades listadas na Demonstrações de Fluxo de Caixa como operacionais são as principais atividades geradoras de receita ou despesa da entidade”.

Essa manifestação não aduz nenhum fato novo à argumentação apresentada ao longo da auditoria. Ressalta-se que o assunto em questão é a separação entre os fluxos de caixa das atividades operacionais daqueles das atividades de investimento e não a identificação das principais atividades geradoras de fluxos.

Conforme descrito neste relatório, aplicar em títulos da dívida pública federal não é uma atividade operacional do FGTS, considerando-se as atividades finalísticas expressas na Lei nº 8.036/1990. Tal aplicação constitui uma atividade de investimento à luz dos normativos vigentes sobre os fluxos de caixa.

2.1.4 Divulgação incompleta de informações sobre transações com partes relacionadas

De acordo com a Lei nº 8.036/1990 (art. 3º), o CCFGTS é composto por entidades que representam os empregados, os empregadores e o governo federal. A presidência do CCFGTS está a cargo do governo federal. Em 31 de dezembro de 2018, o CCFGTS era composto por 21 entidades (ver Apêndice IV).

No § 3º do artigo 3º da Lei nº 8.063/1990, é descrito que as decisões do CCFGTS são “tomadas com a presença da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade”.

A sua vez, a NBC TG 05 (R3) (item 9, alínea b, subalínea ii) (Conselho Federal de Contabilidade, 2014) define que uma entidade coligada ou controlada em conjunto de outra entidade é uma parte relacionada. Por controle conjunto, a NBC TG 19 (R2) (item 7) (Conselho Federal de Contabilidade, 2015a), define que “é o compartilhamento, contratualmente convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle”.

Observa-se, da leitura dos normativos anteriormente citados, que as entidades que compõem o CCFGTS possuem, contratualmente (a legislação faz o papel de contrato formal, em sentido lato), a convenção de que as decisões da gestão do FGTS (competências do CCFGTS definidas no artigo 5º da Lei nº 8.036/1990) são compartilhadas por todas as entidades com assento no respectivo conselho.

Nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2017, a Unidade Auditada listou como parte relacionada apenas as seguintes entidades (grupos econômicos): (i) FI – FGTS; (ii) FII – FGTS; e (iii) FIDC.

Se tratando de um controle conjunto, as entidades componentes do CCFGTS são partes relacionadas do FGTS, de acordo com a NBC TG 05 (R3) (item 9, alínea b, subalínea ii) (Conselho Federal de Contabilidade, 2014).

No exercício de 2017, além dos fundos de investimento, o FGTS realizou transações com as seguintes partes relacionadas (valores estimados de acordo com as respostas obtidas durante a presente Auditoria): (i) Caixa Econômica Federal, R\$ 5 bilhões; (ii) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (vinculada ao Ministério da Fazenda), R\$ 16,8 milhões; e (iii) Secretaria de Inspeção do Trabalho (vinculada ao Ministério do Trabalho), R\$ 20,4 milhões.

As transações entre partes relacionadas podem ocorrer em situações especiais, bem diferentes daqueles que seriam realizadas com terceiros. A evidenciação dessas informações contribui para a transparência da atuação da Unidade Auditada.

Quando questionado o motivo porque a Unidade não divulgou as transações entre o FGTS e algumas entidades que compõem o CCFGTS, a mesma respondeu que não considerava essas entidades partes relacionadas do FGTS (conforme resposta à SA nº 201801473/004), pois:

- Duas entidades não seriam partes relacionadas simplesmente porque um membro do pessoal-chave da administração de uma entidade exerce influência significativa sobre a outra; e
- “nenhuma entidade componente do CCFGTS possui mais de vinte por cento de poder de voto e nem detém poder de controle sobre o FGTS”.

As afirmações de que o compartilhamento de um membro do pessoal-chave que exerce influência significativa e que nenhuma entidade que integra o CCFGTS detém o controle estão corretas, porém, não são adequadas para a situação em análise.

O controle no FGTS ocorre em um órgão colegiado e, portanto, é um controle conjunto das entidades componentes do Conselho Curador. Esse controle conjunto é ratificado pela Lei nº 8.036/1990, pois nenhuma entidade possui poderes especiais de voto ou de veto. As decisões decorrem pelo consenso da maioria simples, havendo apenas o voto de desempate, se necessário, por parte da Presidência do CCFGTS. Essa situação corresponde ao mesmo conceito apresentado pela NBC TG 19 (R2) (item 7) (Conselho Federal de Contabilidade, 2015a).

Em manifestação da Unidade sobre os fatos apresentados, foi informado que:

- As “decisões do CCFGTS decorrem pelo consenso da «maioria simples», havendo apenas o voto de desempate, se necessário, por parte da Presidência do CCFGTS”; e
- A “norma que rege a composição do CCFGTS não dá a um membro, ou a um grupo, o controle coletivo ou exclusivo do FGTS”, de maneira que “atividades relevantes não exigem, necessariamente, o alcance do consentimento unânime daquele colegiado”.

Em primeiro lugar é importante discorrer sobre as possíveis formas de controle de uma entidade. Quanto aos agentes controladores podemos classificar o controle da seguinte forma: (i) controle exclusivo, ou seja, realizado por um único agente; (ii) controle exercido por grupo controlador; ou (iii) controle compartilhado.

Em uma visão *stricto*, verifica-se que dos vinte e um assentos que compunham o CCFGTS, até dezembro de 2018, doze deles pertenciam a entidades que são controladas pela União. Nota-se que com o consentimento unânime dessas entidades já é possível atingir a maioria simples descrita na Lei nº 8.063/1990, mesmo que as demais entidades componentes não concordem.

Entretanto, essa não é a única combinação possível. Em uma visão *lato*, admite-se que há outras combinações possíveis de entidades que, em concordância unânime, alcançarão a maioria simples e decidirão os rumos do FGTS. Isso aliado ao fato de que nenhuma entidade possui direitos especiais de veto ou de voto, conduz à rejeição das hipóteses de controlador único ou de grupo controlador, restando, por consequência, a hipótese de compartilhamento de controle, ou seja, de controle conjunto.

O CCFGTS é um órgão colegiado, no qual nenhum componente possui mais poderes do que outros, logo, verifica-se que há um controle conjunto compartilhado pelas entidades participantes do CCFGTS.

Por fim, destaca-se que no presente relatório não foi estabelecida a equivalência entre os conceitos de maioria simples e de consentimento unânime. O mecanismo de decisão por maioria simples, apenas reforça a não existência de controle individual. O mesmo ocorre em relação às combinações possíveis de grupos de controles, que na prática reforça o compartilhamento de poder e não o controle por grupo, pois somente será possível a combinação da entidade, se houver consentimento unânime das participantes da combinação.

2.2 Distorções individualmente relevantes nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017

As Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2017 apresentaram cerca de R\$ 14 bilhões em distorções relevantes. Essas distorções são capazes de, individualmente, afetar a análise dos usuários das informações contábeis. As seguintes situações foram responsáveis pelas distorções:

- Ausência de ajuste para perdas referente às operações de crédito;
- Reconhecimento de ativos de natureza contingente no Balanço Patrimonial;
- Ausência de registro de ativos referentes à dívida ativa; e
- Contabilização da garantia oriunda da Resolução CCFGTS nº 681/2012.

Os critérios utilizados para a avaliação das Demonstrações Contábeis foram as seguintes normas:

- NBC TG Estrutura Conceitual;
- NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;
- NBC TG 39 (R5) – Instrumentos Financeiros: Apresentação; e
- NBC TG 48 – Instrumentos Financeiros.

As situações encontradas estão relacionadas às seguintes causas:

- A Unidade entende que as garantias que cobrem alguns ativos seriam um indicativo de que não haveria perdas nos ativos garantidos;
- A Unidade não avaliou corretamente a natureza contingente de alguns ativos; e
- É utilizada a ótica do regime de caixa para o controle de alguns recebíveis da Unidade.

As consequências dessas distorções são as seguintes:

- Superavaliação de ativos em cerca de R\$ 12 bilhões; e
- Subavaliação de ativos em R\$ 2,14 bilhões.

Na continuação são detalhadas as situações anteriormente identificadas.

2.2.1 Ausência de ajuste para perdas referente às operações de crédito

De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual (item 4.4.a) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011), o ativo “é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”. A referida norma (item 4.6) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011) destaca que a avaliação “se um item se enquadra na definição de ativo” deve atentar “para sua essência subjacente e realidade econômica e não apenas para sua forma legal”.

Dentre outras características, destacam-se duas que serão necessárias para a análise em curso: (i) recurso controlado; e (ii) resultante de eventos passados.

Um recurso controlado é aquele em que uma entidade é capaz de controlar os fluxos de benefícios econômicos ou potencial de serviço de modo a satisfazer suas necessidades. A capacidade de controle independe da existência de direitos legais.

Um recurso resultante de eventos passados não pode decorrer de intenções ou condições futuras, ou seja, no momento presente não pode haver dúvidas sobre a ocorrência do fato gerador que resultou na aquisição e controle do recurso. Segundo a NBC TG Estrutura Conceitual (item 4.1.3) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011): “Transações ou eventos previstos para ocorrer no futuro não dão origem, por si só, ao surgimento de ativos.”.

Quando um bem ou direito não atende a todas as características de um ativo, é denominado de ativo contingente. De acordo com a NBC TG 25 (R2) (itens 31 a 33) (Conselho Federal de Contabilidade, 2017b), os ativos contingentes são aqueles que “dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos”, porém, não devem ser reconhecidos, pois “pode trata-se de resultado que nunca venha a ser realizado”.

O reconhecimento de um ativo exige que esse atenda aos critérios definidos na NBC TG Estrutura Conceitual (item 4.3.7) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011). Após reconhecido, a entidade precisa acompanhar periodicamente o seu valor e as suas características. Havendo perda de valor, a mesma deverá ser refletida na apresentação do valor do ativo, por meio de diversas práticas (depreciação, amortização, ajuste para perdas, *impairment* etc.). Não correspondendo mais às características de um ativo, deve ser desreconhecido das Demonstrações Contábeis.

No caso em tela, a equipe desta CGU identificou que o FGTS não reconhece nenhum ajuste para perdas em relação às operações de crédito, mesmo tendo operações cuja inadimplência é superior a doze meses. A alegação da Unidade é que as operações de crédito não possuem perdas, pois, segundo a Lei nº 8.036/2001 (art. 9º, § 8º), o FGTS não assume risco de crédito das operações.

Realmente, a Lei nº 8.036/1990 (art. 9º, § 8º) descreve que o risco de crédito das operações do FGTS é da União para as operações efetuadas até 1º de junho de 2001, no âmbito do SFH, e, após esse período, do Agente Operador. Na prática essa cláusula implica que em caso de inadimplemento do credor original, a União ou o Agente Operador serão responsáveis pelo pagamento da dívida junto ao FGTS.

Aplicando-se os conceitos inicialmente apresentados para o caso em tela, identifica-se que:

- As operações de crédito atendem ao conceito de ativo e seu valor deve refletir os fluxos de benefícios ou potencial de serviços esperados para o FGTS;
- Evidenciando-se que haverá redução dos fluxos, o FGTS precisa ajustar o valor desses ativos;
- O aval dado pela União ou pelo Agente Operador é um ativo contingente, pois se trata de uma possibilidade e não há, no momento anterior à execução do mesmo, certeza de fluxos futuros; e
- O aval não elimina o risco de crédito, apenas transfere o risco de crédito do beneficiário final da operação para a União ou para o Agente Operador e traz para o FGTS o risco de crédito da União e do Agente Operador.

Nota-se que não se deve confundir o ativo (operação de crédito) com o ativo contingente (aval). Quando realizada uma operação de crédito, surge um ativo financeiro para o FGTS, nos moldes descritos pela NBC TG 39 (R5) (item 11) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016c). Esse ativo é um instrumento financeiro e, como tal, está sujeito ao reconhecimento de perdas (item 5.5) ou ao desreconhecimento (item

3.2) de acordo com a NBC TG 48 (Conselho Federal de Contabilidade, 2016d) e conceitos inicialmente apresentados.

Cabe à entidade o estabelecimento de uma política contábil, respeitada a normatização vigente, que defina metodologia e critérios para a mensuração da perda (o reconhecimento do ajuste para perda). Um exemplo é a Resolução nº 2.682/1999 do Banco Central do Brasil (BCB), cujo principal critério para estimação da perda é o tempo de atraso. Essa norma é obrigatória apenas para Instituições Financeiras, mas pode ser utilizada como uma prática razoável. De um modo geral, operações com atraso superior a 180 dias, no modelo proposto pela referida resolução, implicam no reconhecimento de 100% de ajuste para perdas e no desreconhecimento após mais 180 dias (Banco Central do Brasil, 1999).

Até que a entidade resolva acionar o avalista para honrar o pagamento da dívida, no local do devedor original, o aval continuará a ser um ativo contingente. O aval não é um recurso controlado pelo FGTS e somente poderá ser exigido do avalista em certas condições. Ademais, depende de alguns eventos futuros, tais como: (i) inadimplência do devedor original; (ii) capacidade de pagamento do avalista; (iii) vontade (própria ou imposta) do avalista para honrar a dívida etc.

Quando o FGTS obtém o recurso do avalista, a Unidade passará a ter um ativo novamente, que inclusive será diferente da operação de crédito, ativo inicialmente reconhecido. Tal fato reforça, novamente, que a operação de crédito e o aval são recursos distintos e que não podem ser sintetizados em um único ativo, pois possuem características, temporalidades e valores distintos.

A partir dessas construções teóricas e considerando as informações enviadas como resposta à SA nº 20180473/009 (em 22 de fevereiro de 2019), a equipe desta CGU estimou o valor do ajuste para perdas utilizando os critérios da Resolução nº 2.682/1999 do BCB.

Conforme foi descrito anteriormente, a citada Resolução não é de observância obrigatória para o FGTS, porém, considerando que a Unidade Auditada não possui metodologia própria e que suas operações de crédito guardam similaridade com aquelas feitas pelas Instituições Financeiras, o uso da Resolução nº 2.682/1999 do BCB se ressaí como uma alternativa razoável.

Ademais, a referida Resolução utiliza alguns dos conceitos que estão na NBC TG 48, o que fará com que a metodologia a ser desenvolvida pela Unidade Auditada atenda aos critérios utilizados na estimativa calculada do ajuste para perdas realizada pela equipe desta CGU.

Dos 168 contratos informados, 153 têm mais de 180 dias de atraso (tendo como referência a data de 31/12/2017), totalizando um montante de R\$ 4.616.585.907,16 (ver Apêndice V). Esse não reconhecimento das perdas esperadas para essas operações causa uma superavaliação do ativo em igual montante.

Faz-se necessário mencionar que a estimativa com base na Resolução nº 2.682/1999 é considerada conservadora, pois o risco é mensurado considerando apenas os dias de atraso nos pagamentos. Com a implementação do IFRS 9, convergido no Brasil como CPC 48, as unidades deverão elaborar modelo próprio de risco para estimar os ajustes para perdas, o que possivelmente resultaria em um valor maior do que o estimado com base na referida resolução, sobretudo em função do conceito de ativos problemáticos.

A Unidade Auditada manifestou que “para as operações garantidas pela União aplica-se o conceito de risco soberano, para o qual não se tem previsão para cálculo de provisão ou de perda” (Caixa Econômica Federal, 2019a). E que atua de igual modo para as operações com garantia do Agente Operador.

Conforme descrito no presente relatório, a operação de crédito (recurso controlado pelo FGTS e sujeito a perdas) não foi feita com a União, logo não é adequado avaliar o risco desta em se tratando de perdas. A operação de crédito foi realizada com uma instituição terceira, cujas características devem ser consideradas para avaliar a existência ou não de perdas, e nenhuma dessas instituições são representadas pelo risco soberano.

A União surge nessas operações no papel de garantidora. A garantia (recurso não controlado pelo FGTS) dependerá da inadimplência do devedor original e do sucesso no processo de execução da garantidora. Logo, a garantia não pode ser o único critério utilizado para avaliar as condições de uma operação de crédito.

Assim, o risco que deve ser avaliado é o da instituição devedora e não o da União, para identificar se uma operação de crédito apresenta perdas ou não. Após reconhecer as perdas ocorridas em uma operação, o FGTS poderá executar a União e, tendo sucesso, poderá reconhecer um novo ativo, que não será uma operação de crédito.

A garantia é um ativo contingente que somente após a execução exitosa do garantidor (evento futuro e não controlável pelo FGTS) se tornará um ativo da entidade. Por sua vez, as operações de créditos são ativos financeiros do FGTS que estão sujeitos ao reconhecimento de perdas em função do atraso, das características da operação, das características do devedor original e das condições das garantias recebidas. A avaliação apenas pelas características do garantidor é inadequada e não representa os fenômenos que fazem com que tal ativo perca seu valor.

2.2.2 Reconhecimento de ativos de natureza contingente no Balanço Patrimonial

Recorrendo-se a NBC TG Estrutura Conceitual (item 4.1.3) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011), verifica-se que o surgimento de ativos não pode estar atrelado a transações ou eventos previstos (futuros). Entre outros aspectos, como, por exemplo, atender à definição de ativo, uma entidade precisa “determinar o grau de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a fluir para a entidade ou a fluir da entidade” (item 4.40) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011).

A NBC TG Estrutura Conceitual (item 4.40) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011) complementa que: “quando for provável que uma conta a receber devida à entidade será paga pelo devedor, é então justificável, na ausência de qualquer evidência em contrário, reconhecer a conta a receber como ativo”. Nota-se que além da provável certeza de recebimento dos fluxos de benefícios, não pode haver qualquer evidência em contrário da realização do ativo.

Quando há incertezas de realização (quer seja no valor ou no prazo), isso significa que se trata de um recurso não controlado pela entidade e que dependerá de um evento futuro que, naturalmente, é incerto e independente da vontade de uma entidade. Nessas situações, a entidade estará diante de recursos de natureza contingente, ou seja,

de ativos contingentes, conforme definição da NBC TG 25 (R2) (itens 31 a 35) (Conselho Federal de Contabilidade, 2017b).

Nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017, a Unidade reconheceu itens com natureza contingente como ativos o que, portanto, não atendem ao conceito de ativo, segundo a NBC TG Estrutura Conceitual (Conselho Federal de Contabilidade, 2011). Foram reconhecidos R\$ 3,16 bilhões, causando uma superavaliação do ativo nos seguintes itens:

- R\$ 3.130.698.002,09, em créditos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); e
- R\$ 32.196.496,70, em créditos específicos do Produban, relacionados indiretamente com o FCVS.

De acordo com a Lei nº 10.150/2000 (art. 1º), a União pode realizar a novação das dívidas do FCVS, junto às instituições financeiras, relativas às operações de financiamento habitacional. No art. 3º da referida Lei, são apresentadas as condições necessárias e suficientes para que a União pague uma obrigação derivada do processo de novação, com emissão de títulos CVS. Dentre essas condições se destacam, para fins desta análise: (i) manifestação da Administradora do FCVS, “reconhecendo a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida caracterizada” e (ii) parecer da Secretaria Federal de Controle (SFC) sobre a manifestação anteriormente citada.

Em uma visão restrita, o reconhecimento da obrigação (passivo efetivo) pela União ocorreria a partir do atendimento das condições explícitas no art. 3º da Lei nº 10.150/2000. Anteriormente a isso, caberia a União o reconhecimento de provisão (passivo provável), com base em suas expectativas de desembolsos futuros.

Contudo, a visão restrita impõe o uso da forma jurídica sobre a essência econômica da transação, o que não é possível pelas normas contábeis vigentes no país. Em uma visão econômica, a obrigação surge no momento em que a Administradora reconhece a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida do FCVS que virará obrigação da União. É justo nesse momento que surge, também, o ativo dos credores do FCVS. Antes disso, só há expectativas de recebimento e um ativo não pode ser reconhecido quando depende de eventos futuros.

A informação de que uma dívida do FCVS foi validada pela Administradora daquele fundo seria o evento passado que daria origem ao ativo do FGTS. Contudo, como há algumas incertezas que podem reduzir ou zerar a transferência de benefícios econômicos (como, por exemplo, a não validação total ou parcial do processo de reconhecimento pela SFC desta CGU), será necessário que o FGTS reconheça um ajuste para perdas, sempre que for possível mensurar a redução de tais benefícios.

Entre os créditos relativos ao FCVS, o FGTS somente pode reconhecer aqueles que foram homologados e validados, pois esses representam os valores que foram reconhecidos pelo devedor. Contudo, a Unidade Auditada reconhece créditos até com negativa de cobertura declarada pelo FCVS (ver Apêndice VI).

Entre os valores que não tinham natureza contingente, a princípio, duas situações chamaram atenção da equipe desta CGU, levando à reclassificação das mesmas para o rol de recursos com natureza contingente (ver Apêndice VI). São elas:

- Pendências nas antecipações a pagar/deduzir do BRJ (Banco BRJ S.A.); e

- Contratos não auditados e, portanto, não validados pela Administradora do FCVS.

Essa última situação foi a mesma para outro conjunto de ativos, indiretamente vinculados ao FCVS. A Unidade Auditada possui recebíveis do Produban, nos quais a dívida original foi substituída por créditos do FCVS.

Em resposta à SA nº 201801473/010, em 1º de março de 2019, a Unidade apresentou uma relação de 373 contratos que podem ser incorporados no processo de novação do FCVS. Entretanto, desses contratos, 268 constam como não auditados, nas bases de dados que esta CGU possui sobre a novação do FCVS, importando em R\$ 32.196.496,70, em valores aproximados.

Posteriormente, reforçou seus argumentos, conforme segue:

- Nos créditos FCVS aceitos com a cláusula pro solvendo, “o Agente Cedente se responsabiliza por eventuais valores não reconhecidos pelo FCVS”;
- Os créditos FCVS aceitos com a cláusula pro soluto apresentam “ajustes para perdas com base na Resolução CCFGTS 509/2006”, cuja “perda líquida na validação da carteira corresponde a 5% do saldo de cessão dos referidos créditos”; e
- Ademais, a União assumirá “o risco de crédito das operações do FGTS” de acordo com “o § 8º do art. 9º a Lei nº 8.036/1990 [...] para as operações efetuadas até 1º de junho de 2001, no âmbito do SFH”.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar mais uma vez que qualquer garantia, independente de quem seja o garantidor, representa um ativo contingente que não deve ser confundido com o ativo que está sendo garantido. Sendo recursos distintos, a mensuração do ativo não é afetada pela simples existência da garantia, pois essa não é um recurso controlado pelo FGTS.

Assim, a existência de garantia dada pela União ou pelo Agente Operador não é condição necessária e suficiente para evitar a perda de valor de um ativo. A garantia irá mitigar a perda (podendo inclusive reverter o prejuízo) quando do sucesso da execução do garantidor. Mesmo assim, a perda ocorrerá e depois a entidade executará a garantia para recuperar/minimizar o prejuízo.

O que foi apontado neste item pela equipe desta CGU é que não foram atendidos os critérios apontados pelas normas contábeis vigentes para o reconhecimento de um ativo. Destaca-se que o CCFGTS não tem competência legal para disciplinar normas contábeis no âmbito geral. Pode sim, o CCFGTS, editar normas que definam suas políticas contábeis, respeitadas as normas vigentes.

De igual modo a garantia fornecida pela União, o compromisso assumido pelos devedores, em nada garante o recebimento dos créditos FCVS e não deve ser confundido com o ativo original. O crédito FCVS é um ativo financeiro quando atende aos critérios para reconhecimento de um ativo. O compromisso e a garantia são ativos contingentes.

Em relação a Resolução CCFGTS nº 509/2006, verificou-se que a mesma não estabeleceu um critério de ajuste para perdas de 5%, o que seria inadequado e não refletiria a real perda ocorrida. O que foi estabelecido foi um desconto de até 5% “na validação do saldo de cessão da carteira de cada agente”, com exceção aos “casos em

que o percentual de perda da carteira do agente em relação ao valor da cessão for superior a 5%" (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2006).

Nota-se que a referida norma, novamente, trouxe apenas condições operacionais para o FGTS e não estabeleceu uma política contábil para o cálculo do ajuste para perdas dos créditos FCVS. Tal ajuste precisa refletir os fenômenos que causam perda de valor a tais ativos e não devem ser fixados em normativos. Os normativos podem descrever uma metodologia do cálculo da perda, mas não devem fixar valores ou percentuais.

Conclui-se que, nem as garantias, nem os normativos, podem ser considerados como condições necessárias e suficientes para o reconhecimento de ativos. Eventos futuros geram expectativas de recebimento e não ativos.

Por fim, em relação à manifestação da Unidade Auditada, destacam-se mais dois pontos. O primeiro se refere aos créditos aceitos com a cláusula pro soluto, pois como houve quitação da dívida não é possível falar da existência de garantia por parte da União. Observa-se que além de atenderem aos critérios de reconhecimento de um ativo, os créditos FCVS cujas dívidas foram quitadas, não possuem mais cobertura da União e estão mais expostos do que aqueles que possuem. Como já fora dito neste relatório, as garantias não podem ser a única condição observada para o cálculo de ajuste para perdas.

O segundo ponto se refere aos créditos FCVS do Produban. Mesmo que a quitação da dívida com o FGTS tenha ocorrido em 2019, os mesmos não atendiam ao conceito de ativo em relação às Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2017. Naquele exercício, esses eram ativos contingentes e com o passar do tempo, deve ter ocorrido o evento que o converteu para a condição de um ativo.

Por fim, destaca-se que não foi possível estimar qual o montante de ajuste para perda que deve ser constituído para esse conjunto de ativos (contratos homologados e validados), pois a apuração realizada pela Administradora do FCVS, após atuação desta CGU, ainda está em andamento. Nas atividades desempenhadas por esta CGU, que envolvem o processo de reconhecimento das obrigações da União, foram identificadas falhas no processo realizado pela Administradora e que podem implicar na redução dos valores de contratos já homologados e validados. Cumpre ressaltar que os resultados dessa apuração deverão se objeto de avaliação por parte do gestor do Fundo que deverá considerar a conveniência e oportunidade, bem como a segurança jurídica dos seus efeitos.

2.2.3 Ausência de registro de ativos referentes à dívida ativa

Um dos principais fluxos de entrada de recursos do FGTS é a contribuição instituída pela Lei nº 8.036/1990 (art. 15). Essa contribuição corresponde a 8% da remuneração paga ou devida a empregados contratados sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e deve ser recolhida pelos empregadores (ou pelos tomadores de serviços, nos casos previstos em lei) até o dia 7 de cada mês.

Dessa forma, para a contabilização dessas contribuições no balanço do FGTS, na forma de depósitos vinculados, verifica-se que o fato gerador é a efetiva prestação de

serviços por parte do empregado para o empregador, que em condições normais, é materializada pelo recolhimento das contribuições.

Ocorre que, por vários motivos, nem sempre os empregadores cumprem o prazo para o recolhimento das contribuições (que quando recebidas e identificadas comporão o saldo dos depósitos vinculados). Quando não cumprem o prazo estabelecido no caput do art. 15 da referida Lei, os empregadores ficam sujeitos a juros de mora e multa, além da atualização da obrigação pela taxa referencial (art. 22).

A fiscalização do adimplemento dessa obrigação foi atribuída ao Ministério do Trabalho e Previdência Social (art. 23) (atualmente, incorporado ao Ministério da Economia), que apura os débitos (inadimplementos) e as infrações e notifica os empregadores a efetuarem e comprovarem o recolhimento das contribuições.

Na prática, o Ministério do Trabalho e Previdência Social (atualmente, incorporado ao Ministério da Economia), após receber as informações do Agente Operador sobre os indícios de não recolhimento (ou de recolhimento a menor), realiza trabalhos de fiscalização para avaliar se houve ou não inadimplemento da obrigação por parte de empregadores. Em caso de inadimplemento, ocorre a lavratura de auto de infração, pelo qual o empregador é cientificado da existência de uma obrigação junto ao FGTS.

Nesse momento também ocorre um fato gerador para o reconhecimento de um ativo do FGTS, referente à dívida ativa. Conforme foi apresentado no item 2.2.1, um ativo “é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade” de acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual (item 4.4.a) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011).

Esse recebível do FGTS é um recurso controlado pela entidade, pois ele pode inclusive solicitar judicialmente o controle de outros ativos do devedor até recuperar o montante correspondente à dívida perante o Fundo. Ressalvadas as restrições legais, os recebíveis poderiam, em certas condições, serem até mesmo negociados, o que comprova o controle do FGTS sobre tais recursos.

Além de controlados, os recebíveis são frutos de eventos passados e não dependem de eventos futuros para fluir benefícios para a entidade. A liquidez e certeza da obrigação devida pelo empregador é feita pela atuação do Poder Executivo Federal. A possibilidade de insucesso na cobrança não é um evento que invalide o reconhecimento do ativo, mas que impõe o reconhecimento de um ajuste para perdas (item 4.40) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011).

Ao longo da auditoria, a Unidade alegou que há incerteza envolvendo esses recebíveis e por isso não reconhecia tais ativos em suas Demonstrações Contábeis. Em contas de controle (também chamada de contas de compensação), em 31/12/2017, a Unidade relacionou um montante de R\$ 33,7 bilhões que corresponderia a toda a dívida ativa do FGTS, em valores históricos e englobando todas as contribuições inadimplentes. A dívida ativa, em termos técnicos, representa os valores devidos à fazenda pública e não quitados pelo sujeito passivo da obrigação tributária ou não tributária, e está sujeita a um rito próprio. No caso em tela, os recebíveis analisados se adequam a tal definição, com a diferença de os valores serem devidos a uma entidade privada (FGTS).

Nota-se que os valores das contribuições devidas, porém não pagas (os recebíveis), estão registrados em contas de controle, apesar de uma parcela deles terem

expectativa real de recebimento, ou seja, atendem à definição de ativos. Na resposta à SA nº 201801473/010, a Unidade Auditada afirmou que os valores dos recebíveis não eram reconhecidos no ativo, “haja vista tratarem-se de valores que podem não ser realizados e, por consequência, não transformados em fonte geradora de entrada de benefícios econômicos para o FGTS”.

Na resposta da Unidade verifica-se que os momentos de reconhecimento e desreconhecimento dos ativos relacionados a tais contribuições não tem sido corretamente considerados na evidenciação dos elementos patrimoniais. Quando apura a liquidez e certeza da contribuição em atraso, a entidade deve reconhecer um ativo, pois a mesma irá envidar esforços para cobrar, administrativa e/ou judicialmente, os devedores. Com o passar do tempo, vão surgindo evidências de que algumas dívidas não serão pagas pelos seus devedores e, portanto, o valor de tais ativos deve ir sendo ajustado (ajuste para perda). Quando a probabilidade de não pagamento é quase certa, ocorrerá o desreconhecimento do ativo nas demonstrações do FGTS.

Nos últimos anos, os valores em dívida ativa que foram pagos pelos devedores importaram, em média, R\$ 155,2 milhões ao ano (valores corrigidos pelo INPC – índice nacional de preços ao consumidor). Mesmo que esses valores representem uma parcela pequena de recuperação das contribuições em atraso, essa parcela é materialmente significativa quando comparada com o montante que será recebido nos próximos anos.

Utilizando uma projeção dos fluxos de caixa (ver Apêndice VII), a equipe desta CGU estimou que o valor presente desses fluxos de caixa importaria em R\$ 2.136.175.181,21 (considerando uma taxa de desconto de 6% ao ano). Esses recebíveis não reconhecidos nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017 causam uma subavaliação dos ativos.

Ademais, além de se tratar de uma distorção relevante, a sistemática utilizada pela Unidade segue a lógica do regime de caixa e não a do regime de competência. O reconhecimento das contribuições apenas no momento de recolhimento por parte do empregador não atende à característica qualitativa da informação contábil denominada de tempestividade (item QC29) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011). Pelo regime de competência, o ativo é reconhecido quando da ocorrência do fato gerador e não apenas no momento de pagamento por parte do devedor.

Em sua manifestação, a Unidade afirmou que “os valores são registrados em contas de compensação considerando que sua existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, que não estão totalmente sob controle do FGTS” (Caixa Econômica Federal, 2019a).

Verifica-se que a unidade realmente utiliza a lógica do regime de caixa e não a do regime de competência, em relação aos créditos oriundos das contribuições não recolhidas. Na lógica do regime de caixa, o momento crucial é a entrada de caixa ou de equivalentes de caixa e é ele que influencia o reconhecimento ou não de ativo.

Contudo, no regime de competência, o momento de reconhecimento está atrelado à movimentação de benefícios econômicos, independentemente de quando será a movimentação de caixa.

Por exemplo, em uma venda a prazo, há incertezas sobre o recebimento das parcelas, em especial, em um cenário econômico no qual haja um alto nível de inadimplência. Seguindo o argumento apresentado pelo FGTS, as entidades não deveriam reconhecer suas vendas a prazo (como ativo financeiro), pois não há certeza

quanto ao recebimento. Na realidade, isso não ocorre porque, pelo regime de competência, o momento de venda é onde ocorre a transferência de benefícios entre as partes envolvidas e, portanto, ocorrerá o reconhecimento do ativo.

O mesmo ocorrerá com as contribuições não recolhidas no prazo legal. Quando tiver apurado a liquidez e certeza do não recolhimento, o FGTS terá todos os elementos necessários para reconhecê-lo como ativo. Para lidar com as incertezas de recebimento de tais contribuições, o tratamento não é o uso de contas de compensação, mas sim o de cálculo de ajuste para perdas, seguido de futuro desreconhecimento de alguns ativos, quando não mais se esperar que fluam benefícios econômicos para o FGTS.

2.2.4 Contabilização da garantia oriunda da Resolução CCFGTS nº 681/2012

Durante a reunião de busca conjunta foi solicitada a análise por parte desta CGU, acerca da contabilização realizada pelo Agente Operador de acordo com a Resolução CCFGTS nº 913/2018. A equipe desta CGU explicou que tal contabilização se referiria ao que na linguagem técnica é denominado de evento subsequente, aqui entendido como aquele que surgiu entre a data das Demonstrações Contábeis e a data do presente relatório, de acordo com a NBC TA 560 (R1) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016a).

Na reunião de busca conjunta foi solicitado ao Agente Operador que encaminhasse a documentação utilizada para o cálculo e a contabilização do referido instrumento financeiro, pois, a equipe do mesmo havia citado a existência de um relatório emitido por consultoria contratada com esse objetivo. Até o fechamento do presente relatório não foi enviada nenhuma documentação relacionada com esse tema.

De acordo com a Resolução CCFGTS nº 913/2018, a cada exercício a garantia de rentabilidade mínima (conforme Resolução CCFGTS nº 681/2012), será avaliada, mensurada e apresentada como “instrumento financeiro derivativo, exclusivamente destinado à proteção da Carteira Administrada do FGTS” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2018).

De acordo com a Resolução CCFGTS nº 681/2012 (item 4.2.2) (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2012):

O Agente Operador assegurará ao Fundo, no conjunto dos investimentos realizados na forma desta Resolução, o rendimento mínimo igual à atualização monetária das contas vinculadas acrescidos de juros nominais de 6% (seis por cento) ano.

Nota-se, mais uma vez, que se está diante de um recurso não controlado pelo FGTS e que dependerá de eventos futuros para que possa ser considerado como ativo efetivo. Somente quando do encerramento do conjunto de investimentos autorizados pela Resolução CCFGTS nº 681/2012 será possível identificar se o Agente Operador deverá compensar o FGTS ou não pelo desempenho da carteira.

Ao longo da existência do conjunto de investimentos, os rendimentos abaixo do percentual pactuado serão meras expectativas de recebimento de compensações futuras ao FGTS, mas somente serão um recurso controlado por aquele Fundo no encerramento do conjunto de investimento e se houver rendimento abaixo do pactuado.

Por exemplo, o baixo rendimento (e inclusive perda) de alguns investimentos, por si só, não garante o pagamento da compensação. Se os demais investimentos

propiciarem um rendimento igual ou superior ao mínimo estabelecido (em uma visão de rendimento líquido do conjunto de investimentos), não haverá necessidade de compensação, logo a garantia de rentabilidade mínima não representa um ativo do FGTS, mas possui uma natureza contingente.

Conforme fora dito ao longo do presente relatório, não é possível reconhecer um ativo por expectativas de futuros recebimentos. Contudo, pode haver o reconhecimento do passivo por expectativa de desembolso futuro, desde que a obrigação tenha sido gerada no passado. No caso em tela, o Agente Operador deve reconhecer uma obrigação, pois há evidências de que uma provável saída de recursos derivada de uma obrigação presente assumida pela edição da Resolução nº 681/2012 e pela efetivação das operações nela autorizadas.

O reconhecimento de uma provisão pelo Agente Operador não é condição necessária e suficiente para o reconhecimento de um ativo pelo FGTS, pois para o Fundo trata-se de uma mera expectativa condicionada a eventos futuros. Seria como reconhecer o prêmio de um seguro, antes da ocorrência do sinistro coberto pela garantia.

Nas NBC TG, os ativos e passivos efetivos (ou simplesmente ativos e passivos) exigem um espelhamento entre as partes envolvidas, ou seja, o reconhecimento de um pela primeira entidade implica no reconhecimento do outro pela segunda entidade. Quando se trata de um passivo provável (provisão) não necessariamente haverá esse espelhamento, pois na maioria dos casos, a entrada de recursos será uma mera expectativa e não se admite o reconhecimento de um ativo que dependa de um evento futuro.

Nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, o reconhecimento de um ativo no montante de R\$ 729,9 milhões é incorreto à luz das normas contábeis vigentes no Brasil. Conforme foi descrito no início do presente tópico, o assunto foi tratado como evento subsequente, de modo a avaliar se o procedimento proposto pela Resolução nº 913/2018 foi capaz de influenciar as Demonstrações Contábeis do exercício de 2017, objeto da presente auditoria.

Foi identificado que a Resolução CCFGTS nº 913/2018 possui aplicação somente a partir do exercício de 2018. Entretanto, a referida resolução revogou a Resolução nº 764/2014, que propunha contabilização semelhante, sem contudo, descrever que se tratava de um instrumento financeiro derivativo (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2014).

Verificando-se as Demonstrações Contábeis do exercício de 2017, foi identificado que tal prática causou uma superavaliação do ativo de R\$ 4,43 bilhões. À época, a conta utilizada foi a de código 1.8.3.9010.02 – “Rentabilidade FGTS a Receber – Res. 681/12”, que foi zerada no exercício de 2018. Naquele exercício, surgiu a conta de código 1.3.3.85.10.01 para a contabilização do tal instrumento financeiro derivativo.

Conforme explicação anterior, a garantia da rentabilidade mínima estabelecida pela Resolução CCFGTS nº 681/2012 é um ativo contingente do FGTS e, portanto, não deve ser apresentado como se fora um ativo efetivo. Somente no encerramento do conjunto de investimentos abrangidos pela citada resolução é que será possível avaliar se o Agente Operador precisará compensar o FGTS, sendo esse o evento que dará origem ao recurso controlado pelo FGTS. Na atualidade é uma mera expectativa.

2.3 Distorções coletivamente relevantes nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017

As Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2017 apresentaram R\$ 435,9 milhões em distorções coletivamente relevantes. Essas distorções são capazes de, em análise ao conjunto de distorções, afetar a análise dos usuários das informações contábeis. A ausência de ajuste para perdas, referente às debêntures, foi responsável pelas distorções.

Os critérios utilizados para a avaliação das Demonstrações Contábeis foram as seguintes normas:

- NBC TG Estrutura Conceitual;
- NBC TG 39 (R5) – Instrumentos Financeiros: Apresentação; e
- NBC TG 48 – Instrumentos Financeiros.

A situação encontrada está relacionada ao entendimento da Unidade de que as garantias que cobrem as debêntures seriam um indicativo de que não haveria perdas nos ativos garantidos.

A consequência dessa distorção é a seguinte: Superavaliação do ativo em R\$ 435,9 milhões.

A seguir, são apresentados maiores detalhes sobre a situação ora relatada.

2.3.1 Ausência de ajuste para perdas referente às debêntures

Entre os títulos e valores mobiliários, o FGTS possui R\$ 3,8 bilhões em debêntures emitidas por diversas entidades. Esses investimentos estão, em tese, vinculados a empreendimentos que atendem às atividades finalísticas do FGTS.

Durante a presente auditoria, foi verificado que algumas das debêntures possuem pagamentos em atraso, inclusive, estando alguns emissores em processo de recuperação judicial. Entretanto, não foi reconhecido nenhum ajuste relacionado com perdas em tais títulos.

Em resposta à SA nº 201801473/006 (em 11 de fevereiro de 2019), a Unidade afirmou que não reconheceu nenhum ajuste para perdas nesses ativos, pois a Resolução CCFGTS nº 681/2012 estabelece que há uma garantia de rentabilidade mínima que o Agente Operador deve ofertar ao FGTS sobre o desempenho de tais investimentos.

A alegação do FGTS é similar àquela apresentada no item 2.2.1. A Unidade identificou que há perdas em um ativo, mas não reconhece tais perdas, pois entende que a garantia será suficiente para cobrir essas perdas. Mais uma vez surge a confusão entre o ativo efetivo e o ativo contingente.

Conforme descrito na NBC TG Estrutura Conceitual (item 4.13) (Conselho Federal de Contabilidade, 2011), uma transação futura não dá origem a um ativo (efetivo), mas sim a um ativo contingente. As debêntures são ativos efetivos dos quais se espera que fluam benefícios econômicos. A sua vez, a garantia é um ativo contingente que dependerá de eventos futuros para que possa se tornar um ativo da entidade. Debêntures e garantias são recursos que possuem características, temporalidades e valores distintos.

De igual modo às operações de crédito, as debêntures são instrumentos financeiros, segundo o conceito da NBC TG 39 (R5) (Conselho Federal de Contabilidade, 2016c). Qualquer instrumento financeiro está sujeito à perda de valor (item 5.5) e, quando essa perda afetar o valor total, ao desreconhecimento (item 3.2), segundo a NBC TG 48 (Conselho Federal de Contabilidade, 2016d).

Destaca-se ainda que na resposta à SA nº 201801473/006, o FGTS afirmou que “as eventuais perdas eram contrapostas ao reconhecimento de ativo decorrente da garantia assegurada ao Fundo” e que, a partir da Resolução CCFGTS nº 913/2018, “será reconhecida e apresentada nas demonstrações financeiras como instrumento financeiro derivativo” e “serão efetuados testes de *impairment* na carteira em conjunto com a mensuração do derivativo ao valor justo”.

Mais uma vez fica evidente que a Unidade trata os conceitos de ativo efetivo e ativo contingente como equivalentes. A garantia mesmo que seja representada por um instrumento financeiro derivativo não é um ativo efetivo da entidade no ato de concessão, pois não é um recurso controlado, derivado de eventos passados e do qual se espera o fluxo de benefícios futuros.

Conforme foi descrito no item 2.4.1, a garantia estabelecida pela Resolução nº 681/2012 é uma mera expectativa de recebimento, logo, trata-se de um ativo contingente.

Observa-se que o surgimento do ativo está condicionado a que o rendimento em conjunto dos investimentos abrangidos pela referida resolução esteja abaixo do mínimo fixado. Desse modo, pela prática atual da Unidade, caso uma operação tenha perda total de valor investido e o rendimento mínimo seja atingido, não haverá nem reconhecimento da perda, nem registro do ativo, pois a garantia continua sendo uma mera expectativa que não se realizou no atual exemplo.

Conforme descrito também no item 2.2.1, a garantia, portanto, é uma mera expectativa (ativo contingente) que dependerá de evento futuro (redução da rentabilidade do conjunto de operações) para se tornar um ativo efetivo (passar a ser um recurso controlado pelo Fundo, fruto de eventos passados e do qual se espera um fluxo de benefícios). E ainda que se torne um ativo efetivo, esse instrumento estará sujeito a testes de *impairment*, tendo em vista que o risco de crédito do Agente Operador não é nulo.

A partir das informações obtidas pela equipe desta CGU, ao longo da auditoria, foi estimado um valor do ajuste para perdas relacionadas com as debêntures que estão na carteira do FGTS. Foram analisadas informações sobre as garantias, a situação econômico-financeira do emissor, o controlador da entidade (se aplicável), a situação legal do emissor, os pagamentos em atraso e a classificação do risco dos emissores (*rating*). Também foram feitas circularizações com alguns emissores para obter informações sobre valores e renegociações.

Após a análise dessas informações foi realizada uma classificação nos mesmos moldes da proposta pela Resolução nº 2.682/1999 do BCB e aplicados os percentuais definidos na referida resolução. Foi apurado um valor estimado de R\$ 435.930.012,39 (ver Apêndice VIII), que seria responsável por uma superavaliação do ativo.

A referida distorção não é individualmente significativa, porém, quando analisada em conjunto com as distorções apresentadas no item 2.2, possui a capacidade de afetar a análise dos usuários das informações contábeis.

A Unidade Auditada manifestou que “não reconheceu nenhum ajuste para perdas” referente às debêntures, “pois a Resolução CCFGTS nº 681/2012 estabelece que há uma garantia de rentabilidade mínima que o Agente Operado deve ofertar ao FGTS sobre o desempenho de tais investimentos” (Caixa Econômica Federal, 2019a). Entretanto, a Unidade complementou que vem buscando melhorar suas práticas relacionadas com o ajuste para perdas em investimento, com base na IFRS 9.

Apesar da evolução almejada pela Unidade, que irá permitir mais transparência e melhores práticas contábeis, o argumento de que a garantia ofertada ao FGTS pelo Agente Operador é suficiente e necessária para o não reconhecimento das perdas nas debêntures é inadequado.

Mais uma vez, verificou-se que as garantias estão sendo tratadas como ativos. Conforme já bastante discutido no presente relatório, há que se destacar, mais uma vez, que as debêntures (ativos) não se confundem com quaisquer garantias (ativos contingentes) e precisam ter suas perdas reconhecidas.

3 RECOMENDAÇÕES

1 – Elaborar e divulgar as Demonstrações Contábeis Consolidadas do FGTS, conforme exigido pela NBC TG 36 (R3), a partir do exercício de 2019, evidenciando, em Notas Explicativas, as eliminações e compensações efetuadas no processo de consolidação.

Achado nº 2.1.1.

2 – Criar norma disciplinando a apuração do resultado para fins da distribuição instituída pela Lei nº 13.446/2017, considerando em especial: (i) o tipo de demonstrações a serem utilizadas (separadas ou consolidadas), (ii) a exclusão de resultados não realizados (resultados que não tenham sido convertidos em espécie até a data de apuração do resultado), (iii) a inclusão de resultados realizados no exercício mas que tenham sido contabilizados em exercícios anteriores, (iv) a exclusão de resultados gerados internamente, no caso da escolha por demonstrações separadas, e (v) outras inclusões e exclusões que se julguem pertinentes e que evitem a transferência de prejuízo entre os cotistas do FGTS (retirantes *versus* remanescentes).

Achado nº 2.1.1.

3 – Analisar o excesso de liquidez existente em fundos de investimento do FGTS (FI, FII e FIDC), visando otimizar as disponibilidades desses fundos para atender as reais demandas de caixa e gerar economia com o pagamento de taxas pela gestão ou desempenho dos respectivos fundos. Realizar os ajustes necessários, incluindo a redução do Patrimônio Líquido dos fundos, e evidenciar em Notas Explicativas os efeitos dos ajustes realizados nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2019.

Achado nº 2.1.1.

4 – Segregar os passivos evidenciados no Balanço Patrimonial em circulantes e não circulantes, bem como realizar as evidenciações necessárias em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, em conformidade com a NBC TG 26 (R5).

Achado nº 2.1.2.

5 – Segregar os fluxos de caixa das atividades de investimento dos fluxos das atividades operacionais, conforme descrito na NBC TG 03 (R3), bem como realizar as evidenciações necessárias em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2019.

Achado nº 2.1.3.

6 – Evidenciar, em Notas Explicativas, as transações com partes relacionadas, considerando as entidades que exercem o controle conjunto do FGTS, por meio de

assento e voto no Conselho Curador, em conformidade com o NBC TG 05 (R3), a partir do exercício de 2019.

Achado nº 2.1.4.

7 – Desenvolver metodologia para o cálculo do ajuste para perdas em relação às operações de crédito, considerando em especial: (i) o tempo de atraso, (ii) os riscos associados ao devedor, (iii) os riscos associados à operação, e (iv) exigências da NBC TG 48. Realizar os ajustes necessários e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia vier a ser implementada.

Achado nº 2.2.1.

8 – Caso a nova metodologia não seja implementada para o exercício de 2019, elaborar o ajuste para perdas em relação às operações de crédito, considerando os critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.682/1999 do Banco Central do Brasil e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis de 2018.

Achado nº 2.2.1.

9 – Revisar os valores contabilizados no ativo que se relacionem com títulos CVS, desreconhecendo, parcial ou totalmente, os valores que representam ativos contingentes. Evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis de 2019.

Achado nº 2.2.2.

10 – Elaborar e implementar nova rotina de contabilização para as contribuições a recolher por parte dos empregadores, de modo que: (i) o ativo relacionado à dívida ativa seja reconhecido no momento em que seja apurada a liquidez e certeza da dívida do empregador, (ii) as perdas esperadas sejam reconhecidas tempestivamente, e (iii) o ativo seja desreconhecido no momento em que houver indícios de não haverá recolhimento. Realizar os ajustes necessários e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia vier a ser implementada.

Achado nº 2.2.3.

11 – Desenvolver e implementar metodologia para o cálculo do ajuste para perdas em relação à dívida ativa, considerando em especial: (i) o tempo de atraso, (ii) os riscos associados ao devedor, e (iii) exigências da NBC TG 48. Realizar os ajustes necessários e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia vier a ser implementada.

Achado nº 2.2.3.

12 – Revisar os valores relacionados com a dívida ativa (contas de compensação), visando segregar aqueles que possuem razoável probabilidade de recebimento daqueles que não, para que sejam contabilizados os valores com razoável probabilidade de recebimento no ativo do FGTS. Se necessário registrar um ajuste para perda considerando a metodologia desenvolvida. Realizar os ajustes necessários e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia vier a ser implementada.

Achado nº 2.2.3.

13 – Desenvolver metodologia para o cálculo do ajuste para perdas em relação aos investimentos representados por instrumentos financeiros, considerando em especial: (i) a inadimplência, (ii) os riscos associados ao devedor, (iii) os riscos associados aos instrumentos financeiros, e (iv) exigências da NBC TG 48. Realizar os ajustes necessários e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia vier a ser implementada.

Achado nº 2.3.1.

14 – Caso a nova metodologia não seja implementada para o exercício de 2019, elaborar o ajuste para perdas em relação aos investimentos representados por instrumentos financeiros, considerando os critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.682/1999 do Banco Central do Brasil e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis de 2019.

Achado nº 2.3.1.

15 – Evidenciar em Notas Explicativas as mudanças ocorridas nas políticas contábeis do FGTS, oriundas do atendimento às recomendações feitas no presente relatório, nas Demonstrações Contábeis do exercício em que forem implementadas as mudanças.

Achados nºs 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.3.1.

16 – Em virtude dos erros de mensuração do ativo, avaliar a conveniência e oportunidade de propor recalcular a base utilizada para a apuração da taxa de administração paga ao Agente Operador, nos últimos cinco exercícios, cobrando a devolução dos valores pagos a maior.

Achados nºs 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.3.1.

17 – Revisar a Resolução nº 570/2008 do CCFGTS, visando aperfeiçoar os critérios utilizados para a definição da base de cálculo para a apuração da taxa de administração, considerando em especial: (i) a utilização das demonstrações separadas do FGTS, (ii) a

eliminação do valor dos investimentos em fundos administrados pelo Agente Operador e para os quais o FGTS também pague taxa de administração ou taxa de desempenho, e (iii) a eliminação dos valores inscritos em dívida ativa.

Achados nºs 2.1.1 e 2.2.3.

18 – Desreconhecer o valor contabilizado no ativo que se relacionem com a Resolução nº 913/2018. Evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis de 2019.

Achado nº 2.2.4.

4 CONCLUSÃO

O FGTS é, na atualidade, um dos principais fornecedores de crédito para empreendimentos nas áreas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O Fundo é responsável pela gestão de quase R\$ 500 bilhões de ativos (tendo como referência a data de 31/12/2017).

Foram auditadas as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2017, compreendendo as seguintes demonstrações e notas explicativas: (i) Balanço Patrimonial; (ii) Demonstração do Resultado do Exercício; e (iii) Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A Unidade apresentou apenas as demonstrações individuais, não divulgando as demonstrações consolidadas. A NBC TG 36 (R3) (item 2.a) (Conselho Federal de Contabilidade, 2015c) exige que uma entidade controladora divulgue demonstrações consolidadas. Essa exigência não impede que a Unidade elabore e apresente suas demonstrações individuais, visto que essas são mais adequadas para o cômputo da taxa de administração ou para a apuração do resultado a ser distribuído.

A Unidade não segrega os seus passivos em circulantes e não circulantes, bem como, não segrega os fluxos de caixa de investimento daqueles oriundos das atividades operacionais. Essas inconsistências afetam a comparabilidade das informações contábeis evidenciadas, não propiciando uma melhor visão da posição e do desempenho econômico-financeiro da entidade, afetando a sua transparência.

Destaca-se, também, que o FGTS não divulga todas as suas transações com partes relacionadas.

Foram identificadas superavaliações do ativo na ordem de R\$ 12 bilhões, decorrentes da ausência do reconhecimento de perdas nas operações de créditos realizados e nas debêntures adquiridas pelo FGTS, e do reconhecimento de ativos contingentes no Balanço Patrimonial de 31/12/2017. Uma parcela desse valor (montante não mensurado pela equipe de auditoria) também afetou o resultado do período divulgado pela entidade.

Foram, ainda, identificadas subavaliações do ativo, na ordem de R\$ 2,14 bilhões, relacionadas ao não reconhecimento de créditos oriundos da dívida ativa do FGTS. Na prática, a Unidade vem utilizando a lógica do regime de caixa para registrar o recolhimento das contribuições feitas pelos empregadores e não o regime de competência, conforme exigência das normas brasileiras de Contabilidade.

Considerando a relevância dos assuntos anteriormente mencionados, as Demonstrações Contábeis, anteriormente citadas, não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, o resultado financeiro e os fluxos de caixa do FGTS, em 31 de dezembro de 2017. Esse contexto conduz a emissão de uma opinião adversa sobre essas demonstrações, conforme apresentado em maiores detalhes no Apêndice I.

Os benefícios a serem alcançados com a implementação das recomendações propostas por este relatório são apresentados no Apêndice II. Além dos benefícios não financeiros, estima-se um montante de benefícios financeiros de cerca de R\$ 3 bilhões.

4 REFERÊNCIAS

- Banco Central do Brasil. (1999). *Resolução nº 2.682, de 22 de dezembro de 1999*. BCB, Brasília.
- Caixa Econômica Federal. (2019a). *Ofício nº 029/2019 DEFUS/DECON*. CEF, Brasília.
- Caixa Econômica Federal. (2019b). *Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON*. CEF, Brasília.
- Caixa Econômica Federal. (2019c). *Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON*. CEF, Brasília.
- Caixa Econômica Federal. (2019d). *Ofício nº 143/2019 DEFUS*. CEF, Brasília.
- Comitê de Pronunciamentos Contábeis. (2010). *Interpretação Técnica ICPC 14*. CPC, Brasília.
- Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (2006). *Resolução CC/FGTS nº 509 de 29 de agosto de 2006*. FGTS, Brasília.
- Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (2012). *Resolução CCFGTS nº 681, de 10 de janeiro de 2012*. CCFGTS, Brasília.
- Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (2014). *Resolução nº 764, de 09 de dezembro de 2014*. CCFGTS, Brasília.
- Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (2018). *Resolução nº 913, de 18 de dezembro de 2018*. CCFGTS, Brasília.
- Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (2019a). *Considerações sobre o Relatório Preliminar de Auditoria do FGTS*. CCFGTS, Brasília.
- Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (2019b). *Ofício SEI nº 31/2019/DEF/FAENDA-ME*. CCFGTS, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2011). *NBC TG Estrutura Conceitual*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2014). *NBC TG 05 (R3) - Divulgação sobre Partes Relacionadas*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2015a). *NBC TG 19 (R2) - Negócios em Conjunto*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2015b). *NBC TG 35 (R2) - Demonstrações Separadas*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2015c). *NBC TG 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2016a). *NBC TA 560 (R1) - Eventos Subsequentes*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2016b). *NBC TG 03 (R3) - Demonstração dos Fluxos de Caixa*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2016c). *NBC TG 39 (R5) - Instrumentos Financeiros: Apresentação*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2016d). *NBC TG 48 - Instrumentos Financeiros*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2017a). *NBC TG 23 (R2) - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro*. CFC, Brasília.

- Conselho Federal de Contabilidade. (2017b). *NBC TG 25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes*. CFC, Brasília.
- Conselho Federal de Contabilidade. (2017c). *NBC TG 26 (R5) - Apresentação das Demonstrações Contábeis*. CFC, Brasília.
- Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (2018). *Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017*. FI-FGTS, Brasília.
- Pietro, M. S. (2017). *Direito Administrativo* (30ª ed.). Rio de Janeiro: Editora Forense.
- Secretaria do Tesouro Nacional. (2019a). *Ofício SEI nº 52/2019/GEREL/CGFIS/SUGEF/STN/FAZENDA-ME*. STN, Brasília.
- Secretaria do Tesouro Nacional. (2019b). *Ofício SEI nº 265/2019/CFORM/DIRCO/STN/FAZENDA-ME*. STN, Brasília.
- Secretaria do Tesouro Nacional. (2019c). *Nota Técnica SEI nº 7/2019/GENOR/CGFIS/SUGEF/STN/FAZENDA-ME*. STN, Brasília.
- Tribunal de Contas da União. (2018). *Decisão Normativa - TCU nº 172, de 12 de dezembro de 2018*. TCU, Brasília.

5 APÊNDICES

Apêndice I – Opinião da Equipe de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis do FCVS

1 Introdução

Nós auditamos as Demonstrações Contábeis do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente à data de 31/12/2017, compreendendo as seguintes demonstrações e notas explicativas: (i) Balanço Patrimonial (ii) Demonstração do Resultado do Exercício e (iii) Demonstração dos Fluxos de Caixa. A estrutura conceitual utilizada para a análise das Demonstrações Contábeis foi a seguinte: (i) Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Gerais; e (ii) demais normas contábeis aplicáveis.

2 Opinião Adversa

Nós conduzimos a auditoria das Demonstrações Contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria (NBC TA) e demais normas aplicáveis. Nossas responsabilidades estão descritas na seção “Responsabilidade da Equipe de Auditoria”. Os trabalhos foram realizados com a independência e ética exigidas de acordo com as NBC TA.

Em nossa opinião, devido à relevância dos assuntos mencionados no parágrafo “base para opinião adversa”, as demonstrações contábeis supracitadas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira e o desempenho das operações e dos fluxos de caixa do FGTS, em 31 de dezembro de 2017.

3 Conclusões Relacionadas com a Continuidade da Entidade

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas tendo como premissa a continuidade das operações da Entidade.

Não identificamos quaisquer incertezas que possam colocar em dúvida a continuidade das operações da Entidade para um período de pelo menos doze meses.

4 Outras Informações

A Administração é responsável pelas outras informações que não estão incluídas nas Demonstrações Contábeis. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange as outras informações e, exceto se explicitamente declarado em nosso relatório, não expressamos qualquer forma de assecuração sobre essas informações.

Em conexão com nossa auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade foi de, quando necessário, ler as outras informações e, ao fazê-lo, considerar se as outras informações foram materialmente inconsistentes ou capazes de distorcer as Demonstrações Contábeis.

Foram considerados os seguintes documentos:

- Plano de contas em uso pelo FGTS e FI-FGTS;
- Balancetes relativos ao período entre 31/11/2016 a 31/12/2017 do FGTS;
- Relatório da auditoria independente do FGTS e do FI-FGTS do exercício de 2017;
- Orçamentos do exercício de 2017 do FGTS e do FI-FGTS;
- Demonstrações Contábeis das entidades controladas pelo FGTS;
- Extratos dos investimentos em Títulos e Valores Imobiliários;
- Extratos dos Depósitos Remunerados da Caixa;
- Relação com informações diversas sobre as provisões referentes às ações judiciais contra o FGTS;
- Relação com informações diversas sobre as operações de crédito do FGTS, tais como Debêntures e Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

Com base no trabalho que realizamos, concluímos que há distorção relevante a partir da análise dessas outras informações.

5 Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais normas aplicáveis, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas Demonstrações Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

6 Responsabilidade da Equipe de Auditoria

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, **mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos**. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

7 Base para opinião adversa

Examinamos as demonstrações contábeis do FGTS, que compreendem o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos fluxos de Caixa relativas a 31/12/2017, bem como as respectivas Notas Explicativas.

Houve um total de R\$ 14.342.486.563,13 de distorções materialmente relevantes nas demonstrações contábeis. Nos parágrafos seguintes, serão destacados os principais pontos que deram base para a opinião adversa anteriormente apresentada:

1. As Notas Explicativas não deixam claro o referencial normativo utilizado para preparação das Demonstrações Contábeis. As normas aplicáveis ao fundo são as Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas Gerais (NBC TG). Verificou-se que a não utilização desse referencial normativo contribuiu para a ocorrência de distorções significativas nas Demonstrações Contábeis.
2. Conforme explicado na Nota 2, o FGTS não realizou a consolidação de suas entidades controladas, sendo o fundo controlador de seis entidades: Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Incorporação, Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Desenvolvimento Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário caixa Convida Suape – FII, Caixa Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Caixa RB Capital Habitação. Esses investimentos, portanto, estão contabilizados com base na equivalência patrimonial, mas de acordo com a norma contábil aplicável, a Unidade deveria ter apresentando as Demonstrações Contábeis consolidadas. Assim, se a controladas tivessem sido consolidadas, muitos elementos nas demonstrações contábeis consolidadas acima referidas teriam sido afetados de forma relevante.
3. O FGTS não realiza ajustes para perdas em relação a operações de crédito com alto risco de não recebimento, gerando distorções significativas estimadas em R\$ 4.616.585.907,16.
4. O FGTS não realiza ajustes para perdas em relação aos seus investimentos em Debêntures com alto risco de não recebimento, gerando distorções significativas estimadas em R\$ 435.930.012,39.
5. São mantidos ativos contingentes em seu Balanço Patrimonial no valor de R\$ 7.589.725.474,75.
6. Os créditos referentes a Dívida Ativa são registrados pelo regime de caixa, gerando uma subavaliação no ativo, estimada em R\$ 2.136.175.181,21.

Adicionalmente, destacam-se situações que, embora não tenham gerado distorções, merecem ser enfatizadas:

1. A Unidade não segrega os passivos em circulantes e não circulantes, o que pode levar os usuários da informação a decisões equivocadas, entre as quais interpretações equivocadas quanto à situação liquidez do fundo.
2. Em relação à Demonstração dos Fluxos de Caixa, a entidade classifica os seus investimentos em títulos da dívida pública brasileira em atividades operacionais, enquanto a classificação adequada deveria ser em fluxos de caixa de investimentos.
3. As Notas Explicativas (Nota 17) não apresentam todas as transações com partes relacionadas.

Apêndice II – Estimativa de benefícios a serem alcançados

Tabela 3 - Recomendações que geram benefícios financeiros.

Recomendação(ões)	Classe (1)	Condição	Benefício em Reais	
			Mensal	Total
3	Gastos indevidos evitados	Redução de 30% das disponibilidades dos fundos de investimento	2.291.666,67	137.500.000,00
7/8	Gastos indevidos evitados	Reconhecimento do ajuste para perdas das operações de crédito	3.847.154,92	230.829.295,36
9/18	Gastos indevidos evitados	Desreconhecimento do ativo	6.324.771,23	379.486.273,74
13/14	Gastos indevidos evitados	Reconhecimento do ajuste para perdas dos investimentos	363.275,01	21.796.500,62
16	Valores recuperados	Devolução dos valores pagos a maior	16.407.865,22	984.471.913,32
17	Gastos indevidos evitados	Reformulação da base de cálculo	29.660.171,82	1.779.610.309,06
Total				3.318.834.448,49

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019).

Nota: (1) De acordo com a Instrução Normativa MTCGU nº 4/2018.

Quadro 2 - Recomendações que geram benefícios não financeiros.

Recomendação(ões)	Classe (1)	Benefício
1/4/5/15	Missão, Visão e/ou Resultado	Propiciará maior transparência das finanças da entidade, permitindo uma análise conjunto do grupo econômico formado pelo FGTS e suas controladas.
2	Missão, Visão e/ou Resultado	Evitará que grupos de cotista sejam beneficiados em detrimentos a outros grupos.
6	Missão, Visão e/ou Resultado	Propiciará maior transparência da atuação do FGTS, permitindo conhecer as transações realizadas com entidades que exercem influência em suas decisões.
10/11/12	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos	Permitirá a correta evidenciação dos valores em processo de cobrança.

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019).

Nota: (1) De acordo com a Instrução Normativa MTCGU nº 4/2018.

Apêndice III – Reclassificação dos fluxos de caixa operacionais

Tabela 4 - Demonstração dos Fluxos de Caixa – FGTS – 31/12/2017 – Valores em R\$ – Reclassificação.

	Opção 1	Opção 2
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimento de operações de crédito	65.121.426	65.121.426
Liberações de operações de crédito	(92.036.016)	(92.036.016)
Recebimentos/Repasses STN LC 110/01	-	-
Pagamento de comissões e tarifas	(4.944.558)	(4.944.558)
Pagamento de despesas eventuais e administrativas	(85.396)	(85.396)
Atualização monetária e rendimentos	2.981.098	2.981.098
Receitas eventuais	268.198	268.198
Juros Recebidos		8.196.944
Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelas Atividades Operacionais	(28.695.248)	(20.498.304)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aplicação		
Títulos públicos federais	-	-
Certificados de recebíveis imobiliários	-	-
FII-FGTS	-	-
Debêntures	-	-
Letras de Crédito Imobiliário	-	-
Resgate		
Títulos públicos federais	13.989.845	13.989.845
Certificados de recebíveis imobiliários	3.491.029	3.491.029
FI-FGTS	-	-
FII-FGTS	-	-
Juros de títulos públicos federais	6.470.741	-
Juros recebidos – CVS	243.451	-
Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC	1.328.902	-
Juros e Amortização - LCI	153.850	-
Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelas Atividades de Investimento	25.677.818	17.480.874
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Arrecadação recebida	146.409.811	146.409.811
Pagamento de saques	(174.487.099)	(174.487.099)
Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	(28.077.288)	(28.077.288)
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(31.094.718)	(31.094.718)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	48.515.650	48.515.650
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	17.420.932	17.420.932

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019).

Notas: Opção 1 – Considerando a receita de juros como atividade de investimento, de acordo do item 33 da NBC TG 03 (R3). Opção 2 – Considerando a receita de juros como atividade operacional.

Apêndice IV – Entidades que compunham o Conselho Curador do FGTS, em 31 de dezembro de 2018.

Representantes do Governo:

- Ministério do Trabalho;
- Ministério das Cidades;
- Presidência da República (Casa Civil e Secretaria-Geral);
- Ministério da Fazenda;
- Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços;
- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
- Ministério da Saúde;
- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;
- Caixa Econômica Federal;

Representantes dos Empregados:

- Força Sindical;
- Central Única dos Trabalhadores;
- União Geral dos Trabalhadores;
- Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil;
- Central dos Sindicatos Brasileiros;
- Nova Central Sindical de Trabalhadores;

Representantes dos Empregadores:

- Confederação Nacional da Indústria;
- Confederação Nacional do Sistema Financeiro;
- Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo;
- Confederação Nacional de Serviços;
- Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços; e
- Confederação Nacional do Transporte.

Apêndice V – Ajuste para perdas das operações de crédito.

Tabela 5 - Estimativa do ajuste para perdas das operações de crédito

Classificação	Atraso médio (em dias)	Total das operações de crédito (R\$)	Percentual	Valor do ajuste para perdas (R\$)
B	19,6	145.117.777,57	1%	1.451.177,77
C	54,2	110.244.991,88	3%	3.307.349,75
H	3.792,9	4.611.827.379,64	100%	4.611.827.379,64
Somatório				4.616.585.907,16

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019) a partir de informações enviadas pelo FGTS (2019).

Apêndice VI – Créditos relacionados ao FCVS.

Tabela 6 - Análise inicial dos créditos vinculados ao FCVS

Conta	Natureza (Valores em R\$)	
	Efetiva	Contingente
1.4.2.65.13-1 CREDITOS CEDIDOS-FDO DE COMP DE VAR SAL	1.311.379.774,84	166.269.166,69
1.4.2.65.13.03-6 CR CEDIDOS FCVS - PAG/RECEB CONDICIONAIS	(47.159,85)	-
1.4.2.65.13.04-4 CR CEDIDOS FCVS - RDAS A INCORPORAR	3.730.718,84	-
1.4.2.65.13.06-0 CR CEDIDOS FCVS - FINANCIAMENTO COM SD NEG	68.426,54	-
1.4.2.65.50.05-5 Não habilitados	-	67.943.168,50
1.4.2.65.50.06-3 Habilitados	-	49.313.931,92
1.4.2.65.50.07-1 Homologados sem manifestação	-	13.587.945,73
1.4.2.65.50.08-0 Homologados e validados	3.692.781.109,79	-
1.4.2.65.50.09-8 Homologados em recurso	-	880.799.582,37
1.4.2.65.50.10-1 Saldo residual a capturar	(964.470,92)	-
1.4.2.65.50.11-0 Dif Decreto 97.222 - Juros a Rec da União	1.329.123.775,92	-
1.4.2.65.50.14-4 Homologado com negativa de cobertura	-	727.694.578,78
1.4.2.65.50.18-7 Descontos Resolução CCFGTS 509/2006	(147.093.941,31)	-
1.4.2.65.50.19-5 Recebimentos Específicos Títulos p/Novação	(640.101,13)	-
Somatório	6.188.338.132,72	1.905.608.373,99

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019) a partir de informações enviadas pelo FGTS (2019).

Tabela 7 - Análise final dos créditos vinculados ao FCVS

Crédito	Valor da distorção (R\$)
Ativo Contingente – classificação a partir da resposta à SA 201801473/009	1.905.608.373,99
Motivo 41 - Pendência antecipação a pagar/deduzir BRJ	689.807.642,00
Motivo 02 - Contratos não auditados	535.281.986,00
Total	3.130.698.002,09

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019) a partir de informações enviadas pelo FGTS (2019).

Apêndice VII – Créditos a recuperar (dívida ativa) do FGTS.

Tabela 8 - Média da dívida ativa recebida – 2012 a 2018

Ano	Total Anual (corrigido pelo INPC) em R\$
2012	84.895.767,77
2013	135.533.109,70
2014	150.586.021,97
2015	147.273.491,89
2016	157.008.274,65
2017	190.615.869,83
2018	220.423.075,86
Valor Médio	155.190.801,67

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019) a partir de informações enviadas pelo FGTS (2019).

Tabela 9 - Valor projeto de dívida ativa – 2019 a 2048

Ano projetado	Valor presente em R\$
2019	146.406.416,67
2020	138.119.261,01
2021	130.301.189,63
2022	122.925.650,59
2023	115.967.594,90
2024	109.403.391,41
2025	103.210.746,62
2026	97.368.628,88
2027	91.857.197,06
2028	86.657.733,08
2029	81.752.578,37
2030	77.125.073,94
2031	72.759.503,71
2032	68.641.041,24
2033	64.755.699,28
2034	61.090.282,34
2035	57.632.341,83
2036	54.370.133,80
2037	51.292.579,06
2038	48.389.225,53
2039	45.650.212,76
2040	43.066.238,46
2041	40.628.526,85
2042	38.328.798,91
2043	36.159.244,26
2044	34.112.494,58
2045	32.181.598,66
2046	30.359.998,74
2047	28.641.508,24
2048	27.020.290,79
Somatório	2.136.175.181,21

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU (2019) a partir de informações enviadas pelo FGTS (2019).

Apêndice VIII – Estimativa de ajuste para perdas nas debêntures.

Emitente	Valor em R\$ em 31/12/2017	Classificação	Percentual	Ajuste para perda em R\$ em 31/12/2017
Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A.	354.656.781,43	D	10,0%	35.465.678,14
OAS Empreendimentos S.A.	6.894.265,75	H	100,0%	6.894.265,75
Moura Dubeux Engenharia S.A.	115.877.401,39	H	100,0%	115.877.401,39
Viver Incorporadora e Construtora S.A.	204.553.779,21	G	70,0%	143.187.645,45
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações	171.090.124,27	G	70,0%	119.763.086,99
BRK Ambiental - Jaguaribe S.A.	26.164.019,20	B	0,5%	130.820,10
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	343.265.809,50	A	0,5%	1.716.329,05
Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.	64.607.970,00	B	0,5%	323.039,85
Essencis Soluções Ambientais S.A.	96.381.134,45	A	0,5%	481.905,67
Aquapolo Ambiental S.A.	313.187.824,19	A	0,5%	1.565.939,12
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG	241.651.938,82	A	0,5%	1.208.259,69
Araucária Saneamento S.A.	110.674.350,00	A	0,5%	553.371,75
BRK Ambiental – Manso S.A.	445.662.311,35	A	0,5%	2.228.311,56
LAMSA - Linha Amarela S.A.	308.256.998,35	B	0,5%	1.541.284,99
Metrobarra S.A.	998.534.579,06	A	0,5%	4.992.672,90
Somatório				435.930.012,39

Apêndice IX – Análise da manifestação da Unidade Auditada.

A manifestação da Unidade Auditada ocorreu por intermédio dos seguintes documentos:

- Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON e seus anexo, de 12 de junho de 2019 (Caixa Econômica Federal, 2019b) – Visão do Agente Operador; e
- Considerações sobre o Relatório Preliminar de Auditoria do FGTS, de 13 de junho de 2019 (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a) – Visão do Conselho Curador.

A seguir são apresentados o resumo da manifestação da Unidade e a análise da equipe desta CGU, de forma agregada de acordo com os itens do presente relatório.

Item “2.1.1 Ausência de consolidação das Demonstrações Contábeis”

O Agente Operador informou que “até o exercício de 2017 a estrutura de relatório financeiro do FGTS foi elaborada para satisfazer às necessidades de informações contábeis de usuários específicos”, em especial, a “prestação de contas anual feito pelo administrador ao Conselho Curador -CCFGTS e posteriormente para o Tribunal de Contas da União – TCU” (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Complementou que “o processo de prestação de contas do FI-FGTS e do FGTS apreciado por esses usuários é feito de forma segregada, em função da sua relevância e independência” (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Em relação às propostas de recomendações, apresentadas e discutidas na reunião de busca conjunta, o Agente Operador destacou que (Caixa Econômica Federal, 2019b):

- “a não consolidação das Demonstrações Financeiras não gera impactos relevantes na apresentação dos resultados do FGTS”;
- A Resolução do CCFGTS nº 854/2017, que trata sobre a distribuição do resultado positivo é aplicado “em relação a demonstração individual elaborada para fins de prestação de contas”;
- Será necessária a revisão do cálculo da taxa de administração, como reflexo da consolidação, para definir quais demonstrações contábeis serão utilizadas: consolidada ou individual; e
- Em 2018, “o CCFGTS no uso de suas atribuições autorizou o resgate de cotas de recursos do FI-FGTS”, em um montante de R\$ 5 bilhões.

Inicialmente é importante ressaltar o que vem sendo apresentado no presente relatório. A consolidação das demonstrações não é uma escolha da entidade, mas sim, uma exigência das normas contábeis em vigência no país, para aquelas entidades que possuam controladas.

A consolidação também não elimina ou invalida a publicação das demonstrações separadas. Se houver alguma obrigação legal ou necessidade gerencial, uma entidade deve ou pode divulgar suas demonstrações separadas, além da divulgação obrigatória das demonstrações consolidadas.

Destaca-se, também, que o processo de prestação de contas à sociedade, por intermédio do TCU, não é imutável e que a Corte de Contas Brasileira pode vir a optar por demonstrações consolidadas como já o fez para alguns órgãos do Poder Executivo Federal.

Em relação às propostas de recomendações, destaca-se que:

- A possível não afetação (ou afetação irrelevante) dos resultados individuais não retira a exigência da consolidação, de acordo com a NBC TG 36 (R3);
- Foi proposta a revisão da norma que rege a distribuição dos resultados foi proposta no presente relatório (ver Recomendação 2) ao CCFGTS, inclusive visando mitigar os efeitos da não realização de resultados (não convertidos em caixa até a sua distribuição); e
- Foi proposta a revisão da norma que rege a metodologia utilizada para o cálculo da taxa de administração, a ser feita com base nas demonstrações separadas e com exclusão dos investimentos em fundos administrados pelo Agente Operador e para os quais o FGTS também pague taxa de administração ou taxa de desempenho (ver Recomendação 17).

Ainda sobre as recomendações, faz-se necessário esclarecer que a análise do excesso de liquidez não deve se restringir ao FI-FGTS, mas que deve ser aplicado a todos os fundos de investimento do FGTS. Ademais, o objetivo da recomendação é propor uma reflexão ao CCFGTS sobre a atual gestão de tesouraria de seus fundos, pois o excesso de liquidez se traduz na realidade em despesas com taxa de administração (aumento do ativo implica em aumento do patrimônio líquido na mesma proporção, não importando se a base de cálculo é o ativo ou o patrimônio líquido) e no custo de oportunidade de realização de novas operações de crédito ou de outros investimentos.

Por fim, destaca-se que o CCFGTS (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a) concordou com as propostas de recomendação para este item e não teceu comentários sobre o tema.

Item “2.1.2 Ausência de segregação dos passivos”

O Agente Operador informou que seu entendimento é “que as contas vinculadas do FGTS têm natureza de exigibilidade semelhante aos Depósitos à Vista” e que poderia ser sacadas a qualquer momento (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Em relação à recomendação, o Agente Operador descreveu que “será necessário o desenvolvimento de uma metodologia específica pelo gestor do Fundo” e que, por isso, somente poderá realizar a segregação do passivo a partir do exercício de 2019 (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Novamente, conforme foi discutido ao longo do presente relatório, a segregação dos passivos em circulante e não circulante é uma exigência das normas contábeis brasileiras e não uma escolha da entidade. Além disso, a comparação feita pelo Agente Operador não é procedente. Os depósitos à vista são entregas voluntárias de recursos por parte de terceiros que um buscam livremente uma instituição financeira para receber seus recursos. Não há restrição para a retirada total do recurso, apenas questões burocráticas.

A sua vez, as contas vinculadas são depósitos compulsórios e estão condicionados a um conjunto de regras para serem utilizados. Por exemplo, se um trabalhador ingressar em uma empresa e lá permanecer até a sua aposentadoria, se quiser sacar em espécie o seu 'FGTS' (ou seja, não pretende utilizar das outras formas, que não são irrestritas, mas sim condicionadas em normativas e possuem um conjunto de restrições a serem observadas), somente o fará quando se aposentar.

De igual modo, se os recursos estão disponíveis para pronta retirada, não poderia o FGTS realizar operações de crédito de longo prazo, senão correria o risco de não ter recursos para cobrir os prováveis saques (disponibilidade imediata e irrestrita, se gozassem das mesmas prerrogativas dos depósitos à vista). Em dezembro de 2017, havia um montante de R\$ 383,7 bilhões em depósitos vinculados contra um montante de R\$ 317, 8 bilhões em operações de crédito.

A recomendação inicialmente proposta foi reformulada para que a exigência ocorra a partir das demonstrações referente ao exercício de 2019.

Em relação a esse item, o Conselho Curador, além de solicitar a dilatação do prazo e concordar com a proposta de recomendação, sugeriu a inclusão em nota explicativa da “expectativa de arrecadação para o próximo ano, com o objetivo de evitar que uma análise de liquidez corrente induza o analista a entender que o fundo não tem ativos circulantes suficiente (sic) para suportar seus passivos circulantes” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a).

Item “2.1.3 Não apresentação dos fluxos de caixa de investimento”

O Agente Operador informou que “será efetuada a segregação dos fluxos de caixa das atividades de investimento dos fluxos das atividades operacionais para os Títulos Públicos Federais a partir das Demonstrações Financeiras de 2018” (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Contudo, afirmou que “as aplicações em operações compromissadas representas (sic) por Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional” “continuarão inseridos nos fluxos de caixa de atividades operacionais” (Caixa Econômica Federal, 2019b). Segundo o Agente Operador, a decisão seria justificada porque tais operações “são necessárias para compor a reserva de liquidez do FGTS, destinada a assegurar a capacidade de pagamento de gastos eventuais” (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Em primeiro lugar, se faz necessário dizer que a segregação entre os fluxos das atividades operacionais e os de investimento é uma exigência das normas contábeis vigente e não uma escolha da entidade.

Em segundo, a justificativa apresentada pelo Agente Operador é inadequada e insuficiente para permitir que fluxos tipicamente de investimento sejam apresentados como fluxos operacionais.

Investir em títulos públicos, com exceção de instituições financeiras e assemelhadas, é comumente uma atividade de investimento. Qualquer tesouraria de uma entidade não financeira fará aplicações de curto (ou até mesmo curtíssimo) prazo para evitar o acúmulo ou a falta de liquidez da entidade. Mesmo assim, tais atividades representam investimentos à luz da NBC TG 03 (R3).

Os fluxos de caixa de investimentos representam as reduções e os aumentos de caixa que não afetam o resultado do período (com a exceção de receitas e despesas financeiras atreladas a esses investimentos, quando for a opção da entidade) e não são oriundas de financiamentos obtidos ou concedidos aos sócios ou a terceiros (que seriam atividades de financiamento). A compra ou a venda (ou o resgate) de um título público não representa um atividade operacional do FGTS (pois não afeta o seu patrimônio líquido) e não é oriunda de um financiamento obtido ou concedido a sócios ou terceiros, logo, é claramente uma atividade de investimento.

Ressalta-se que a NBC TG 03 (R3) não abre exceção como a descrita pelo Agente Operador. Assim, não possível a manutenção de tais atividades como se operacionais fossem.

Por fim, destaca-se que além de concordar com a proposta de recomendação, o CCFGTS sugeriu que “essa separação entre resultados operacionais e financeiros também seja aplicada à Demonstração de Resultados do Exercício, o que permitirá computar o resultado operacional do FGTS” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a).

Item “2.1.4 Divulgação incompleta de informações sobre transações com partes relacionadas”

O Agente Operador informou que “o conceito de maioria simples apresentado no Decreto nº 99.684/90 não é equivalente à definição de consentimento unânime de que trata a NBC TG 19 (R2) e, portanto, não é caracterizado o controle compartilhado entre os membros do CCFGTS” (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Todavia, “em paralelo as discussões (que) serão feitas no âmbito do CCFGTS”, irá realizar a divulgação de “transações relevantes, a exemplo daquelas evidenciadas pela equipe da CGU” no Relatório de Gestão a partir do exercício de 2018 (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Sem alongar a discussão, muito além do que já foi apresentado nesse relatório, é importante destacar que é impossível que uma entidade não seja controlada por uma pessoa física ou jurídica ou por um grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas. O não controle representa um estado de anarquia, o que não é compatível com o conceito de uma entidade que não apresenta evidências de descontinuidade.

Naturalmente a NBC TG 19 (R2) não trará exemplos exclusivos da realidade brasileira, pois, assim como ocorre com as demais NBCs TG, a norma é baseada em princípios e não em regras. Cabe à entidade fazer julgamentos baseados em premissas realistas (o não controle, por exemplo, não é um premissa realista), e identificar qual o tipo de controle que é exercido pelas entidades que compõe o CCFGTS.

Após essas discussões e análises, a entidade será capaz de identificar quais transações são relevantes e divulgará as mesmas. Esse processo aumentaria a *accountability* do FGTS, em especial para os seus principais interessados: os seus cotistas.

Em relação a esse item, o CCFGTS informou que entende ser “necessário ampliar a transparência sobre as transações entre o FGTS e a Caixa, quando exerce o papel de Agente Operador” e que considera que, mesmo o Agente Operador estando afastado

do Conselho Curador a partir de 2019, é capaz de exercer “influência significativa [...] na gestão do Fundo, pelo fato de lhe serem atribuídos poderes normativos que afetam o acesso aos recursos do FGTS” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a).

Em relação à implementação da proposta de recomendação, além de concordar com a mesma, o CCFGTS descreve que (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a):

dependerá, entretanto, de debates no âmbito do Conselho Curador, que estão sendo abarcados pelo processo de planejamento estratégico, em curso desde abril de 2019, com previsão de conclusão no início do segundo semestre.

Item “2.2.1 Ausência de ajuste para perdas referente às operações de crédito”

O Agente Operador retificou a informação encaminhada a esta CGU, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201801473/009, em 22 de fevereiro de 2019. Alegou que a dívida vencida que fora informada continha juros moratórios e que “no processo de cobrança das operações de crédito em atraso, pode ocorrer a dispensa” de tais juros (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Complementou que “avalia e considera o *rating* das instituições financeiras no momento de abertura do crédito com recursos do FGTS” e que leva “em consideração a avaliação da qualidade das garantias e os garantidores” (Caixa Econômica Federal, 2019b). Concluiu que “o aval dado pela União ou pela Caixa é uma garantia inerente à operação de crédito e reduz a exposição de possíveis perdas” (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Em relação às recomendações propostas, manifestou que (Caixa Econômica Federal, 2019b):

- “Até 2017 estava vigente a IAS 39, que trabalha com o conceito de perda incorrida” e que “eventual inadimplência ou atraso não se configura em perda incorrida”;
- “atuará junto ao CCFGTS no desenvolvimento de modelo de risco de crédito que contemple os aspectos de perda esperada” nos moldes do IFRS 9; e
- Seria avaliada a recomendação de aplicação de metodologia similar à proposta na Resolução nº 2.682/1999 do BCB, enquanto não houver a definição do modelo de risco.

Em relação à retificação das informações anteriormente prestadas pelo Agente Operador, a mesma foi considerada por esta equipe da CGU, reduzindo o montante inicialmente apontado como distorção, sem, contudo, afetar a materialidade da distorção (inicialmente foi estimada uma perda de R\$ 13,3 bilhões, que fora retificada para uma de R\$ 4,6 bilhões).

Entretanto, a retificação de informações apresenta elementos que tornam inconsistentes os argumentos apresentados pelo Agente Operador, para o não reconhecimento da perda, no exercício de 2017. Ora, se a inadimplência eventual não representa uma perda incorrida, qual o motivo para se deixar de reconhecer os juros moratórios? A dispensa do pagamento de juros moratórios é uma faculdade do credor

e não um direito automático do devedor. Não existe uma resolução que torne automaticamente dispensável a cobrança de juros moratório nas operações de crédito realizadas pelo FGTS.

As entidades deixam de reconhecer os juros moratórios em ativos financeiros, em decorrência de estarem reconhecendo a perda de valor do mesmo. Não faz sentido aumentar um valor nominal de um ativo financeiro para ter que aumentar o valor da perda reconhecida, de modo que o valor líquido do ativo esteja de acordo com a expectativa da entidade. Assim, o reconhecimento de juros moratórios somente deve ser interrompido, quando não há expectativa de recebimento do mesmo.

Ainda sobre o argumento de que não houve perda incorrida, não parece que atrasos médios de 3.792 dias (mais de 10 anos) possam ser considerados como eventuais. De igual modo, o montante de R\$ 4,6 bilhões não pode ser considerado imaterial ou de pouca significância.

Nota-se mais uma vez o entendimento conceitual equivocado entre um ativo e um ativo contingente. A operação de crédito é um ativo financeiro sujeito ao reconhecimento de perdas, sempre que houver indícios de redução dos benefícios econômicos dele esperados. E, obviamente, atrasos significativos são fortes evidências de que não haverá, parcial ou integralmente, fluxos de benefícios econômicos para o FGTS.

A garantia dada pela União ou pelo Agente Operador não representa um recurso controlado pelo FGTS, pois esse somente poderá dispor do mesmo após a execução do garantidor (o que não ocorreu em 10 anos), compreendendo, assim, uma mera expectativa antes da execução, ou seja, um ativo contingente.

Em relação a essa temática e às recomendações propostas, o CCFGTS discorreu que “não há considerações adicionais ou críticas em relação ao entendimento da CGU”, complementando que “algumas das recomendações poderão ter sua implementação viabilizada apenas nas demonstrações referentes ao exercício de 2019” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a).

Item “2.2.2 Reconhecimento de ativos de natureza contingente no Balanço Patrimonial”

O Agente Operador entende que os créditos vinculados ao FCVS surgem “com a contratação do financiamento com cobertura do FCVS, por um ou mais mutuário, permanecendo o saldo residual com cobertura do FCVS” e que o “saldo residual permanece reconhecido como um ativo do agente financeiro [...], configurando-se, portanto, como um instrumento financeiro sujeito a imparidade” (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Ademais com o advento da Lei nº 10.150/200, “revela-se incontestável o direito dos agentes financeiros, inclusive do FGTS, ao resgate pelo FCVS, e subsidiariamente pela União, dos créditos relativos aos saldos devedores residuais” (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Em relação às dívidas do Produban, o Agente Operador informou que “estas foram liquidadas em 2019”. (Caixa Econômica Federal, 2019b)

Em relação as propostas de recomendação, o Agente Operador destacou que (Caixa Econômica Federal, 2019b):

- Discorda “com a classificação do ativo referentes aos valores do FCVS, como ativo contingente”; e
- Em relação aos créditos não homologados, irá desenvolver um “modelo que capture perdas esperadas”.

Antes de se passar à análise dos argumentos apresentados, faz-se necessário esclarecer que no presente relatório não foi afirmado que todo e qualquer crédito vinculado com o FCVS seja um ativo contingente. O que está descrito no relatório é que a obrigação do FCVS surge quando a Administradora do FCVS reconhece a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida do FCVS e, por consequência, esse também seria o fato gerador do ativo para os credores do FCVS.

Nota-se que os créditos homologados e validados são os únicos que atendem a todos os critérios anteriormente citados. Consequentemente, os créditos em outros estágios não atenderiam ao conceito e características de um ativo e como dependem de evento futuro e incerto, apresentariam natureza contingente.

Voltando à análise da argumentação anteriormente descrita, percebe-se que há uma confusão entre o direito de pleitear e o direito de receber o pagamento pela existência de saldo residual.

A Lei nº 10.150/2000 garantiu a todas as instituições financeiras que possuíam financiamentos imobiliários cobertos pelo FCVS, o amplo e irrestrito direito de pleitear o pagamento dos respectivos saldos residuais. Isto permitiu que fossem reduzidos os ruídos no mercado financeiro e estabeleceu critérios para o pagamento de tais saldos.

Entretanto, esse direito não significa que todos aquelas que pleitearem serão pagas. Existe um conjunto de condicionantes e requisitos que devem ser preenchidos para que seja garantido o segundo direito, o de receber o pagamento pelo saldo residual.

Se a lógica do Agente Operador fosse válida, a Lei nº 10.150/2000 não teria estabelecido condicionantes e requisitos e, realmente, o ativo surgiria no momento de requisição. Além disso, não seria necessária a manutenção da atual estrutura da Administradora do FCVS, nem a alocação da carga horária de servidores desta CGU, da STN, PGFN e do BCB para tratar esse assunto.

Nota-se que o ativo não pode ser entendido com um conjunto de bens e direitos, como o fora em passado não tão longínquo das normas e práticas contábeis brasileiras. Alguns bens e alguns direitos não darão origem a um ativo se não forem observadas as condições estabelecidas pela NBC TG Estrutura Conceitual.

Voltando mais uma vez ao caso em análise, nota-se que somente quando confirmado o direito de recebimento, isto é, no momento em que o FCVS atesta a existência da dívida, é que os credores podem considerar que os créditos vinculados ao FCVS são ativos, pois não dependem de evento futuro para serem realizados. Nota-se, assim, que só o fato de ter reunido toda a documentação necessária e tendo pleiteado o crédito não dá garantia de que o recurso passe a ser controlado por uma entidade.

Um exemplo similar, guardadas as devidas particularidades, são as ações judiciais nas quais uma entidade seja o polo ativo. A ação somente será aceita pelo Poder

Judiciário se a entidade possuir o direito de pleitear o objeto requerido, direito esse estabelecido em lei ou outros normativos.

Seguindo o raciocínio proposto pelo Agente Operador, a entidade, ao pleitear o direito, deveria reconhecer um ativo, mesmo que por estimativa, pois haveria uma lei que lhe garante o referido direito. Na prática isso não acontece, pois, o direito de pleitear não traz a liquidez e a certeza de que haverá um fluxo positivo de benefícios econômicos. A entidade somente reconhecerá um ativo, após o trânsito em julgado, quando será determinada a liquidez e certeza de dispor do objeto pleiteado.

No caso em tela, os créditos vinculados com o FCVS se assemelham a tais ações judiciais. Antes da apuração da liquidez e certeza, são meras expectativas e tem natureza contingente. Após a apuração de liquidez e certeza (evento passado que dá origem ao ativo), passam a representar um recurso controlado pela entidade.

O caso Produban, apresentado nesse relatório, é um exemplo da incerteza que paira sobre os créditos vinculados com o FCVS, antes da apuração da sua liquidez e certeza. O Produban foi extinto em 1997, três anos antes da edição da Lei nº 10.150. Após a referida lei, houve discussões envolvendo tais créditos por cerca de 19 anos até a sua liquidação. Ao longo desse período, uma parcela significativa do valor inicialmente reconhecido pelo FGTS teve que ser baixado, pois não apresentaram a liquidez e a certeza necessárias e não se converteram em fluxos positivos de benefícios econômicos.

Em relação a essa temática e às recomendações propostas, o CCFGTS discorreu que “não há considerações adicionais ou críticas em relação ao entendimento da CGU”, complementando que “algumas das recomendações poderão ter sua implementação viabilizada apenas nas demonstrações referentes ao exercício de 2019” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a).

Item “2.2.3 Ausência de registro de ativos referentes à dívida ativa”

O Agente Operador informou que (Caixa Econômica Federal, 2019b):

- “A liquidez da arrecadação dos débitos inscritos em Dívida Ativa é de natureza incerta”;
- “A prestação de serviços por empregados regidos pela CLT [...], não configura a constituição de um direito do Fundo, mas sim do trabalhador”;
- “o fato gerado para fins de reconhecimento no Balanço é a contribuição efetiva por meio do seu recolhimento pelos empregadores na rede bancária”;
- “O fato de o FGTS ter o convênio com a SIT e com a PGFN para a cobrança dos valores devidos não caracteriza esses valores como ativo do Fundo”;
- “existe a possibilidade que o trabalhador receba diretamente do empregador o recurso não depositado, inclusive por via judicial”; e
- “Um outro fato a ser considerado, é que teríamos um ativo reconhecido contra um passivo para o qual incidiria taxa de administração”.

Antes da análise aos pontos destacados pelo Agente Operador, faz-se necessária a discussão sobre a origem da contribuição ao FGTS e o princípio contábil da entidade.

Em sentido lato, a contribuição ao FGTS é um tributo cuja exigibilidade decorre da capacidade da União de instituir contribuições sociais, conforme descreve o art. 149

da Carta Magna brasileira. Sendo um tributo, da espécie contribuição social, seu fato gerador depende de uma situação específica e não depende de uma atividade estatal.

Conforme descrito no presente relatório, a situação específica que é o fato gerador está descrita no art. 15 da Lei nº 8.036/1990: a cada mês, quando da efetiva prestação de serviço, todos os empregadores que possuem contratos regidos pela CLT estão obrigados a recolher oito por cento da remuneração paga ou devida.

Observa-se que a contribuição ao FGTS não é uma contribuição voluntária e sim obrigatória. Isso é importante pois se voluntária fosse, o FGTS, enquanto entidade, não poderia atuar na cobrança do respectivo valor. É justamente em razão dessa obrigatoriedade que a SIT e a PGFN atuam para identificar as contribuições em atraso e promover a cobrança dos empregadores inadimplentes.

Em relação ao princípio contábil da entidade, o mesmo descreve que há uma autonomia patrimonial entre os proprietários e a entidade, ainda que essa pertença aos primeiros. Quando um proprietário integraliza sua parcela no patrimônio de uma entidade, aquela parcela passa integrar o patrimônio da entidade na qualidade de um ativo ou um passivo e o ativo do proprietário passa a ser a sua participação.

O FGTS é uma entidade sui generis e entender a sua formação auxilia na compreensão da aplicação do princípio da entidade, bem como, dos efeitos da imposição de contribuição ao fundo. Os empregados regidos pela CLT são os proprietários do FGTS. Contudo, esses proprietários não integralizam voluntariamente a sua parcela no patrimônio do FGTS, ao contrário, o fazem em decorrência da Lei nº 8.036/1990, conforme explicado anteriormente.

A Lei nº 8.036/1990 em nenhum momento descreveu que o FGTS somente seria responsável pelas parcelas recebidas através da rede bancária. A referida Lei transferiu a obrigação primária de cobrança do recolhimento da contribuição social do empregado (por isso existe a possibilidade de este vir a receber sem a intermediação do FGTS) para o FGTS. A contribuição é feita pelo empregador, tendo como beneficiário o empregado. Porém, esse último é obrigado, pela força da lei, a contribuir (aportar capital) para a formação do patrimônio do FGTS.

Nota-se que a entidade contábil denominada FGTS pertence aos empregados regidos pela CLT e seu patrimônio, além de outras parcelas, é formado pela contribuição social instituída em lei. A Lei nº 8.036/1990 também estabeleceu que haveria um grupo de entidades que, apesar de não serem proprietárias do FGTS, seriam responsáveis por sua gestão (e conseqüentemente, o seu controle). Desse modo, aumenta-se a complexidade sobre o FGTS, que pertence aos empregados celetistas, mas esses não escolhem diretamente as entidades e/ou pessoas que compõem a alta administração do FGTS.

Retornando à análise dos argumentos apresentados pelo Agente Operador, observa-se que há alguns equívocos que levam à aplicação do regime de caixa e não o de competência.

Conforme descrito anteriormente, o fato gerador da contribuição ao FGTS é a efetiva prestação de serviços em uma relação de trabalho regida pela CLT. É nesse momento que surge um ativo que, apesar de pertencer originalmente ao empregado celetista, foi por lei transferido ao FGTS, recebendo o empregado a contrapartida de aumento da sua participação no patrimônio do fundo. Assim, o ativo derivado da contribuição é sim um ativo do FGTS, considerando-se a autonomia patrimonial descrita

pelo princípio da entidade e da natureza impositiva de que o valor deve ser repassado ao FGTS e não ao empregado. O empregado, no papel de sócio, receberá um outro ativo que é a sua participação no patrimônio do FGTS.

Esse ativo do FGTS pode assumir duas formas possíveis: (i) caixa; e (ii) recebível. Quando o empregador faz o recolhimento tempestivo, entrará caixa para o FGTS e esse será responsável por identificar o empregado beneficiário e lhe atribuir o aumento de participação no patrimônio do fundo. Quando o empregado não faz o recolhimento, surge o recebível para o FGTS, contudo esse não pode reconhecer o aumento da participação do empregado, pois não houve disponibilidade de caixa.

Aqui está uma questão basilar para se esclarecer a confusão feita pelo Agente Operador, que o leva a contabilizar as contribuições pelo regime de caixa e não de competência. Apenas a contribuição efetiva, ou seja, aquela cujo caixa ingressou no FGTS é que pode causar aumento da participação do empregado no FGTS. Porém, não reconhecer o direito a receber a contribuição é aplicar o regime de caixa para o reconhecimento do recebível, o que não é autorizado pelas normas contábeis vigentes no país.

Está-se diante de duas situações distintas. A primeira se refere ao reconhecimento do ativo derivado da imposição legal de contribuição ao FGTS. A segunda se refere ao aumento da participação do empregado celetista no patrimônio do FGTS,

De acordo com o que já fora discutido, o fato gerador original é a efetiva prestação de serviços em relação de trabalho regida pela CLT. Contudo, o FGTS enquanto entidade não é onipresente, nem onisciente. Por isso, não é possível conhecer todas as ocorrências do fato gerador original, o FGTS precisa identificar fatos geradores secundários para identificar o surgimento do ativo. O primeiro fato gerador secundário é o efetivo recolhimento da contribuição, ou seja, quando o empregado recolhe o valor utilizando a rede bancária. Nesse fato gerador secundário é possível identificar o surgimento do ativo do FGTS (caixa) e do ativo do empregador (participação no patrimônio do FGTS).

O segundo fato gerador secundário decorre da atuação da SIT e da PGFN para apurar a ocorrência de não recolhimento. A SIT e a PGFN, quando assim atuam, o fazem por estarem na estrutura administrativa do FGTS e por possuírem competências legais para tanto. Nesse segundo fato gerador secundário é possível identificar o surgimento do ativo recebível do FGTS e como ainda não houve ingresso de caixa, não é possível o reconhecimento do ativo do empregado.

Nesse sentido, faz-se necessário complementar a análise sobre a contrapartida pelo surgimento do ativo recebível. Quando o empregador efetivamente recolhe a contribuição, há o reconhecimento do caixa (ativo do FGTS) e da cota do empregado (passivo do FGTS). Apesar de ser uma participação no patrimônio do FGTS, as cotas são contabilizadas no passivo pois, por analogia à explicação dada pela Interpretação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (ICPC) 14 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 2010), o FGTS não pode restringir completamente o resgate futuro das cotas integralizadas.

Caso o empregador não efetue o recolhimento, o ativo recebível também teria como contrapartida um passivo, em moldes semelhantes ao tratamento dado ao adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), guardadas as devidas diferenças.

Quando do sucesso na cobrança aos empregados inadimplentes, o FGTS faria a reclassificação do ativo recebível para o caixa e, com essa entrada de disponibilidade, seria capaz de reconhecer o aumento da participação do empregado no FGTS, implicando na reclassificação do passivo.

Não havendo sucesso na cobrança, ocorreria situação similar à reversão de um AFAC. Ocorreria a baixa do ativo recebível com a respectiva baixa do passivo. Conforme descrito inicialmente, por ser o FGTS uma entidade *sui generis*, as normas contábeis trarão os conceitos e não os exemplos diretamente aplicáveis à contabilização das operações do fundo. A proposta descrita está de acordo com os conceitos de elementos patrimoniais descritos na NBC TG Estrutura Conceitual.

Em relação à incerteza de liquidez do ativo recebível (a Dívida Ativa, em linguagem típica do setor público), é necessário destacar que o tratamento à incerteza de liquidez é a redução ao valor recuperável e não a aplicação do regime de caixa. Qualquer entidade que realiza uma operação a prazo (venda ou oferecimento de um empréstimo, por exemplo) registra como contrapartida à receita um ativo recebível. Existem incertezas quanto ao recebimento dos valores transacionados? Sim, contudo, tais incertezas não impedem o reconhecimento do ativo.

O mesmo acontece com os recebíveis relacionados com a atividade tributária do Estado. Enquanto que no setor privado é possível realizar uma análise de crédito, que pode ser capaz de mitigar o risco de não recebimento, no setor público e em matéria tributária, tal prática não é possível. Assim, tais recebíveis possuem igual ou pior grau de incerteza do que os recebíveis do FGTS. Todavia, pela aplicação do regime de competência, o Estado também reconhece o ativo recebível sempre que identifica o não recolhimento de uma obrigação tributária.

Conforme descrito, o tratamento para lidar com a incerteza não é aplicação do regime de caixa, mas o reconhecimento de um ajuste para perdas. Sempre que identificar que há uma redução no valor de um ativo, uma entidade deve ajustar o valor desse ativo. No caso em tela, o ajuste para perdas seria acompanhado de um ajuste do valor do passivo, de igual valor.

Quando da realização da efetiva perda, ocorreria a redução definitiva de ativo e passivo. Conforme descrito anteriormente, o FGTS passaria a ter evidências de que não haverá ingresso de caixa e, por tanto, não haverá aumento da participação do empregado no patrimônio do FGTS.

Em relação à preocupação dos impactos do reconhecimento dos valores inscritos em dívida ativa, tal risco foi mitigado por recomendação constante no presente relatório, pois sugere-se que o CCFGTS revise a Resolução nº 570/2008 e que exclua, dentre outras parcelas, tais valores. Assim, não haverá impactos na taxa de administração.

Por fim, ainda é importante destacar a possibilidade de o empregador repassar para o empregado o valor da contribuição devida ao FGTS. Inicialmente é necessário dizer que isso é uma exceção e não a regra descrita na Lei nº 8.036/1990, e que pode decorrer da jurisprudência e/ou interpretação administrativa.

A prática de a parcela de contribuição ao FGTS ser paga diretamente ao empregado, em nada afeta o reconhecimento inicial do ativo recebível, mas apenas a sua mensuração subsequente. Quando reconhecer o ativo recebível, o FGTS o fará em decorrência do fato gerado da contribuição social ao FGTS. Isso também terá como

implicação a negativação do empregador na base de dados sobre a regularidade perante o FGTS. Quando o empregador for obrigado ao pagamento direto ao empregado, tal situação será comunicada ao FGTS para que se reestabeleça a situação de regularidade do empregador.

Assim, o FGTS poderá reconhecer a entrada de caixa pela quitação da obrigação do empregador (com o consequente aumento da participação do empregado) e a saída de caixa pela entrega do recurso diretamente ao empregado (com a consequente redução da participação do mesmo).

Nota-se que, com esses registros que hoje não são feitos, fica bastante claro o histórico de recolhimento do empregador e o histórico de uso das cotas por parte do empregado. Aumenta-se a transparência da movimentação de recursos pelo FGTS e evita-se o uso do regime de caixa para controlar as contribuições.

Em relação a essa temática e às recomendações propostas, o CCFGTS discorreu que “não há considerações adicionais ou críticas em relação ao entendimento da CGU”, complementando que “algumas das recomendações poderão ter sua implementação viabilizada apenas nas demonstrações referentes ao exercício de 2019” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a).

Item “2.3.1 Ausência de ajuste para perdas referente às debêntures”

O Agente Operador informou que “eventual inadimplência ou atraso não se configura em perda incorrida em função da estrutura e garantias associadas à operação” e, por isso, não reconhecer um ajuste para perdas referente às debêntures (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Complementou que “a Resolução CCFGTS nº 681/2012 estabeleceu uma garantia de rentabilidade mínima por parte do Agente Operador ao Fundo” e que irá atuar “junto ao CCFGTS no desenvolvimento de modelo de risco de crédito que contemple os aspectos de perda esperada”, nas Demonstrações Contábeis de 2019 (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Por fim, afirmou que a “aplicação de metodologia considerando os critérios estabelecidos pela Resolução 2.682/199 do Banco Central do Brasil” será avaliada pela Gestão do FGTS (Caixa Econômica Federal, 2019b).

Em primeiro é necessário esclarecer que no caso das debêntures analisadas não se tratou de uma eventual inadimplência. Em 31 de dezembro de 2017, havia títulos com atrasos superiores a 180 dias ou cuja análise de risco de crédito, feita pelo próprio Agente Operador, eram “G” ou “H”. Destaca-se ainda, que alguns dos emissores das debêntures estavam em processo de recuperação judicial.

Assim, o não reconhecimento do ajuste para perdas decorreu de decisão da entidade e não por força da aplicação das normas citadas. Havia indícios de deterioração da qualidade dos ativos e, consequente aumento da possibilidade de não recebimento dos pagamentos atrelados a tais títulos.

Mais uma vez, o foco excessivo de que as garantias eram suficientes para a cobrir prováveis perdas conduziu à confusão envolvendo os conceitos de ativos e ativos contingentes. O ativo financeiro estava em deterioração e essa perda precisava ser evidenciada nas demonstrações. A garantia não poderá ser utilizada na mensuração do

ativo financeiro, pois além de não ser um ativo diferente do título original, somente será um recurso controlado do FGTS, após a sua execução.

Em relação a essa temática e às recomendações propostas, o CCFGTS discorreu que “não há considerações adicionais ou críticas em relação ao entendimento da CGU”, complementando que “algumas das recomendações poderão ter sua implementação viabilizada apenas nas demonstrações referentes ao exercício de 2019” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019a).

Apêndice X – Análise da complementação da manifestação da Unidade Auditada.

Após a reunião de busca conjunta de soluções e da apresentação de manifestação sobre o Relatório Preliminar (cuja análise se encontra no Apêndice IX), o Agente Operador solicitou uma nova reunião para esclarecer alguns pontos da sua manifestação. Em caráter excepcional e considerando os impactos que as recomendações feitas por esta CGU no presente relatório, foi realizada nova reunião em 03 de julho do corrente ano, que culminou com o envio do Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON, de 12 de julho de 2019 (reencaminhado para esta CGU pelo CCFGTS em 26 de julho) (Caixa Econômica Federal, 2019c).

A complementação de informações feita pelo Agente Operador pode ser dividida em quatro tópicos (Caixa Econômica Federal, 2019c):

- Tipificação do FGTS;
- Ausência de segregação dos passivos;
- Reconhecimento de ativos de natureza contingente no Balanço Patrimonial; e
- Ausência de registro de ativos referente à dívida ativa.

Dos tópicos apresentados, apenas o primeiro trouxe novos argumentos. Nos demais tópicos foram repetidas argumentações já analisadas no Apêndice IX, não sendo necessária a repetição da análise neste item do presente relatório. Desse modo, a seguir é apresentado o resumo da manifestação do Agente Operador sobre o tópico “Tipificação do FGTS”, assim como, a análise da equipe desta CGU.

De acordo com o Agente Operador, o FGTS, segundo a Lei nº 8.036/1990, seria regido por normas e diretrizes estabelecidas pelo CCFGTS (art. 3º) e a esse Conselho compete o pronunciamento sobre as contas do FGTS (art. 5º). A sua vez, a Resolução CCFGTS nº 119/1993 foi responsável pela aprovação do plano de contas do FGTS e por estabelecer que as alterações futuras seriam submetidas à aprovação do CCFGTS (Caixa Econômica Federal, 2019c).

Na continuação, afirma o Agente Operador que o CCFGTS “não só regulamenta rotinas contábeis como propõe alterações de práticas de escrituração no Balanço do FGTS” (Caixa Econômica Federal, 2019c). No entendimento do Agente Operador foram emitidas algumas resoluções pelo CCFGTS que impuseram condições para a contabilização das operações do FGTS e que somente a revogação dessas resoluções permitiria à adoção das normas brasileiras de Contabilidade.

Por fim, conclui o Agente Operador que (Caixa Econômica Federal, 2019c):

[...] a mudança de política contábil deverá ser aplicada de forma prospectiva, tendo em vista a impraticabilidade de adoção de maneira diversa em função das limitações impostas pelas normas vigentes emanadas pelo CCFGTS.

Inicialmente é necessário destacar a diferença da interpretação dada pelo Agente Operador, em uma visão ampla, para uma visão mais restritiva do poder delegado ao CCFGTS. Quando a Lei nº 8.036/1990 atribui ao CCFGTS o poder de criar normas e diretrizes é, claramente, para reger a sua organização interna e assuntos correlatos com os objetivos e metas do FGTS. Tal delegação não lhe fornece amplos poderes para decidir sobre qualquer assunto, pois o poder de autotutela do FGTS está limitado pelas demais delegações existentes para outras entidades.

Por exemplo, qualquer resolução emitida pelo CCFGTS que modificasse o percentual da contribuição ao FGTS não teria validade, pois tal competência é da União e não houve delegação expressa ao CCFGTS, para que emitisse uma norma que tratasse desse assunto. A autotutela do FGTS está limitada aos assuntos e temas de sua competência.

Em relação à Resolução CCFGTS nº 119/1993, o fato de a mesma estabelecer que o CCFGTS seria responsável pela criação e alteração (mesmo que por revalidação) do plano de contas do FGTS, também não pode ser entendido como um amplo poder de estabelecer normas contábeis.

As normas contábeis são regramentos estabelecidos por normatizadores que possuam competência legal para tanto. No contexto brasileiro, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é o principal emissor de normas contábeis, cuja competência legal está expressa no Decreto-lei nº 9.295/1946.

Por sua vez, as práticas contábeis são escolhas feitas pelas entidades, sempre que as normas contábeis vigentes permitam a escolha de métodos e/ou bases de mensuração. As práticas contábeis escolhidas não afetam o modelo normatizado e seu conjunto representa as políticas contábeis de uma entidade.

No caso em tela, a definição de um plano de contas é uma prática contábil e não uma norma. Ele deve representar as escolhas da entidade, porém espera-se, também, que respeite as normas vigentes. As entidades são livres para organizar seus planos de contas, com exceção em setores específicos regulados por outros normatizadores. O FGTS não está sujeito a outro normatizador contábil que não o CFC, que, a sua vez, não possui nenhuma norma que limite ou defina conteúdo mínimo de um plano de contas para o FGTS.

Assim, as resoluções do CCFGTS que criaram ou alteraram o plano de contas do FGTS não possuem a capacidade de alterar ou de anular as exigências das normas contábeis vigentes.

Segundo Pietro (2017) um ato administrativo para ser válido precisa ser praticado por agente capaz, tratar de um objeto lícito e ter a forma prescrita em lei. A doutrinadora descreve que o agente capaz é aquele “a quem a lei atribui competência para a prática do ato” (Pietro, 2017). No caso em tela, é visível que o CCFGTS não é um agente capaz para emitir normas contábeis, pois tal competência é do CFC. Não sendo o CCFGTS um agente capaz para inovar no regramento contábil, tais atos administrativos seriam eivados de vício e, conseqüentemente, inválidos.

Inexistindo eficácia das resoluções emitidas pelo CCFGTS, que tratam de matéria contábil, por não possuir esse a competência legal para tanto, não se vislumbra que tais resoluções representam impedimentos para a aplicação das NBCs TG, as normas contábeis oriundas de um agente capaz para tanto, o CFC.

Nesse ponto da análise é importante ressaltar a seletividade do CCFGTS na aplicação das NBCs TG. Se a alegação do Agente Operador fosse válida, nenhuma NBC TG seria aplicada pelo FGTS, pois seria necessária a edição de uma resolução do referido conselho, disciplinando a matéria. Contudo, nas demonstrações do exercício de 2017, não foi isso que fora observado.

Por exemplo, não há resolução do CCFGTS disciplinando a evidenciação de informações sobre partes relacionadas. Contudo, o FGTS divulga informações, que em

seu entendimento, estariam de acordo com a NBC TG 05. Outro exemplo é o reconhecimento de provisão para ações judiciais, de acordo com a NBC TG 25, sem a existência de resolução do CCFGTS.

Por fim, passa-se à análise da aplicação das NBCs TG de forma prospectiva, “tendo em vista a impraticabilidade de adoção de maneira diversa” (Caixa Econômica Federal, 2019c). A principal alegação é que as normas do CCFGTS impediriam tal aplicação retrospectiva.

Conforme foi descrito anteriormente, o CCFGTS não tinha (e continua sem ter) o poder de inovar em matéria contábil, sendo, portanto, tais normas inválidas. Desse modo, não existe limitação imposta pelas normas do CCFGTS que disciplinem matéria contábil que impeçam uma aplicação retrospectiva das NBCs TG.

A NBC TG 23 (R2) afirma que a regra é que a adoção inicial de norma, interpretação ou comunicado técnico deve ser feito de modo retrospectivo (Conselho Federal de Contabilidade, 2017a). A norma complementa que a aplicação somente não será retrospectiva “quando for impraticável determinar os efeitos específicos do período ou o efeito cumulativo da mudança” (Conselho Federal de Contabilidade, 2017a).

As aplicações das NBCs TG aprontadas por este relatório não demonstram, em um primeiro momento, situações que não permitam identificar seus efeitos. Não haveria, preliminarmente, normas que não possam ser aplicadas retrospectivamente.

A aplicação retrospectiva das questões apontadas no presente relatório precisa ser discutida pelo CCFGTS, tendo em consideração dois pontos principais. Antes de se passar a tais pontos, é necessário reforçar que a aplicação retrospectiva é a regra e não a exceção, para fins contábeis.

O primeiro ponto refere-se aos benefícios indevidos que foram gerados para o Agente Operador. A maioria das não aplicações das NBCs TG gerou uma superavaliação do ativo do FGTS, que é a base de cálculo para a taxa de administração. Consequentemente, essa superavaliação do ativo foi refletida em maior taxa de administração paga pelo FGTS ao Agente Operador. Há que se destacar que até o exercício de 2018, o Agente Operador também possuía assento no CCFGTS, participando das decisões do referido conselho.

Não parece razoável que os benefícios recebidos indevidamente não sejam exigidos do Agente Operador, com a alegação de que há impraticabilidade de aplicação retrospectiva de normas contábeis de amplo conhecimento das partes envolvidas. Ademais, os efeitos não são de difícil mensuração.

O segundo ponto refere-se à distribuição de resultados aos cotistas do FGTS. Essa distribuição foi instituída pela Lei nº 13.446/2017, e a mesma lei autorizou o CCFGTS a estabelecer condições para tal distribuição. Até o exercício de 2018, não havia resolução do CCFGTS que estabelecesse, em linhas gerais, condicionantes para essa distribuição.

A aplicação retrospectiva das NBCs TG terá efeito no resultado apurado pelo FGTS. Contudo, caberá ao CCFGTS decidir se tais mudanças deverão implicar em reapuração das distribuições realizadas ou no estabelecimento de norma que descreva que para fins de distribuição de resultados as novas mensurações oriundas da aplicação das NBCs TG somente surtirão efeitos a partir do exercício de 2019.

De acordo com o que fora descrito, não há norma do CCFGTS que discipline a distribuição de resultados, em linhas gerais. Inclusive, na Recomendação 2 do presente relatório foi proposta a edição de norma com essa finalidade. Há que se destacar, também, que a distribuição não é matéria contábil, mas um assunto de competência do CCFGTS. Assim sendo, a distribuição de resultados não está obrigada a uma mudança retrospectiva, sendo, portanto, uma escolha abrangida pela discricionariedade do CCFGTS.

Em ambos os pontos, será necessário um julgamento da relação custo-benefício da aplicação retrospectiva. Que as Demonstrações Contábeis do FGTS devam sofrer ajustes retrospectivos é uma situação da qual o CCFGTS não poderá se furtar, salvo se demonstrar uma real impraticabilidade dessa retroação. De igual forma, os efeitos dessa retroação devem ser avaliados em relação à devolução de vantagens indevidas pagas por meio da taxa de administração, bem como, em relação à reapuração do resultado que fora distribuído.

Apêndice XI – Análise da manifestação da Unidade Auditada sobre o evento subsequente.

Considerando-se o achado relacionado ao item “2.2.4 Contabilização da garantia oriunda da Resolução CCFGTS nº 681/2012”, que foi tratado como evento subsequente, a Unidade Auditada foi instada a se manifestar, tendo o feito por meio dos seguintes documentos:

- Ofício SEI nº 31/2019/DEF/FAZENDA-ME, de 30 de agosto de 2019 (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019b); e
- Ofício nº 143/2019 DEFUS, de 30 de agosto de 2019 (Caixa Econômica Federal, 2019d).

Na oportunidade o CCFGTS afirma que entende o posicionamento desta CGU, porém, reforça que “as contabilizações efetuadas em 2017 e 2018 foram amparadas pelas Resoluções CCFGTS nº 764/2014 e 913/2018” (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019b). O CCFGTS complementou que “essa prática contábil será objeto de processo específico com o objetivo de verificar a aderência às Normas Brasileiras de Contabilidade” e, se necessário, realizar os ajustes nos normativos do CCFGTS (Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 2019b).

A sua vez, o Agente Operador apresentou os seguintes argumentos (Caixa Econômica Federal, 2019d):

- Que a contabilização da rentabilidade mínima “como um direito do FGTS” está prevista na Resolução CCFGTS nº 764/2014;
- Complementou que a referida resolução estabelece que: “«no caso de extinção das operações, a rentabilidade deverá ser apurada e, configurando-se resultado inferior ao mínimo garantido, a diferença deverá ser repassada ao FGTS pelo Agente Operador no prazo de 60 (sessenta) dias»”;
- No caso de “insuficiência observada na performance (sic) dessa carteira”, o FGTS passa “a ter o direito legalmente conferido sobre o diferencial, como garantia do Agente Operador”; e
- “a rentabilidade mínima garantida não se sujeita ao nível de riscos e incertezas comuns aos ativos contingentes, especialmente por sua plena verificabilidade e pelas evidências de sua existência no momento presente”.

O Agente Operador não apresentou o teor completo do relatório da consultoria contratada para tratar desse objeto. Contudo, citou um trecho do referido relatório, o qual conclui que a rentabilidade mínima é um instrumento derivativo. Sobre o trecho citado, destaca-se o seguinte: “«[...] mas sim contratos de derivativos passivos, tendo em vista que a obrigação mínima da CAIXA será zero (caso a remuneração mínima seja atendida [...])»” (KPMG, 2018 conforme citado pela Caixa Econômica Federal, 2019d).

Conforme já fora amplamente apresentado no presente relatório, a equipe desta CGU ratifica a ineficiência das resoluções do CCFGTS para tratar de matéria contábil, quando tais resoluções apresentam práticas em desacordo com as normas contábeis vigentes no Brasil. Como o assunto já foi debatido em vários trechos do presente relatório, não se faz necessário delongar esta discussão.

Em relação ao argumento do Agente Operador de que a rentabilidade mínima é um instrumento financeiro derivativo, ressalta-se que tal afirmação em nada altera o

caráter contingente para o FGTS. Um instrumento financeiro derivativo é aquele que depende da flutuação do preço de outro valor mobiliário (um ativo, um passivo ou uma taxa). É certo que o valor da rentabilidade mínima é derivado do desempenho da carteira regulada pela Resolução CCFGTS nº 681/2012.

Contudo, somente por ser um instrumento financeiro derivativo, ele não atende à definição de ativo para o FGTS, conforme as normas contábeis vigentes no Brasil. O relatório da consultoria, de igual modo ao que fora concluído pela equipe desta CGU, foi taxativo ao afirmar que o valor mínimo da obrigação do Agente Operador pode ser zero.

Considere-se o seguinte exemplo: suponha que carteira regida pela Resolução CCFGTS nº 681/2012 fosse composta por um único investimento, com prazo de 30 anos. Do primeiro ao vigésimo nono ano, este investimento apresentasse uma rentabilidade de 5,5% a.a. No último ano, o investimento apresentasse uma rentabilidade de 21,6% a.a., decorrente, dentre outras coisas, da venda de ativos construídos ao longo da sua existência. Por fim, suponha, também, que a rentabilidade mínima seria de 6 % a.a.

Seguindo a lógica proposta pelo Agente Operador, ao longo de 28 anos, o FGTS teria carregado um ativo referente à rentabilidade mínima, pois o desempenho do investimento foi inferior ao mínimo contratado. Contudo, o FGTS não poderia ao longo desse tempo fazer uso desse recurso, pois a garantia de rentabilidade mínima só ficaria disponível ao final do investimento, ou seja, no trigésimo ano.

Ao final do investimento, verifica-se que seu desempenho final foi levemente superior à taxa de 6% a.a. Assim, o Agente Operador não teria que pagar nada ao FGTS, pois cumpriu com o disposto na Resolução CCFGTS nº 681/2012, garantindo a rentabilidade mínima fixada.

Na prática, teria o FGTS pago taxa de administração por um ativo que nunca recebera por 28 anos, assim como, teria distribuído um resultado que somente foi realizado no trigésimo ano, prejudicando os cotistas que permaneceram mais tempo no fundo e beneficiando os que ficaram menos tempo.

Do exemplo anterior, nota-se claramente a incerteza que paira sobre o ativo decorrente da garantia de rentabilidade mínima, por isso que esse possui natureza contingente para o FGTS. O ativo é contingente pois depende de um evento futuro: a extinção do investimento e se e somente se o seu desempenho final, ou seja, para todo o período de sua existência, for inferior à rentabilidade mínima estabelecida. Isso se torna pior, se a garantia mínima for entendida como o desempenho de toda a carteira, pois um investimento pode ter desempenho melhor do que o outro, compensando os desempenhos inferiores à rentabilidade mínima.

Ainda sobre o exemplo anterior, verifica-se que era possível calcular o pagamento que seria feito pelo Agente Operador, se ao final de um exercício fosse confirmado o desempenho inferior ao mínimo contratado. E mesmo assim, não se anula o caráter contingente do ativo para o FGTS, pois esse continuaria a ser uma mera expectativa. Contudo, para o Agente Operador, a possibilidade de ocorrência do 'sinistro' e da mensuração confiável da obrigação presente, o obriga a reconhecer uma provisão (por isso a consultoria o definiu como um contrato de derivativo passivo), ainda que ao final do investimento venha a ser liberado da obrigação presente sem desembolsar um único centavo.

Desse modo, também é ratificada a distorção de R\$ 4,43 bilhões em razão do reconhecimento da garantia fixada pela Resolução CCFGTS nº 681/2012 como se ativo

fosse. Essa contabilização causou uma superavaliação do ativo nas Demonstrações Contábeis de 2017, no valor anteriormente citado, e nas de 2018, no montante de R\$ 719,9 milhões.

7 ANEXO

Anexo I – Manifestação da Unidade Auditada sobre o Relatório.

De: Igor Vilas Boas de Freitas <igor.freitas@fazenda.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de junho de 2019 11:05
Para: Alexandre de Sales Lima <alexandre.lima@cgu.gov.br>
Cc: Lennon Mota Cantanhede <lennon.cantanhede@cgu.gov.br>; Carlos Henrique Rodrigues da Cunha Gomes <carlos.gomes@fazenda.gov.br>; Maria Suely Felipe Barrozo Lopes <suely.barrozo@mte.gov.br>
Assunto: Considerações sobre o Relatório Preliminar de Auditoria do FGTS

Prezados Senhores,

A Controladoria Geral da União (CGU) encaminhou a este Departamento correspondência solicitando manifestação acerca de pontos de auditoria com o propósito de subsidiar os trabalhos que estão sendo realizados e em consonância com o disposto no artigo 26 da Lei nº 10.180 de 06.02.2001.

O relatório está estruturado em três partes:

- Inconformidades que não foram consideradas distorções;
 - Ausência de consolidação das Demonstrações Contábeis;
 - Ausência de segregação dos passivos;
 - Não apresentação dos fluxos de caixa de investimentos;
 - Divulgação incompleta de informações sobre transações com partes relacionadas
- Distorções individualmente relevantes nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017;
 - Ausência de ajuste para perdas referente às operações de crédito;
 - Reconhecimento de ativos de natureza contingente no Balanço Patrimonial;
 - Ausência de registro de ativos referentes à dívida ativa;
- Distorções coletivamente relevantes nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017;
 - Ausência de ajuste para perdas referente às debêntures;

A CGU encontrou distorções nas demonstrações contábeis que representam superavaliações no ativo em cerca de R\$ 16,9 bilhões, decorrentes do reconhecimento de ativos contingentes e da ausência de ajuste para perdas nas operações de crédito e nas debêntures e subavaliações no ativo em cerca de R\$ 2,14 bilhões em virtude do não reconhecimento de créditos da dívida ativa.

Preliminarmente, registre-se que, em geral, há concordância deste Departamento com as recomendações propostas pela CGU. São cabíveis, contudo, algumas considerações no sentido de complementar a proposta ou modular a forma de implementação das recomendações. Um dos objetivos do Departamento em relação ao FGTS é ampliar o grau de transparência das demonstrações para usuários externos.

Com relação à segregação dos passivos, a CGU recomenda separar os depósitos vinculados em circulante e não circulante com base na expectativa de saque do próximo ano. Neste item, sugere-se incluir em nota explicativa a expectativa de arrecadação para o próximo ano, com o objetivo de evitar que uma análise de liquidez corrente induza o analista a entender que o fundo não tem ativos circulantes suficiente para suportar seus passivos circulantes. Afinal, os valores dos saques constantes do passivo circulante podem ser honrados com a expectativa de arrecadação para o ano seguinte, que, por sua vez, não está contabilizada.

Quanto à apresentação dos fluxos de caixa de investimentos, concorda-se com a necessidade de segregação das atividades operacionais, conforme apontado no relatório. Adicionalmente, sugere-se que essa separação entre resultados operacionais e financeiros também seja aplicada à Demonstração de Resultados do Exercício, o que permitirá computar o resultado operacional do FGTS.

No que se refere à divulgação incompleta de informações sobre transações com partes relacionadas, entende-se necessário ampliar a transparência sobre as transações entre o FGTS e a Caixa, quando exerce o papel de Agente Operador, seja na gestão do passivo, seja na alocação dos recursos entre os diversos setores e agentes financeiros. Em alteração recente proposta pelo Departamento do FGTS, a Caixa foi afastada do Conselho Curador a partir de 2019. Contudo, há indícios de que ainda haja influência significativa do Agente Operador na gestão do Fundo, pelo fato de lhe serem atribuídos poderes normativos que afetam o acesso aos recursos do FGTS e, potencialmente, o resultado da instituição financeira. A implementação da referida recomendação ainda dependerá, entretanto, de debates no âmbito do Conselho Curador, que estão sendo abarcados pelo processo de planejamento estratégico, em curso desde abril de 2019, com previsão de conclusão no início do segundo semestre.

Com relação aos demais itens, não há considerações adicionais ou críticas em relação ao entendimento da CGU. Contudo, conforme debatido em reunião mantida com os auditores da CGU na semana passada, algumas recomendações poderão ter sua implementação viabilizada apenas nas demonstrações referentes ao exercício de 2019.

A ressalva que se faz às conclusões do relatório preliminar refere-se ao registro de ativos referentes à dívida ativa. Essa questão deverá ser objeto de análise mais aprofundada no âmbito do Conselho Curador e da Secretaria Especial de Fazenda, diante das implicações jurídicas e dos riscos fiscais envolvidos.

Em nome do Conselho Curador do FGTS, agradeço as valiosas contribuições geradas pela trabalho de auditoria em fase de conclusão, que chegam oportunamente para contribuir com o processo de modernização em curso no

Atenciosamente,



DEFUS – Diretoria Executiva Fundos de Governo
DECON – Diretoria Executiva Controladoria
SAUS – Quadra 3, Bloco E, 11º Andar – Ed. Matriz III
Brasília-DF – CEP 70070-030

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

Brasília, 12 de junho de 2019

A Sua Senhoria o Senhor
ETIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas
Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento
Secretaria Federal de Controle Interno
SAS Quadra 01 Bloco A Ed. Darcy Ribeiro, Asa Sul
Brasília/DF, CEP: 70.070-905

Assunto: Relatório Preliminar de Auditoria Financeira do FGTS - Reunião de Busca Conjunta de Soluções. - Processo nº 00190.111722/2018-36
Referência: OFÍCIO Nº 10744/2019/DITRE/CGPEC/CGPEC/DE/SFC/CGU

Senhor Coordenador,

1 Em atenção ao Ofício em referência, apresentamos nossas manifestações finais acerca do Relatório Preliminar de Auditoria Financeira do FGTS, alinhadas ao apresentado à equipe de auditoria na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, ocorrida em 03 de JUN de 2019, com participação de representantes do Agente Operador e do Departamento do FGTS.

1.1 **Item 2.1.1 Ausência de consolidação das Demonstrações Contábeis**

“...Com a não divulgação das demonstrações consolidadas, há prejuízos na avaliação do desempenho financeiro do grupo econômico formado pelo FGTS e seus fundos de investimento. O resultado gerado internamente pelos componentes do grupo econômico não é eliminado, como ocorreria no processo de consolidação, podendo gerar resultados artificiais das operações do grupo econômico.

Essa situação se torna ainda mais delicada após a instituição da distribuição de resultados do FGTS pela Lei nº 13.446/2017. Em determinado momento, os resultados gerados pelas entidades componentes do grupo econômico podem refletir em resultado positivo nas demonstrações separadas do FGTS (resultado gerado internamente),

o que será distribuído aos cotistas. Em um momento seguinte, a não efetivação de tais resultados implicará em prejuízo apenas para os cotistas restantes (cotistas remanescentes), não afetando cotistas que tenha resgatado cotas do FGTS antes da apuração do novo resultado (cotistas retirantes) ...” Pag. 10 do Relatório Preliminar

1.1.1 Conforme informado no ofício VIFUG/DEFUS nº 004/2019, até o exercício de 2017 a estrutura de relatório financeiro do FGTS foi elaborada para satisfazer às necessidades de informações contábeis de usuários específicos. Dessa forma, as demonstrações contábeis do FGTS estão inseridas no contexto de prestação de contas anual feito pelo administrador ao Conselho Curador - CCFGTS e posteriormente para o Tribunal de Contas da União - TCU, sendo estes os principais usuários das informações contábeis. Esclarecemos ainda que o processo de prestação de contas do FI-FGTS e do FGTS apreciado por esses usuários é feito de forma segregada, em função da sua relevância e independência.

1.1.2 Em relação às recomendações apresentadas na Reunião de Busca Conjunta de Solução, realizada em 03 JUN 2019, reproduzidas abaixo, mas que não constaram do Relatório Preliminar, tecemos as seguintes considerações:

“Recomendações:

1 - Elaborar e divulgar as Demonstrações Contábeis Consolidadas do FGTS, conforme exigido pela NBC TG 36 (R3), a partir do exercício de 2018, evidenciando, em Notas Explicativas, as eliminações e compensações efetuadas no processo de consolidação.

2 - Criar norma disciplinando a apuração do resultado para fins da distribuição instituída pela Lei nº 13.446/2017, considerando em especial: (i) o tipo de demonstrações a serem utilizadas (separadas ou consolidadas), (ii) a exclusão de resultados não realizados (resultados que não tenham sido convertidos em espécie até a data de apuração do resultado), (iii) a inclusão de resultados realizados no exercício mas que tenham sido contabilizados em exercícios anteriores, (iv) a exclusão de resultados gerados internamente, no caso da escolha por demonstrações separadas, e (v) outras inclusões e exclusões que se julguem pertinentes e que evitem a transferência de prejuízo entre os cotistas do FGTS (retirantes versus remanescentes).

1.1.3 Após entendimentos mantidos na citada Reunião de Busca Conjunta de Soluções realizada será dado tratamento para fins de divulgação das Demonstrações Contábeis Consolidadas do FGTS, conforme exigido pela NBC TG 36 (R3), a partir do exercício de 2018, em que pese entendermos que a não consolidação das Demonstrações Financeiras não gera impactos relevantes na apresentação dos resultados do FGTS, considerando que na Demonstração Financeira individual do FGTS a participação no patrimônio líquido de cada investida está contabilizado no ativo do Fundo, por meio das respectivas cotas, cuja variação é refletida no resultado.

1.1.4 Adicionalmente, informamos que a Resolução do CCFGTS Nº 854, de 18 de julho de 2017, estabelece condições para a realização da distribuição do resultado positivo do FGTS, conforme disposto na Lei nº 13.446, de 25 de maio de 2017, e sua aplicação é observada em relação a demonstração individual elaborada para fins de prestação de contas.

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

1.1.5 Como reflexo da consolidação das Demonstrações Financeiras, ressaltamos a necessidade de definição pelo CCFGTS de qual Demonstração Financeira será utilizada para fins de cálculo da distribuição do resultado instituída pela Lei nº 13.446/2017 e a Taxa de Administração paga ao Agente Operador do FGTS, isto é, se será mantida a Demonstração Financeira Individual do FGTS ou se será adotada a peça consolidada.

“...Em relação ao excesso de liquidez, o fato de haver um regulamento não é um indicativo de que a simples observância do mesmo será condição necessária e suficiente para a eficiência, a eficácia e a economicidade no uso dos recursos dos cotistas do FGTS. Por exemplo, no caso do FI-FGTS, as aplicações em títulos da dívida pública federal (consideradas como aplicações de liquidez) implicava em 27% do total do ativo, em 31 de dezembro de 2017 (R\$ 9 bilhões). No exercício anterior o valor era de R\$ 6 bilhões, logo não houve utilização de tais recursos e sim um aumento desse tipo de investimento.

Não há óbices para que boa parte desses recursos permaneça sob a gestão do FGTS e que, à medida em que haja demandas de outros investimentos, seja transferido para o FI-FGTS. Essa mudança de prática permitiria uma redução dos custos com a taxa de administração do FI-FGTS, que segundo a Nota Explicativa 13 das Demonstrações Contábeis de 2017 (FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, 2018): “corresponde a 1,0% ao ano incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo”. Pag. 12 do Relatório Preliminar

1.1.6 Adicionalmente ao trecho acima reproduzido incluímos a recomendação apresentada na Reunião de Busca de Solução Conjunta, realizada em 03 JUN 2019, conforme abaixo, que não constou do Relatório Preliminar, para os quais tecemos as considerações a seguir:

3 – Analisar o excesso de liquidez existente em fundos de investimento do FGTS (FI, FII e FIDC), visando otimizar as disponibilidades desses fundos para atender as reais demandas de caixa e gerar economia com o pagamento de taxas pela gestão ou desempenho dos respectivos fundos. Realizar os ajustes necessários, incluindo a redução do Patrimônio Líquido dos fundos, e evidenciar em Notas Explicativas os efeitos dos ajustes realizados nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2018.”

1.1.7 Com relação ao excesso de liquidez existente nos fundos de investimento do FGTS, em 2018 o CCFGTS no uso de suas atribuições autorizou o resgate de cotas de recursos do FI-FGTS no montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco bilhões), por meio das Resoluções do CCFGTS nº. 900/2018 e 910/2018.

1.1.8 Dessa forma, os efeitos dos resgates de cotas do FI-FGTS serão apresentados nas Demonstrações Financeiras do FGTS do exercício 2018.

1.1.9 Assim, há o entendimento de que as disponibilidades mantidas no FI-FGTS, FII e FIDC são aquelas necessárias à sua adequada gestão e tem amparo regulamentar, cabendo ao CCFGTS a decisão por novos resgates de cotas ou reinvestimentos.

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

1.1.10 Importante clarificar que a taxa de administração do FI-FGTS que corresponde a 1% é aplicada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo e não sobre o Ativo Total.

1.2 **Item 2.1.2 Ausência de segregação dos passivos**

“...A Unidade Auditada não segrega os passivos em circulantes e não circulantes e informou que “Todos os passivos do FGTS são classificados como circulantes, a partir do entendimento de que sejam liquidados durante o seu ciclo operacional” (conforme resposta à SA nº 201801473/004). Do mesmo modo, a entidade não realiza a divulgação adicional prevista no item 61 da norma supracitada.

Cerca de 75% dos passivos do FGTS, em 31 de dezembro de 2017, compreendiam os depósitos vinculados (valor pertencente aos cotistas do Fundo), que segundo a Unidade (conforme resposta à SA nº 201801473/004), “está disponível para os seus depositários”. Entretanto, conforme informações prestadas pela Unidade, com exceção do saque extraordinário permitido pela Lei nº 13.446/2017, apenas 1/3 do estoque de depósitos vinculados foram sacados anualmente. ... Por exemplo, com exceção do saque extraordinário permitido pela Lei nº 13.446/2017, uma conta inativa de um beneficiário ainda não aposentado somente permitirá o saque em espécie, após três anos, no mínimo, de inatividade.

Outro exemplo, o uso do valor depositado para o financiamento imobiliário não é tão imediato e se necessário poderá ter o mesmo tratamento da transferência de uma provisão para atender a ações judiciais do não circulante para o circulante. Quando o Judiciário decide um processo cujo pagamento não era esperado para o exercício corrente, a entidade procede a reclassificação. De maneira similar, se o volume de recursos sacados aumentasse significativamente, ultrapassando as expectativas do FGTS, bastaria uma reclassificação entre os grupos não circulante e circulante.” Pag. 12 e 14 do Relatório Preliminar

1.2.1 Conforme informado nos ofícios VIFUG/DEFUS nº 004/2019 e DEFUS/DECON nº 0294/2019, entendemos que as contas vinculadas do FGTS têm natureza de exigibilidade semelhante aos Depósitos à Vista. Considerando o contexto legal e operacional do FGTS, todas as contas vinculadas do Fundo, atendidos os critérios estabelecidos no Art. 20 da Lei 8.036/1990 ou em caso de determinações judiciais, podem ser objeto de saque, ou ainda por força de Lei ou Medida Provisória a exemplo do que ocorreu no caso da liberação dos saques das contas inativas do FGTS.

1.2.2 Adicionalmente ao trecho acima reproduzido incluímos a recomendação apresentada na Reunião de Busca Conjunta de Solução, reproduzida abaixo, mas que não constou do Relatório Preliminar, para os quais tecemos as considerações a seguir:

4 – Segregar os passivos evidenciados no Balanço Patrimonial em circulantes e não circulantes, bem como realizar as evidenciações necessárias em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, em conformidade com a NBC TG 26 (R5).

1.2.3 Com base nas tratativas realizadas na reunião de busca conjunta, para atendimento à recomendação será necessário o desenvolvimento de uma metodologia

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

específica pelo gestor do Fundo, de forma a definir os critérios quanto a exigibilidade dos saldos das contas vinculadas do FGTS, para a classificação em circulante e não circulante.

1.2.4 Dessa forma, considerando as especificidades do FGTS e a necessidade de realização de estudo, entendemos razoável que a segregação do passivo do FGTS seja realizada a partir do exercício 2019.

1.3 **Item 2.1.3 Não apresentação dos fluxos de caixa de investimentos**

“...A Unidade apresentou apenas os fluxos de caixa das atividades operacionais e de financiamento. Conforme resposta à SA nº 201801473/004, a Unidade afirmou que não separa os fluxos das atividades operacionais daqueles das atividades de investimento, pois entende que as operações realizadas pelo FGTS estão limitadas pela Lei nº 8.036/1990 (art. 9º) e, portanto, seriam todas atividades operacionais. Recorrendo-se à Lei nº 8.036/1990 (art. 9º, § 2º), as atividades finalísticas do FGTS estão vinculadas às seguintes operações: (i) habitação; (ii) saneamento básico; (iii) infraestrutura urbana; e (iv) operações de créditos destinadas às entidades hospitalares filantrópicas ou instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência e sem fins lucrativos que participem de forma complementar ao SUS.

Nota-se que a argumentação de que as operações realizadas pelo FGTS estão limitadas às suas atividades finalísticas é válida. Todavia, não é possível restringir os fluxos de caixa oriundos das atividades finalísticas ao fluxo operacional.

...Conforme descrito neste relatório, aplicar em títulos da dívida pública federal não é uma atividade operacional do FGTS, considerando-se as atividades finalísticas expressas na Lei nº 8.036/1990. Tal aplicação constitui uma atividade de investimento à luz dos normativos vigentes sobre os fluxos de caixa.” Pag. 14 e 15 do Relatório Preliminar

1.3.1 Adicionalmente ao trecho acima reproduzido incluímos a recomendação apresentada na Reunião de Busca de Solução Conjunta, reproduzida abaixo, mas que não constou do Relatório Preliminar, para os quais tecemos as considerações a seguir:

5 – Segregar os fluxos de caixa das atividades de investimento dos fluxos das atividades operacionais, conforme descrito na NBC TG 03 (R3), bem como realizar as evidenciações necessárias em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício de 2018.

1.3.2 Em que pese as tratativas realizadas na reunião de busca conjunta, será efetuada a segregação dos fluxos de caixa das atividades de investimento dos fluxos das atividades operacionais para os Títulos Públicos Federais a partir das Demonstrações Financeiras de 2018, conforme identificação pelo gestor do Fundo quanto a parcela destinada à finalidade de investimento.

1.3.2.1 Ressaltamos que o grupo de caixa e equivalentes de caixa inclui as aplicações em operações compromissadas representadas por Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

Nacional. Portanto, estes títulos continuarão inseridos nos fluxos de caixa de atividades operacionais.

1.3.2.2 Informamos que as aplicações em operações compromissadas representadas por Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional, de curto prazo, são necessárias para compor a reserva de liquidez do FGTS, destinada a assegurar a capacidade de pagamento de gastos eventuais não previstos relativos aos saques das contas vinculadas.

1.4 **Item 2.1.4 Divulgação incompleta de informações sobre transações com partes relacionadas**

“No § 3º do artigo 3º da Lei nº 8.063/1990, é descrito que as decisões do CCFGTS são “tomadas com a presença da maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade”.

A sua vez, a NBC TG 05 (R3) (item 9, alínea b, subalínea ii) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2014) define que uma entidade coligada ou controlada em conjunto de outra entidade é uma parte relacionada. Por controle conjunto, a NBC TG 19 (R2) (item 7) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2015a), define que “é o compartilhamento, contratualmente convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle”.

(...)

“...Se tratando de um controle conjunto, as entidades componentes do CCFGTS são partes relacionadas do FGTS, de acordo com a NBC TG 05 (R3) (item 9, alínea b, subalínea ii) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2014).” Pag. 16 do Relatório Preliminar

1.4.1 Adicionalmente ao trecho acima reproduzido incluímos a recomendação apresentada na reunião de busca conjunta de solução, reproduzida abaixo, mas que não constou do Relatório Preliminar, para os quais tecemos as considerações a seguir:

6 – Evidenciar, em Notas Explicativas, as transações com partes relacionadas, considerando as entidades que exercem o controle conjunto do FGTS, por meio de assento e voto no Conselho Curador, em conformidade com o NBC TG 05 (R3), a partir do exercício de 2018.

1.4.2 De acordo com a Lei 8.036/90 e Decreto nº 99.684/90 as deliberações do CCFGTS serão tomadas por maioria simples, por meio de resoluções, assinadas pelo Presidente, expedidas em ordem numérica e publicadas no Diário Oficial da União.

1.4.2.1 Nessa linha de atuação, a norma que rege a composição do CCFGTS não dá a um membro, ou a um grupo, o controle coletivo ou exclusivo do FGTS. As decisões sobre as atividades relevantes não, necessariamente, exigem o alcance do consentimento unânime daquele colegiado.

1.4.3 A NBC TG 19 (R2) – Negócios em Conjunto determina:

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

“7. Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle.” (grifo nosso)

1.4.3.1 Isto posto, o controle compartilhado é caracterizado apenas quando as atividades relevantes exigem o consentimento unânime ou de todas as partes que compartilham o controle.

1.4.4 Nosso entendimento é que o conceito de maioria simples apresentado no Decreto nº 99.684/90 não é equivalente à definição de consentimento unânime de que trata a NBC TG 19 (R2) e, portanto, não é caracterizado o controle compartilhado entre os membros do CCFGTS.

1.4.4.1 Ao nosso ver, a não existência de um membro ou conjunto de membro controlador visa resguardar a representatividade de cada ente, sem a predominância de nenhum grupo nas deliberações acerca do Fundo.

1.4.4.2 Portanto, pelos motivos acima expostos, as demonstrações do FGTS não consideram como partes relacionadas as entidades componentes do CCFGTS.

1.4.5 Alternativamente e considerando a reunião de busca conjunta realizada, transações relevantes, a exemplo daquelas evidenciadas pela equipe da CGU, serão evidenciadas no Relatório de Gestão a partir do exercício de 2018, em paralelo as discussões serão feitas no âmbito do CCFGTS.

1.5 **Item 2.2.1 Ausência de ajuste para perdas referente às operações de crédito**

“...O reconhecimento de um ativo exige que esse atenda aos critérios definidos na NBC TG Estrutura Conceitual (item 4.3.7) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011). Após reconhecido, a entidade precisa acompanhar periodicamente o seu valor e as suas características. Havendo perda de valor, a mesma deverá ser refletida na apresentação do valor do ativo, por meio de diversas práticas (depreciação, amortização, ajuste para perdas, impairment etc.). Não correspondendo mais às características de um ativo, deve ser desreconhecido das Demonstrações Contábeis.

No caso em tela, a equipe desta CGU identificou que o FGTS não reconhece nenhum ajuste para perdas em relação às operações de crédito, mesmo tendo operações cuja inadimplência é superior a doze meses. A alegação da Unidade é que as operações de crédito não possuem perdas, pois, segundo a Lei nº 8.036/2001 (art. 9º, § 8º), o FGTS não assume risco de crédito das operações.

Realmente, a Lei nº 8.036/1990 (art. 9º, § 8º) descreve que o risco de crédito das operações do FGTS é da União para as operações efetuadas até 1º de junho de 2001, no âmbito do SFH, e, após esse período, do Agente Operador. Na prática essa cláusula implica que em caso de inadimplemento do credor original, a União ou o Agente Operador serão responsáveis pelo pagamento da dívida junto ao FGTS.

Aplicando-se os conceitos inicialmente apresentados para o caso em tela, identifica-se que:

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

- *As operações de crédito atendem ao conceito de ativo e seu valor deve refletir os fluxos de benefícios ou potencial de serviços esperados para o FGTS;*
- *Evidenciando-se que haverá redução dos fluxos, o FGTS precisa ajustar o valor desses ativos;*
- *O aval dado pela União ou pelo Agente Operador é um ativo contingente, pois se trata de uma possibilidade e não há, no momento anterior à execução do mesmo, certeza de fluxos futuros; e*
- *O aval não elimina o risco de crédito, apenas transfere o risco de crédito do beneficiário final da operação para a União ou para o Agente Operador e traz para o FGTS o risco de crédito da União e do Agente Operador.* Pag. 19 do Relatório Preliminar

Cabe à entidade o estabelecimento de uma política contábil, respeitada a normatização vigente, que defina metodologia e critérios para a mensuração da perda (o reconhecimento do ajuste para perda). Um exemplo é a Resolução nº 2.682/1999 do Banco Central do Brasil (BCB), cujo principal critério para estimação da perda é o tempo de atraso. Essa norma é obrigatória apenas para Instituições Financeiras, mas pode ser utilizada como uma prática razoável. De um modo geral, operações com atraso superior a 180 dias, no modelo proposto pela referida resolução, implicam no reconhecimento de 100% de ajuste para perdas e no desreconhecimento após mais 180 dias (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999).” Pag. 20 do Relatório Preliminar

Dos 168 contratos informados, 153 têm mais de 180 dias de atraso (tendo como referência a data de 31/12/2017), totalizando um montante de R\$ 13.340.613.755,13 (ver Apêndice V). Esse não reconhecimento das perdas esperadas para essas operações causa uma superavaliação do ativo em igual montante.” Pag. 20 do Relatório Preliminar

1.5.1 Solicitamos reavaliação do apontamento, considerando a retificação da planilha de operações de créditos em atraso, encaminhada à equipe da CGU em 07 de JUN de 2019.

1.5.1.1 A nova planilha apresenta o saldo operacional das operações de crédito em atraso, aberto em dívida vencida e vincenda comparado com o saldo contábil.

1.5.2 Cumpre-nos esclarecer que no processo de cobrança das operações de crédito em atraso, pode ocorrer a dispensa do recebimento de juros moratórios.

1.5.2.1 Dessa forma, os juros moratórios sobre as operações de crédito em atraso não são incorporados ao saldo das operações como um direito em função das condições da incerteza da sua realização pela sua condição de anormalidade contratual.

1.5.2.2 Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu valor puder ser mensurado com confiabilidade.

1.5.3 Pelo exposto, a contabilização da mora no balancete do FGTS ocorre apenas no momento do seu recebimento.

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

1.5.4 Sendo assim o saldo operacional a ser considerado para fins de batimento contábil na data-base 31/12/2017 é de R\$ 4.867.190.149,09 e não R\$ 13.340.613.755,13.

1.5.5 Na página 21 do Relatório Preliminar é descrito que não houve manifestação acerca das operações com garantia do Agente Operador do FGTS. No entanto, no item 1.5.2 do Ofício nº 029/2019 DEFUS/DECON encaminhado à CGU em resposta à SA 201801473/012, cita que tanto a CAIXA quanto à União são classificados com risco soberano.

1.5.6 Contudo, foi dado ênfase nas operações com garantia da União, considerando que os contratos inadimplentes são todos anteriores à 2001.

“Assim, o risco que deve ser avaliado é o da instituição devedora e não o da União para identificar se uma operação de crédito apresenta perdas ou não. Após reconhecer as perdas ocorridas em uma operação, é que o FGTS poderá executar a União e, tendo sucesso, poderá reconhecer um novo ativo que não será uma operação de crédito.”

1.5.7 Informamos que o Agente Operador do FGTS avalia e considera o *rating* das instituições financeiras no momento da abertura de crédito com recursos do FGTS, conforme disciplinado no Manual de Fomento – Credenciamento, Cadastramento e Habilitação de Agentes.

1.5.8 No entanto, para que ocorra uma adequada classificação do risco do tomador e da operação, deve-se levar em consideração a avaliação da qualidade das garantias e os garantidores que fazem parte dos processos relacionados às operações de crédito do Fundo.

1.5.9 Assim, há o entendimento de que os efeitos das garantias oferecidas pelo Agente Operador e pela União impactam na constituição de ajuste para perdas referente às operações de crédito, considerando que ambos são classificados como risco soberano.

1.5.10 Entendemos que o aval dado pela União ou pela CAIXA é uma garantia inerente à operação de crédito e reduz a exposição de possíveis perdas.

1.5.11 Adicionalmente aos trechos acima reproduzidos incluímos as recomendações apresentadas na Reunião de Busca de Solução Conjunta, reproduzidas abaixo, mas que não constaram do Relatório Preliminar, para os quais tecemos as considerações a seguir:

7 – “Desenvolver metodologia para o cálculo do ajuste para perdas em relação às operações de crédito, considerando em especial: (i) o tempo de atraso, (ii) os riscos associados ao devedor, (iii) os riscos associados à operação, e (iv) exigências da NBC TG 48. Realizar os ajustes necessários e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia vier a ser implementada.

8 – Caso a nova metodologia não seja implementada para o exercício de 2018, elaborar o ajuste para perdas em relação às operações de crédito, considerando os critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.682/1999 do

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

Banco Central do Brasil e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis de 2018.”

1.5.12 Até 2017 estava vigente a IAS 39, que trabalha com o conceito de perda incorrida. No entendimento do gestor do FGTS eventual inadimplência ou atraso não se configura em perda incorrida, uma vez que os créditos estavam garantidos pela União, operações anteriores à JUN de 2001, ou CAIXA, para as operações posteriores a esse período.

1.5.13 Posto isto, considerando o advento do IFRS 9, o gestor operacional atuará junto ao CCFGTS no desenvolvimento de modelo de risco de crédito que contemple os aspectos de perda esperada, trazidas pela atual norma. O modelo e seus efeitos serão apresentados nas Demonstrações Contábeis de 2019.

1.5.14 Será avaliada pelo gestor do Fundo a recomendação da CGU, para o exercício 2018, quanto à aplicação de metodologia considerando os critérios estabelecidos pela Resolução 2.682/1999 do Banco Central do Brasil.

1.6 Item 2.2.2 Reconhecimento de ativos de natureza contingente no Balanço Patrimonial

“Nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017, a Unidade reconheceu itens com natureza contingente como ativos o que, portanto, não atendem ao conceito de ativo, segundo a NBC TG Estrutura Conceitual (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011). Foram reconhecidos R\$ 3,16 bilhões, causando uma superavaliação do ativo nos seguintes itens:

- R\$ 3.130.698.002,09, em créditos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); e*
- R\$ 32.196.496,70, em créditos específicos do Produban, relacionados indiretamente com o FCVS..” Pag. 22 do Relatório Preliminar*

1.6.1 Os critérios e procedimentos para o recebimento de dívidas de responsabilidade do FCVS nos contratos de empréstimos habitacionais lastreados no FGTS, firmados entre o Agente Operador e Instituições Financiadoras do SFH, foram estabelecidos pela Resolução do CCFGTS 316/1999.

1.6.2 A referida Resolução autorizou o Agente Operador a receber créditos representativos das dívidas a serem novadas pelo FCVS, originadas pela própria instituição devedora, pelo seu valor de face para pagamento de dívidas vencidas, pagamento de saldo residual e, também, dação em pagamento de créditos, livres de utilização pelo Agente.

1.6.3 Isto posto, o montante do “FCVS a Receber” é composto pelos saldos remanescentes dos contratos encerrados com cobertura do FCVS e com evento caracterizado, ou seja, finalizado por decurso de prazo ou por liquidação antecipada.

1.6.4 Esses saldos remanescentes são provenientes das diferentes condições de correção do saldo devedor e das parcelas pagas pelos mutuários conforme as regras do SFH, formalizadas nos contratos de financiamento habitacional firmados à época.

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

1.6.5 Em consequência, o saldo não assumido pelos mutuários gerou o rompimento do equilíbrio financeiro dos contratos de financiamentos habitacionais. Cabe ressaltar que as relações contratuais entre os mutuários e os agentes financeiros participantes do SFH encerram-se mediante os diversos eventos previstos na legislação: decurso do prazo contratual, liquidação antecipada com desconto e renegociação entre agente financeiro e mutuário, com participação antecipada do FCVS.

1.6.6 Tendo em vista esse cenário, a Lei nº. 10.150, de 21 de dezembro de 2000 (conversão da Medida Provisória nº 1.981-54, de 23 de novembro de 2000), autorizou a celebração de contratos de novação entre a União e os credores do FCVS, nas condições especificadas, para o pagamento das dívidas relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional.

1.6.7 Com o objetivo de reduzir o efeito dos benefícios concedidos aos mutuários, o § 5º do art. 1º dispõe que a remuneração dos saldos residuais de responsabilidade do FCVS, sobre todos os contratos encerrados a partir de 1º de janeiro de 1997, obedecerá os mesmos critérios de remuneração dos créditos novados, ou seja, de acordo com o custo dos recursos que deram origem às aplicações.

1.6.8 A dívida a ser quitada pela União mediante o processo de novação autorizado pela Lei nº 10.150, de 2000, tem o objetivo de regularizar o passivo do FCVS junto aos agentes financeiros, inclusive o FGTS.

“Em uma visão econômica, a obrigação surge no momento em que a Administradora reconhece a titularidade, o montante, a liquidez e a certeza da dívida do FCVS que virará obrigação da União. É justo nesse momento que surge, também, o ativo dos credores do FCVS. Antes disso, só há expectativas de recebimento e um ativo não pode ser reconhecido quando depende de eventos futuros” Pag. 22 do Relatório Preliminar

1.6.9 Em que pese as considerações apresentadas pela equipe CGU exposta no trecho acima, o direito relacionado ao “FCVS a Receber” nasceu com a contratação do financiamento com cobertura do FCVS, por um ou mais mutuários, permanecendo o saldo residual com cobertura do FCVS.

1.6.9.1 O referido saldo residual permanece reconhecido como um ativo do agente financeiro e recebe remuneração conforme descrito no item 1.6.7 acima, configurando-se portanto, como um instrumento financeiro sujeito a imparidade, e não um ativo contingente.

1.6.10 Os valores reconhecidos como “FCVS a Receber”, decorrentes dos saldos residuais dos contratos com cobertura do FCVS, tem a sua finalização no processo de novação, quando se dá o cumprimento dos seguintes trâmites:

- Apresentação da documentação pelo Agente Financeiro para a solicitação do valor residual que lhe caberia;
- definição do valor deferido pelo FCVS;
- acatamento desse valor pelo Agente Financeiro;
- reiterações do Agente Financeiro, por meio administrativo ou judicial; e

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

- decisão administrativa ou judicial que vier a acontecer para esse contrato, de modo que tal contrato passe à lista dos “casos encerrados”.

1.6.11 Por força das disposições acima mencionadas, revela-se incontestável o direito dos agentes financeiros, inclusive do FGTS, ao resgate pelo FCVS, e subsidiariamente pela União, dos créditos relativos aos saldos devedores residuais dos financiamentos habitacionais decorrentes dos diversos subsídios concedidos aos adquirentes de moradia própria, no âmbito do SFH.

1.6.12 Importante esclarecer que, especificamente em relação às dívidas do Produban, estas foram liquidadas em 2019.

1.6.13 Adicionalmente aos trechos acima reproduzidos incluímos a recomendação apresentada na Reunião de Busca de Solução Conjunta, reproduzida abaixo, mas que não constou do Relatório Preliminar, para os quais tecemos as considerações a seguir:

9 – “Revisar os valores contabilizados no ativo que se relacionem com títulos CVS, desreconhecendo, parcial ou totalmente, os valores que representam ativos contingentes. Evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis de 2018.”

1.6.14 Postos nossos argumentos nos itens anteriores, discordamos com a classificação do ativo referentes aos valores do FCVS, como ativo contingente.

1.6.15 Isto posto, entendemos que pelo próprio rito do processo de novação, para os financiamentos habitacionais encerrados com cobertura do FCVS, ainda não homologados, a sua efetiva realização depende da aderência de um conjunto de normas e procedimentos definidos em regulamentação emitida pelo FCVS. Assim, o gestor operacional atuará junto ao CCFGTS no desenvolvimento de modelo que capture perdas esperadas para as operações que não venham a atender estas normas.

1.6.15.1 O modelo e seus efeitos serão apresentados nas Demonstrações Contábeis de 2019.

1.7 **Item 2.2.3 Ausência de registro de ativos referentes à dívida ativa**

“Um dos principais fluxos de entrada de recursos do FGTS é a contribuição instituída pela Lei nº 8.036/1990 (art. 15). Essa contribuição corresponde a 8% da remuneração paga ou devida a empregados contratados sob a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e deve ser recolhida pelos empregadores (ou pelos tomadores de serviços, nos casos previstos em lei) até o dia 7 de cada mês. Pag. 24 do Relatório Preliminar

Dessa forma, para a contabilização dessas contribuições no balanço do FGTS, na forma de depósitos vinculados, verifica-se que o fato gerador é a efetiva prestação de serviços por parte do empregado para o

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

empregador, que em condições normais, é materializada pelo recolhimento das contribuições. ...”. Pag. 25 do Relatório Preliminar

... Nos últimos anos, os valores em dívida ativa que foram pagos pelos devedores importaram, em média, R\$ 155,2 milhões ao ano (valores corrigidos pelo INPC – índice nacional de preços ao consumidor). Mesmo que esses valores representem uma parcela pequena de recuperação das contribuições em atraso, essa parcela é materialmente significativa quando comparada com o montante que será recebido nos próximos anos. Pag. 26 do Relatório Preliminar

Utilizando uma projeção dos fluxos de caixa (ver Apêndice VII), a equipe desta CGU estimou que o valor presente desses fluxos de caixa importaria em R\$ 2.136.175.181,21 (considerando uma taxa de desconto de 6% ao ano). Esses recebíveis não reconhecidos nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017 causa uma subavaliação dos ativos. Pag. 26 do Relatório Preliminar

Ademais, além de se tratar de uma distorção relevante, a sistemática utilizada pela Unidade segue a lógica do regime de caixa e não a do regime de competência. O reconhecimento das contribuições apenas no momento de recolhimento por parte do empregador não atende à característica qualitativa da informação contábil denominada de tempestividade (item QC29) (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2011). Pelo regime de competência, o ativo é reconhecido quando da ocorrência do fato gerador e não apenas no momento de pagamento por parte do devedor.” Pag. 26 do Relatório Preliminar

1.7.1 Adicionalmente aos trechos acima reproduzidos incluímos as recomendações apresentadas na Reunião de Busca de Solução Conjunta, reproduzidas abaixo, mas que não constaram do Relatório Preliminar, para os quais tecemos as considerações a seguir:

10 – “Elaborar e implementar nova rotina de contabilização para as contribuições a recolher por parte dos empregadores, de modo que: (i) o ativo relacionado à dívida ativa seja reconhecido no momento em que seja apurada a liquidez e certeza da dívida do empregador, (ii) as perdas esperadas sejam reconhecidas tempestivamente, e (iii) o ativo seja desreconhecido no momento em que houver indícios de não haverá recolhimento.

11 – Desenvolver e implementar metodologia para o cálculo do ajuste para perdas em relação à dívida ativa, considerando em especial: (i) o tempo de atraso, (ii) os riscos associados ao devedor, e (iii) exigências da NBC TG 48.

12 – Revisar os valores relacionados com a dívida ativa (contas de compensação), visando segregar aqueles que possuem razoável probabilidade de recebimento daqueles que não, para que sejam contabilizados os valores com razoável probabilidade de recebimento no ativo do FGTS. Se necessário registrar um ajuste para perda considerando a metodologia desenvolvida.”

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

1.7.2 A liquidez da arrecadação dos débitos inscritos em Dívida Ativa é de natureza incerta, haja vista que tais fatos só ocorrem pela regularização parcial ou total do débito, que independe da vontade dos agentes de cobrança (Inspeção do Trabalho e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), podendo restar como irrecuperável caso o patrimônio do devedor, no processo final de cobrança, inexistir ou seja de ínfimo valor.

1.7.3 Portanto, os valores são registrados em contas de compensação considerando que sua existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, que não estão totalmente sob controle do FGTS.

1.7.4 A prestação de serviço por empregados regidos pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, não configura a constituição de um direito do Fundo, mas sim do trabalhador que terá o recurso depositado em sua conta vinculada no Fundo, sendo este na condição de depositário.

1.7.5 Sendo o FGTS constituído para fins de formação de um pecúlio relativo ao tempo de serviço, o fato gerador para fins de reconhecimento no Balanço é a contribuição efetivada por meio do seu recolhimento pelos empregadores na rede bancária.

1.7.6 Os valores inscritos em dívida ativa são decorrentes de eventos que não estão totalmente sob o controle do FGTS e a sua existência será confirmada apenas pela ocorrência de eventos futuros e incertos, como por exemplo determinação judicial, sendo passíveis de reconhecimento somente quando do seu recolhimento, e na perspectiva de contribuição (depósito) à conta vinculada do trabalhador e não como um direito do Fundo.

1.7.7 Para os valores inscritos em dívida ativa, cabe segregá-los em duas partes: uma parte pertence ao trabalhador que corresponde depósito, juros e atualização monetária conforme previstos na Lei 8.036/1990, e os demais valores, como encargos que são devidos ao Fundo.

1.7.8 Pela proposta apresentada no relatório da CGU teríamos as seguintes implicações refletidas no patrimônio do FGTS:

1.7.8.1 Criação de um recebível representado por um valor sem a expectativa de ingresso efetivo dos recursos, sendo que ao nosso ver não se trata de um recebível do Fundo, mas sim um ingresso de depósito devido ao trabalhador.

1.7.8.2 A criação de um passivo como base em uma expectativa de recebimento de “arrecadação em cobrança a receber” quebra a lógica de controle existente, ou seja, o depósito vinculado com registro no extrato do trabalhador não pode ser reconhecido sem que o recurso financeiro ingresse no Fundo, pois não estaria disponível para saque, a não ser que as despesas do próprio Fundo.

1.7.8.3 Na mesma linha a remuneração de um depósito cujo recurso não efetivamente ingressou no Fundo representaria uma despesa reconhecida antecipadamente.

1.7.9 Outro ponto a considerar é no caso do FGTS, para contribuições em atraso em cobrança pela SIT ou PGFN, existe a possibilidade que o trabalhador receba diretamente do empregador o recurso não depositado, inclusive por via judicial, sem que estes transitem pelo Fundo. Assim, percebemos que não há controle sobre este recurso e nem o poder por parte do

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

Fundo de obter benefícios econômicos futuros advindos deste ou de restringir o acesso de terceiros a este.

1.7.10 O fato do FGTS ter o convênio com a SIT e com a PGFN para cobrança dos valores devidos, não caracteriza esses valores como ativo do Fundo.

1.7.11 Conforme informado no Ofício nº 029/2019 DEFUS/DECON, o Agente Operador recebe o Processo Administrativo e realiza operações de abatimento de eventuais recolhimentos realizados pelo Empregador com o objetivo de obter o menor valor líquido para operacionalizar a inscrição em Dívida Ativa em nome da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitindo a Certidão de Dívida Ativa - CDA e o Aviso de Dívida Inscrita - ADI a ser enviado ao Empregador. Após 30 dias sem que o Empregador adote iniciativas de regularização do débito, a CDA é enviada ao Representante Judicial para ajuizamento da Execução Fiscal na Justiça Federal. A partir desse instante o rito de cobrança obedece aos trâmites processuais.

1.7.12 Um outro fato a ser considerado, é que teríamos um ativo reconhecido contra um passivo para o qual incidiria taxa de administração, sem qualquer previsibilidade de realização deste ativo.

1.7.13 Adicionalmente, não vislumbramos como se daria a baixa desse ativo, caso fosse a fosse a prejuízo impactaria o resultado, afetando todos os participantes do Fundo, caso fosse uma baixa contra o passivo, seu efeito seria semelhante a um estorno, que por princípio só se aplicaria caso o reconhecimento inicial fosse indevido.

1.7.14 Entendemos que a prática adotada atualmente, de não reconhecimento do ativo, é mais adequada e não prejudica as Demonstrações do Fundo, preservando o interesse dos cotistas.

1.8 **Item 2.3.1 Ausência de ajuste para perdas referente às debêntures**

“Após a análise dessas informações foi realizada uma classificação nos mesmos moldes da proposta pela Resolução nº 2.682/1999 do BCB e aplicados os percentuais definidos na referida resolução. Foi apurado um valor estimado de R\$ 435.930.012,39 (ver Apêndice VIII), que seria responsável por uma superavaliação do ativo.

A referida distorção não é individualmente significativa, porém, quando analisada em conjunto com as distorções apresentadas no item 2.2, possui a capacidade de afetar a análise dos usuários das informações contábeis.

A Unidade Auditada manifestou que “não reconheceu nenhum ajuste para perdas” referente às debêntures, “pois a Resolução CCFGTS nº 681/2012 estabelece que há uma garantia de rentabilidade mínima que o Agente Operado deve ofertar ao FGTS sobre o desempenho de tais investimentos” (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2019). Entretanto, a Unidade complementou que vem buscando melhorar suas práticas relacionadas com o ajuste para perdas em investimento, com base na IFRS 9”. Pag. 29 do Relatório Preliminar

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

1.8.1 Adicionalmente aos trechos acima reproduzidos incluímos as recomendações apresentadas na Reunião de Busca de Solução Conjunta, reproduzidas abaixo, mas que não constaram do Relatório Preliminar, para os quais tecemos as considerações a seguir:

13 – Desenvolver metodologia para o cálculo do ajuste para perdas em relação aos investimentos representados por instrumentos financeiros, considerando em especial: (i) a inadimplência, (ii) os riscos associados ao devedor, (iii) os riscos associados aos instrumentos financeiros, e (iv) exigências da NBC TG 48. Realizar os ajustes necessários e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis do exercício em que essa metodologia vier a ser implementada.

14 – Caso a nova metodologia não seja implementada para o exercício de 2018, elaborar o ajuste para perdas em relação aos investimentos representados por instrumentos financeiros, considerando os critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.682/1999 do Banco Central do Brasil e evidenciar os efeitos dos ajustes realizados em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis de 2018.

1.8.2 Conforme evidenciado anteriormente, até 2017 estava vigente a IAS 39 e o conceito de perda incorrida para fins de provisionamento. No entendimento do gestor do FGTS eventual inadimplência ou atraso não se configura em perda incorrida em função da estrutura e garantias associadas à operação.

1.8.3 Adicionalmente, a Resolução CCFGTS nº 681/2012 estabelece uma garantia de rentabilidade mínima por parte do Agente Operador ao Fundo.

1.8.4 Posto isto, na busca das melhores práticas e considerando o advento do IFRS 9, o gestor operacional atuará junto ao CCFGTS no desenvolvimento de modelo de risco de crédito que contemple os aspectos de perda esperada, trazidas pela atual norma. O modelo e seus efeitos serão apresentados nas Demonstrações Contábeis de 2019.

1.8.5 Será avaliada pelo gestor do Fundo a recomendação da CGU, para o exercício 2018, quanto à aplicação de metodologia considerando os critérios estabelecidos pela Resolução 2.682/1999 do Banco Central do Brasil

1.9 Tecemos abaixo nossos comentários sobre as demais recomendações apresentadas pela equipe da CGU na reunião de busca conjunta de soluções:

“Diversas Recomendações:

15 – Evidenciar em Notas Explicativas as mudanças ocorridas nas políticas contábeis do FGTS, oriundas do atendimento às recomendações feitas no presente relatório, nas Demonstrações Contábeis do exercício em que forem implementadas as mudanças. Achados 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.3.1.”

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

1.9.1 Conforme apresentado nos itens acima as alterações realizadas em decorrência das políticas contábeis do FGTS serão apresentadas em Notas explicativas dos exercícios 2018 e 2019, com exceção dos itens abaixo:

- achado 2.1.4 que será aplicado no Relatório de Gestão do FGTS;
- achados 2.2.2 e 2.2.3 cujas recomendações solicitamos reavaliação, pois discordamos da abordagem apresentada;

“16 – Em virtude dos erros de mensuração do ativo, recalcular a base utilizada para a apuração da taxa de administração paga ao Agente Operador, nos últimos cinco exercícios, cobrando a devolução dos valores pagos a maior. Achados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.3.1.”

1.9.2 Após análise das recomendações apresentadas pela CGU, entendemos que não há de se falar em recálculo de taxa de administração paga ao Agente Operador do FGTS de exercícios anteriores, considerando que os ajustes solicitados demonstram melhorias a serem realizadas na contabilidade do Fundo a partir do exercício de 2018, devido a novos entendimentos trazidos pela equipe da CGU.

1.9.3 No entanto, após a finalização dos ajustes contábeis no balanço do FGTS, o Agente Operador efetuará os estudos necessários para avaliar o impacto no cálculo da Taxa de Administração do FGTS, referente aos ajustes realizados em atendimento às recomendações 2.2.1 e 2.3.1.

1.9.3.1 Para os achados 2.2.2 e 2.2.3 solicitamos reavaliação, pois discordamos da abordagem apresentada;

“17 – Revisar a Resolução nº 570/2008 do CCFGTS, visando aperfeiçoar os critérios utilizados para a definição da base de cálculo para a apuração da taxa de administração, considerando em especial: (i) a utilização das demonstrações separadas do FGTS, (ii) a eliminação do valor dos investimentos em fundos administrados pelo Agente Operador e para os quais o FGTS também pague taxa de administração ou taxa de desempenho, e (iii) a eliminação dos valores inscritos em dívida ativa. Achados 2.1.1 e 2.2.3”

1.9.3 Informamos que se encontra em andamento, no âmbito do CCFGTS estudo para revisão da taxa de administração paga ao Agente Operador do FGTS, em Grupo de Trabalho instituído pela Resolução 920/2019.

2 Adicionalmente, relacionamos o seguinte ponto do relatório com as nossas manifestações:

2.1 **“2.1 Inconformidades que não foram consideradas distorções”**

“...O entendimento de que a norma sobre a prestação de contas, emitida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), veda (grifo nosso) a prática de consolidação das demonstrações contábeis;

2.1.1 Sugerimos substituir a expressão “veda” por “não exige”, “não requer” ou outro termo mais adequado.

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

2.1.2 A forma apresentada dá o entendimento de que o TCU proíbe a prática de consolidação das demonstrações contábeis do FGTS, considerando que o texto apresentado na minuta do Relatório da CGU não encontra respaldo no Ofício VIFUG/DEFUS nº 004/2019 de 18/01/2019, que em seu subitem 1.1.2 cita: “...Dessa forma, as demonstrações contábeis do FGTS estão inseridas no contexto de prestação de contas anual feito pelo administrador ao Conselho Curador (CCFGTS) e posteriormente para o Tribunal de Contas da União (TCU), sendo estes os principais usuários das informações contábeis...”.

3 Por fim, dado que para as inconformidades que não foram consideradas distorções, as recomendações serão atendidas substancialmente conforme já indicado neste ofício de resposta e que para as inconformidades anteriormente consideradas distorções foram efetuados os esclarecimentos devidos, solicitamos os bons préstimos no sentido de reavaliar a materialidade e, conseqüentemente a opinião adversa anteriormente consignada na minuta do Relatório de Avaliação relacionado a Auditoria Financeira do FGTS.

4 Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,
EDILSON CARROGI
RIBEIRO
VIANNA:15657839803
EDILSON CARROGI RIBEIRO
VIANNA
Diretor Executivo
Diretoria Executiva Fundos de Governo

Assinado de forma digital por
EDILSON CARROGI RIBEIRO
VIANNA:15657839803
Dados: 2019.06.12 18:28:36 -03'00'

GABRIEL DUTRA
CARDOZO VIEIRA DE
GOES:31056399856
GABRIEL DUTRA CARDOZO VIEIRA
DE GOES
Diretor Executivo
Diretoria Executiva Controladoria

Assinado de forma digital por
GABRIEL DUTRA CARDOZO VIEIRA
DE GOES:31056399856
Dados: 2019.06.12 18:12:21 -03'00'

Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON

Anexo II – Complementação da manifestação do Agente Operador.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

DEFUS – Diretoria Executiva Fundos de Governo
DECON – Diretoria Executiva Controladoria
SAUS – Quadra 3, Bloco E, 11º Andar – Ed. Matriz III
Brasília-DF – CEP 70070-030

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

Brasília, 12 de julho de 2019

A Sua Senhoria o Senhor
ETIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas
Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento
Secretaria Federal de Controle Interno
SAS Quadra 01 Bloco A Ed. Darcy Ribeiro, Asa Sul
Brasília/DF, CEP: 70.070-905

Assunto: Relatório Preliminar de Auditoria Financeira do FGTS - Reunião de Busca Conjunta de Soluções. - Processo nº 00190.111722/2018-36
Referência: OFÍCIO Nº 10744/2019/DITRE/CGPEC/CGPEC/DE/SFC/CGU

Senhor Coordenador,

1. Em complemento ao Ofício nº066/2019 DEFUS/DECON enviado à Secretaria Federal de Controle Interno em 12 de junho de 2019, permita-nos complementar algumas questões clarificadas com a equipe da CGU em reunião realizada em 03 de julho de 2019.

2. **Tipificação do FGTS**

2.1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS foi criado pela Lei nº 5.107/1966, atualmente é regido pela Lei nº 8.036/1990, não tem personalidade jurídica e não se caracteriza como um órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo.

2.2. O Art. 3º da Lei 8.036/90 estabelece que:

“Art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.” (grifo nosso)

2.2.1. Ou seja, o FGTS é regido e administrado pelo Conselho Curador do FGTS – CCFGTS, colegiado tripartite composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do Governo Federal.

2.2.1.1. Entre as competências do CCFGTS, a mesma Lei determina em seu Art. 5º, inciso IV:

*“Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:
IV - pronunciar-se sobre as contas do FGTS, antes do seu encaminhamento aos órgãos de controle interno para os fins legais;”*

2.2.1.2. A Resolução do CCFGTS nº 119, de 19 de outubro de 1993, especifica as competências do CCFGTS para aprovar a criação do Plano de Contas do FGTS e estabelecer que eventuais alterações devam ser submetidas à apreciação daquele colegiado:

“O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (CCFGTS), na forma do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,

RESOLVE:

I – Aprovar o Plano de Contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em anexo, e respectivo detalhamento.

II – Estabelecer que as alterações no Plano de Contas ora aprovado, quando se fizerem necessárias, sejam realizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF) e submetidas à apreciação deste Colegiado na Reunião Ordinária subsequente à ocorrência das referidas alterações.”

2.2.1.3. Na esteira das competências atribuídas ao CCFGTS, observa-se que, por vezes, aquele colegiado não só regulamenta rotinas contábeis como propõe alteração de práticas de escrituração no Balanço do FGTS, conforme evidenciado a seguir:

2.2.1.3.1. A Resolução nº 389, de 27 de maio de 2002, o CCFGTS estabelece critérios e prazos para regularização dos valores que transitam pelas subcontas 4.11.840.009-2 Arrecadação a Desdobrar e 4.11.840.011-4 FGC – Transferências Expedidas/Recebidas.

2.2.1.3.2. A Resolução Nº 574, de 30 de outubro de 2008, o CCFGTS estabelece condições para baixa ou reversão da provisão para cancelamento de juros relativos à Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, registrada no Balanço do FGTS.

2.2.1.3.3. A Resolução nº 633, de 4 de maio de 2010, o CCFGTS regulamenta a operacionalização e contabilização da garantia de rentabilidade mínima dos recursos aplicados no FI-FGTS, em cotas de titularidade do FGTS, na forma prevista no inciso IX do artigo 7º da Lei nº 8.036, de 1990.

2.2.1.3.4. Por meio da Resolução nº 764, de 9 de dezembro de 2014, o CCFGTS regulamenta a apuração da garantia de rentabilidade mínima assegurada pelo Agente Operador, nos termos da Resolução nº 681, de 2012, e autoriza as respectivas adequações no Plano de Contas do FGTS.

2.2.1.3.5. Já a Resolução do CCFGTS nº 913, de 18 de dezembro de 2018, que revoga a Resolução nº 764, propõe alterar determinadas práticas de escrituração no Balanço do FGTS, de modo a adotar definições de que tratam as *International Financial Reporting Standards* (IFRS), e alterar o Plano de Contas do FGTS.

2.2.1.3.5.1. Neste ponto, cumpre-nos esclarecer que a alteração das práticas de escrituração no Balanço do FGTS, de modo a adotar definições de que tratam as IFRS, restringe-se à avaliação e mensuração da garantia de rentabilidade mínima de acordo com técnicas de precificação geralmente aceitas e aplicáveis a instrumentos financeiros derivativos.

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

2.2.1.3.5.2. O disposto na Resolução nº 913 do CCGFGTS é resultado de reunião da CAIXA com o Grupo de Apoio Permanente ao CCGFGTS – GAP realizada em 04 de dezembro de 2018, na qual a CAIXA propôs a adoção das IFRS pelo FGTS.

2.2.1.3.5.3. O pleito da CAIXA junto ao GAP converge com a solicitação da CGU, consignada no Relatório Preliminar de Avaliação de Auditoria Financeira da CGU, quanto à adoção das normas brasileiras de contabilidade, conforme trecho abaixo:

“Ocorre que dentre as atribuições do Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), de acordo com a Lei nº 8.036/1990, art. 5º, não foi explicitado que aquele órgão pudesse regular sobre normas contábeis. Ainda que se admitisse uma interpretação menos restritiva das atribuições do CCFGTS, as escolhas contábeis do FGTS deveriam obedecer às normas emitidas pelo CFC, que é o órgão competente na legislação nacional para a edição de normas contábeis. Desse modo, as escolhas contábeis do FGTS, emanadas nas resoluções do CCFGTS, não podem estar em desacordo com as NBC TG emitidas pelo CFC.”

2.2.1.3.5.4. Deste modo, para que as práticas contábeis sejam adequadas, na forma do recomendado pela CGU, é necessário a revogação das Resoluções do CCFGTS que versam acerca da regulamentação e proposição de práticas contábeis, de forma que o FGTS esteja apto à adoção das normas brasileiras de contabilidade.

2.2.1.3.5.5. A adoção pelo FGTS das normas brasileiras de contabilidade é definida, conforme o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, como mudança em política contábil.

2.2.1.3.5.6. O referido CPC, em seu rol de definições, estabelece o conceito de políticas contábeis:

“Políticas contábeis são os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis.”

2.2.1.3.5.7. Neste caso, a mudança de política contábil deverá ser aplicada de forma prospectiva, tendo em vista a impraticabilidade da adoção de maneira diversa em função das limitações impostas pelas normas vigentes emanadas pelo CCFGTS.

2.2.1.3.5.8. A Auditada reconhece que são atribuições do Conselho Federal de Contabilidade regular e editar normas de contabilidade de natureza técnico e profissional, conforme disposto na letra ‘f’, do art. 6 do Decreto-Lei nº 9.295/46 (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010).

2.2.1.3.5.9. Contudo, não pode olvidar que o CCFGTS, por força do disposto no art. 3º da Lei 8.036/90, é o órgão competente para definir normas e diretrizes para o FGTS.

2.2.1.3.5.10. Pelo Princípio da Especialidade da boa hermenêutica jurídica, aplica-se a norma especial em caso de sobreposição de normas.

2.2.1.3.5.11. Logo, havendo regramento específico sobre contabilidade expedido pelo CCFGTS, não há que se falar em aplicação de outro regramento.

2.2.1.3.5.12. Caso as normas vigentes emanadas pelo CCFGTS que impõem limitações à adoção do CPC sejam revogadas, os princípios, regras e práticas aplicados pelo FGTS na elaboração e apresentação

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

das demonstrações contábeis serão avaliados a fim de que se verifique a adequação da prática atualmente adotada. Caso a prática não esteja em acordo com o CPC, os ajustes serão efetuados.

2.2.1.3.5.13. Cabe ressaltar que no Direito Administrativo, a legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade.

2.2.1.3.5.14. Portanto a Auditada não tem outra opção a não ser seguir as normas e regulamentos expedidos pela CCFGTS conforme estabelecido na pela Lei 8.036/90.

3 **Item 2.1.2 Ausência de segregação dos passivos (Pag. 12 a 14 do Relatório Preliminar)**

3.1 No contexto legal e operacional, todas as contas vinculadas do FGTS, atendidos os critérios estabelecidos no Art. 20 da Lei 8.036/1990 ou em determinações judiciais, podem ser objeto de saque imediato e não apresentam prazo de vencimento.

3.2 Em que pese as considerações apresentadas pela equipe CGU quanto a necessidade de segregação do Passivo Circulante e Não Circulante, entendemos que as contas vinculadas do FGTS têm natureza de exigibilidade semelhante aos Depósitos à Vista ou mesmo Depósitos a Prazo sem vencimento, como é o caso da Poupança, os quais são prontamente exigíveis e classificados como passivo circulante pelas Instituições Financeiras em observância às regras definidas pelo BACEN.

3.3 O item 10 do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes define passivo:

“Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.”

3.4 A classificação de um passivo como circulante ou não circulante está prevista no item 69 do CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis:

*“69. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:
(a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
(b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
(c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço;
ou
(d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço (ver item 73).”*

3.5 Dado que o comportamento histórico de saques do FGTS não confere um poder discricionário ao Fundo para postergar ou mesmo recusar a liquidação do passivo caso haja manifestação dos titulares das contas vinculadas, credores legalmente habilitados, resta evidente que o FGTS não controla a liquidação deste passivo, conforme exemplifica o item 73 do CPC 26 (R1):

“73. Se a entidade tiver a expectativa, e tiver poder discricionário, para refinaranciar ou substituir (roll over) uma obrigação por pelo menos doze meses após a data do balanço segundo dispositivo contratual do empréstimo

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

existente, deve classificar a obrigação como não circulante, mesmo que de outra forma fosse devida dentro de período mais curto. Contudo, quando o refinanciamento ou a substituição (roll over) da obrigação não depender somente da entidade (por exemplo, se não houver um acordo de refinanciamento), o simples potencial de refinanciamento não é considerado suficiente para a classificação como não circulante e, portanto, a obrigação é classificada como circulante.” (Grifo nosso).

3.6 Portanto, ainda que seja possível estabelecer uma metodologia específica baseada em indicadores que sinalizem um potencial para classificação no longo prazo, na forma consignada no Ofício nº 066/2019 DEFUS/DECON, esse potencial não é suficiente para classificação como não circulante, dado que o FGTS não possui a prerrogativa incondicional de adiar o cumprimento da obrigação.

4 Item 2.2.2 Reconhecimento de ativos de natureza contingente no Balanço Patrimonial (Pag. 21 a 24 do Relatório Preliminar)

4.1 A Lei nº. 10.150/2000, autorizou a celebração de contratos de novação entre a União e os credores do FCVS, nas condições especificadas, para o pagamento das dívidas relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento habitacional.

4.1.1 Esses saldos remanescentes são provenientes das diferentes condições de correção do saldo devedor e das parcelas pagas pelos mutuários conforme as regras do SFH, formalizadas nos contratos de financiamento habitacional firmados à época.

4.1.2 Como consequência, o saldo não assumido pelos mutuários gerou o desequilíbrio financeiro dos contratos de financiamentos habitacionais. Cabe ressaltar que as relações contratuais entre os mutuários e os agentes financeiros participantes do SFH encerram-se mediante os diversos eventos previstos na legislação: decurso do prazo contratual, liquidação antecipada com desconto e renegociação entre agente financeiro e mutuário, com participação antecipada do FCVS.

4.1.3 Com o objetivo de reduzir o efeito dos benefícios concedidos aos mutuários, o § 5º do art. 1º da Lei 10.150/2000 dispõe que a remuneração dos saldos residuais de responsabilidade do FCVS, sobre todos os contratos encerrados a partir de 1º de janeiro de 1997, obedecerá os mesmos critérios de remuneração dos créditos novados, ou seja, de acordo com o custo dos recursos que deram origem às aplicações.

4.1.4 Configura-se, portanto, a existência de uma dívida a ser quitada pela União mediante o processo de novação autorizado pela Lei 10.150/2000, que tem o objetivo de regularizar o passivo do FCVS junto aos agentes financeiros e demais credores, inclusive o FGTS.

4.2 Os critérios e procedimentos para o recebimento de dívidas de responsabilidade do FCVS nos contratos de empréstimos habitacionais com recursos do FGTS, firmados entre o Agente Operador do FGTS e Instituições Financiadoras do SFH, foram estabelecidos pela Resolução do CCFGTS 316/1999.

4.2.1 A referida Resolução autorizou o Agente Operador a receber créditos representativos das dívidas a serem novadas pelo FCVS, originadas pela própria instituição devedora, pelo seu valor de face para pagamento de dívidas vencidas, pagamento de saldo residual e, também, dação em pagamento de créditos, livres de utilização pelo Agente.

4.2.2 Posteriormente, a Resolução do CCFGTS 338/2000 estabeleceu que os saldos de responsabilidade do FCVS, referentes aos valores de créditos vinculados a operações de empréstimos, repasses e refinanciamentos, quando homologados pela Administradora do FCVS ou novados junto à União, serão destinados ao pagamento das respectivas dívidas dos Agentes Financeiros junto ao FGTS.

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

4.2.2.1 A apuração do valor dos créditos líquidos e certos junto ao FCVS será efetuada considerando a taxa de juros assumida pelo Fundo, como se novado fosse, cabendo ao Agente Operador adotar as providências necessárias à novação dos créditos junto ao FCVS, conforme estabelecido no art. 1º da Lei 10.150/2000.

4.3 Cabe ressaltar que o valor da dívida do FCVS é proveniente de contratos de financiamentos habitacionais realizados com recursos do FGTS, sendo as principais instituições credoras do FCVS:

- CAIXA, na qualidade de Instituição Financeira e de Agente Operador do FGTS;
- Instituições Financeiras, públicas e privadas, devedoras ou não à CAIXA, por conta de repasse de recursos do FGTS;
- Companhias de Habitação, vinculadas a estados ou municípios, devedoras à CAIXA por conta de repasse de recursos do FGTS.

4.4 Observa-se, portanto, que o saldo residual dos financiamentos habitacionais com cobertura do FCVS sempre representou um ativo para o FGTS, conceituado de acordo com a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro emitida pelo CPC:

“4.4 (...)

(a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

(...)

Reconhecimento de ativos

4.44. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade.”

4.5 No balanço do FGTS, o ativo intitulado “FCVS a Receber” corresponde ao saldo residual originado no evento de liquidação da operação de crédito com cobertura do FCVS, do qual o FGTS detém o controle, pois apresenta a documentação para habilitação do crédito perante o FCVS, cobra o agente originário do crédito em caso de não realização do saldo residual e, em último caso, executa o agente cedente do crédito em caso de negativa de cobertura definitiva por parte do FCVS.

4.6 Existe para o FGTS o direito líquido e certo de requerer a cobertura pelo FCVS e o valor pode ser mensurado com confiabilidade, utilizando os critérios estabelecidos na Lei 10.150/2000 conforme descrito no item 4.2.2.1 acima.

4.7 Para o FGTS, os saldos contratuais em questão nascem como justa contraprestação pela liquidação de valores a receber perante agentes do SFH e, desta forma, dotados de capacidade econômica, cujas únicas hipóteses para desreconhecimento previstas na norma contábil aplicável a ativos de natureza financeira são a transferência dos riscos e benefícios associadas ao ativo ou a redução ao seu valor recuperável, não cabendo na norma a previsão de rebaixamento de um ativo devidamente qualificado para a condição de contingente.

4.8 Corroborando com o enquadramento proposto, o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, obrigatório para as instituições financeiras, apresenta no subgrupo “1.4.2.00.00-9 Créditos Vinculados” o subtítulo contábil “1.4.2.65.00-6 SFH – Fundo de Compensação de Variações Salariais” que tem a função de registrar, por ocasião da liquidação de financiamentos habitacionais, os saldos devedores a serem cobertos pelo FCVS.

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

4.9 Os saldos remanescentes mencionados no subitem 4.1.1 são transferidos do grupo representativo das operações de crédito que compõem os financiamentos habitacionais para o subgrupo “1.4.2.00.00-9 Créditos Vinculados” a financiamentos habitacionais.

4.10 De outra forma, não restaria outra alternativa senão a de baixar os saldos residuais dos contratos habitacionais com cobertura do FCVS contra resultado e colher todas as repercussões de impacto negativo nos Balanços dos Agentes Financeiros.

4.11 Neste ponto, cumpre registrar a existência do subtítulo contábil “1.4.2.99.00-3 (-) Provisão para Perdas em Créditos Vinculados”, que tem a função de registrar os valores necessários à formação de provisão para fazer face a perdas em créditos vinculados ao Banco Central, outros bancos e fundos oficiais, que inclui o valor da provisão para perdas sobre os saldos residuais dos contratos com cobertura do FCVS.

4.12 Cabe ressaltar que a Resolução CMN 4.144/2012 determinou que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) aprovado pelo CPC e, portanto, não há diferença de tratamento contábil relacionado ao FCVS a receber adotado pelo FGTS e pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

4.13 No FGTS, a rotina de habilitação dos saldos de responsabilidade do FCVS apresenta estágios de evolução dos créditos para fins de novação, a saber: FCVS – Não habilitado, FCVS – habilitado, FCVS – Homologado sem manifestação, FCVS – Homologado validado, FCVS – Homologado em recurso, FCVS – Homologado com negativa de cobertura e FCVS – Pré-novado.

4.13.1 Na evolução dos estágios de crédito, o saldo residual passa pela verificação documental e pode ter negado o ressarcimento por parte do FCVS por alguma deficiência documental, passando a ser enquadrado como negativa de cobertura. A deficiência documental, geralmente, pode ser sanada em um momento posterior. Um exemplo de situação que pode ocorrer é a ausência de comprovação de recolhimento das contribuições devidas ao FCVS.

4.14 Acrescentamos, que os valores reconhecidos como “FCVS a Receber”, têm a sua finalização no processo de novação, quando se dá o cumprimento dos seguintes trâmites:

- Apresentação da documentação pelo Agente Financeiro para a solicitação do valor residual que lhe caberia;
- definição do valor deferido pelo FCVS;
- acatamento desse valor pelo Agente Financeiro;
- reiterações do Agente Financeiro, por meio administrativo ou judicial; e
- decisão administrativa ou judicial que vier a acontecer para esse contrato, de modo que tal contrato passe à lista dos “casos encerrados”.

4.15 No caso do FGTS, o direito relacionado ao “FCVS a Receber” é um elemento exógeno ao Fundo que, de maneira análoga aos procedimentos adotados pelas instituições financeiras, nasceu com a contratação de financiamentos com cobertura do FCVS, cujos saldos residuais contam com a mesma cobertura e para os quais houve o recolhimento de contribuições pelos agentes financeiros e mutuários para fins de cobertura dos referidos saldos residuais. O § 3º do art. 1º da Lei 10.150/2000 regulamenta o entendimento:

“§ 3º As dívidas do FCVS referidas neste artigo são as derivadas de contratos de financiamentos habitacionais que tenham cobertura do FCVS e em relação aos quais tenha havido, quando devida, contribuição ao Fundo.”

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

4.15.1 Adicionalmente, é importante ressaltar que § 8 do art. 9º da Lei nº 8.036/1990 estabelece que o risco de crédito das operações do FGTS é da União para as operações efetuadas até 1º de junho de 2001, no âmbito do SFH.

4.16 Portanto, fica caracterizado que esses ativos foram originalmente reconhecidos como operações de crédito e, em um segundo momento, por decorrência da Lei 10.150/2000, o saldo residual remanescente de responsabilidade do FCVS, é reconhecido como um direito do FGTS até a sua realização, transferência ou imparidade, o que por consequência deixa de caracterizá-los como ativo contingente.

5 **Item 2.2.3 Ausência de registro de ativos referentes à dívida ativa** (Pag. 24 a 24 do Relatório Preliminar)

5.1 Os recursos do FGTS provêm de contribuições mensais realizadas pelo empregador em nome do empregado, depositadas em contas vinculadas e individualizadas com o objetivo de assegurar ao trabalhador a formação de um pecúlio relativo ao tempo de serviço.

5.2 As contribuições são efetivadas por meio do recolhimento pelos empregadores na rede bancária com posterior repasse ao Fundo e creditado na conta vinculada do trabalhador, e o não recolhimento pelo empregador é passível de inscrição em dívida ativa.

5.3 Dívida ativa é o conjunto de créditos não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez.

5.4 A inscrição na dívida ativa é ato de controle administrativo da legalidade e regularidade, conforme definido no § 3º do art. 2º da Lei 6.830/1980, por meio da qual um débito, vencido e não-pago, é cadastrado para controle e cobrança em dívida ativa.

5.5 Poderão ser inscritos em dívida ativa os débitos cuja titularidade do crédito seja da Fazenda Pública Nacional, conforme definido no art. 39 e parágrafos da Lei 4.320/1964, ou débitos de natureza não tributária, que não sejam de titularidade da Fazenda Pública Nacional, em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) por disposição de lei deva inscrever em dívida ativa, como é exemplo o FGTS, conforme disposto no art. 2º da Lei 8.844/1994.

5.6 Considerando o aspecto jurídico, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. No entanto, a referida presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite.

5.7 Ou seja, a dívida ativa é um estágio de crédito a receber imbuído de incerteza do reconhecimento do mérito e, por consequência, do recebimento. Os valores inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliem significativamente suas possibilidades de cobrança, apresentam grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão em função de cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros.

5.8 Outro ponto a considerar é que existe a possibilidade do trabalhador receber o recurso não depositado diretamente do empregador, inclusive por via judicial, sem que este transite pelo FGTS.

5.9 O CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes define Ativo Contingente e trata do seu reconhecimento:

“Ativo contingente é um ativo passível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.”

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

(...)

31. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente.

32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto.

33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado."

5.10 Observa-se que a dívida ativa possui as características de um ativo contingente, pois é revestida de incerteza de recebimento, decorre de eventos que não estão totalmente sob o controle do FGTS e sua existência será confirmada apenas pela ocorrência de eventos futuros e incertos, como por exemplo o recolhimento pela determinação judicial, não sendo adequado seu reconhecimento contábil, nos termos da norma exposta.

6 Por último, ressaltamos que a Auditada sempre zelou pela boa gestão e transparência na administração dos recursos do FGTS; essa gestão exitosa e com responsabilidade mudou e continua mudando a vida de milhares de brasileiros, seja por meio do acesso a moradia popular ou obras de saneamento e infraestrutura.

7 Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

EDILSON CARROGI
RIBEIRO
VIANNA:15657839803

Assinado de forma digital por
EDILSON CARROGI RIBEIRO
VIANNA:15657839803
Dados: 2019.07.26 10:41:24
-03'00'

EDILSON CARROGI RIBEIRO
VIANNA
Diretor Executivo
Diretoria Executiva Fundos de Governo

GABRIEL DUTRA
CARDOZO VIEIRA DE
GOES:31056399856

Assinado de forma digital por
GABRIEL DUTRA CARDOZO VIEIRA
DE GOES:31056399856
Dados: 2019.07.25 21:57:04 -03'00'

GABRIEL DUTRA CARDOZO VIEIRA
DE GOES
Diretor Executivo
Diretoria Executiva Controladoria

Ofício nº 090/2019 DEFUS/DECON

Anexo III – Manifestação da Unidade Auditada sobre o evento subsequente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Fazenda
Departamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador

OFÍCIO SEI Nº 31/2019/DEF/FAZENDA-ME

Brasília, 30 de agosto de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
ETIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e
de Desenvolvimento Secretaria Federal de Controle Interno
SAS Quadra 01 Bloco A Ed. Darcy Ribeiro
Asa Sul Brasília/DF, CEP: 70.070-905
etivaldo.junior@cgu.gov.br - sfc.cgpec@cgu.gov.br - alexandre.lima@cgu.gov.br -
lennon.cantanhede@cgu.gov.br

Assunto: Ofício nº 17581/2019/DITRE/CGPEC/CGPEC/DE/SFC/CGU (Processo nº 00190.111722/2018-36.)

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19953.100298/2019-34.

Senhor Coordenador,

A Controladoria-Geral da União (CGU) encaminhou o Ofício nº 17581/2019/DITRE/CGPEC/DE/SFC/CGU, de 21.08.2019, a este Departamento solicitando manifestação acerca da contabilização da garantia oriunda da Resolução CCFGTS nº 681/2012.

A CGU entende haver distorções nas demonstrações contábeis que representam superavaliações no ativo de 2017, de R\$ 4,43 bilhões, e de 2018, no valor de R\$ 719,9 milhões, decorrentes do reconhecimento de ativos contingentes. Ressalta que o baixo rendimento de alguns investimentos da carteira administrada não implica o pagamento da diferença de rentabilidade previsto na Resolução CCFGTS nº 681/2012, dado que os demais investimentos podem eventualmente compensar a perda em volume suficiente para que a carteira obtenha rendimento total igual ou superior ao mínimo estabelecido. Nesse sentido, a CGU caracteriza a garantia de rentabilidade mínima como um ativo contingente e, portanto, não passível de contabilização no balanço patrimonial do FGTS.

Este Departamento entende que o posicionamento da CGU está aderente às Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG). No entanto, as contabilizações efetuadas em 2017 e 2018 foram amparadas pelas Resoluções CCFGTS nº 764/2014 e 913/2018, respectivamente, que tratam da contabilização da garantia de rentabilidade da Carteira Administrada.

Assim como outras recomendações citadas no relatório preliminar da CGU, essa prática contábil será objeto de processo específico com o objetivo de verificar a aderência às Normas Brasileiras de Contabilidade e, eventualmente, adequar o conjunto normativo expedido pelo Conselho Curador.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente

IGOR VILAS BOAS DE FREITAS

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Igor Vilas Boas de Freitas, Diretor(a)**, em 30/08/2019, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3772564** e o código CRC **9FEEF299**.

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 3º andar, Sala 324 - Bairro Zona Cívico-Administrativa
CEP 70048-900 - Brasília/DF
(61) 3412-2315 - e-mail fgts@mte.gov.br



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

DEFUS – Diretoria Executiva Fundos de Governo
SAUS – Quadra 3, Bloco E, 11º Andar – Ed. Matriz III
Brasília-DF – CEP 70070-030

Ofício nº 143/2019 DEFUS

Brasília, 30 de agosto de 2019

A Sua Senhoria o Senhor
ALEXANDRE DE SALES LIMA
Controladoria-Geral da União
Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento
Coordenação-Geral de Auditoria de Políticas Econômicas
SAS Quadra 01 Bloco A Ed. Darcy Ribeiro, Asa Sul
Brasília/DF, CEP: 70.070-905

Assunto: Auditoria Financeira FGTS - Solicita manifestação acerca de evento subsequente -
Processo nº 00190.111722/2018-36
Referência: OFÍCIO Nº 17581/2019/DITRE/CGPEC/CGPEC/DE/SFC/CGU

Senhor Coordenador,

1. Em atenção ao Ofício em referência, apresentamos nossas considerações.

2 **Contabilização da garantia oriunda da Resolução CCFGTS nº 681/2012**
(ANEXO I do OFÍCIO Nº 17581/2019/DITRE/CGPEC/CGPEC/DE/SFC/CGU)

2.1 Contextualização

2.1.1 O FGTS, considerando o regramento que orienta o registro da rentabilidade mínima garantida como direito a receber, reconhece em seu ativo, um direito denominado rentabilidade mínima garantida, assegurada pelo Agente Operador relativamente ao conjunto dos investimentos realizados na forma da Resolução nº 681/12, ao Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI FGTS e das Disponibilidades em caso de desempenho inferior ao mínimo regulamentar, com base em critérios operacionais e contábeis definidos pela Lei 8.036/90 e pelo Conselho Curador – CCFGTS, por meio de suas Resoluções nº 570/08, nº 633/10, nº 681/12 e nº 764/14.

2.1.1.1 O conjunto de investimentos do FGTS nos ativos financeiros que compõem a Carteira Administrada (CA-FGTS) foi autorizado, inicialmente, pela Resolução do CCFGTS nº 578/08, a qual foi substituída pela Resolução do CCFGTS nº 681/12 e está relacionado à aplicação em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), debêntures e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que possuam lastro em operações nas áreas de Habitação, de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana, ou em operações urbanas consorciadas.

2.1.2 Mais recentemente, a partir da publicação da Norma Internacional de Relatório-Financeiro IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 48/ CPC 48) que ocorreu em 2018 e, visando aprimorar a metodologia de mensuração da garantia de rentabilidade mínima utilizada, foram realizados estudos e aprovada a adoção de nova metodologia para cálculo do derivativo.

2.1.2.1 A referida revisitação das práticas contábeis conferidas à garantia de rentabilidade mínima, prestada pelo Agente Operador ao Fundo, está alinhada com o Ofício 24832/2018 encaminhado pelo BACEN à CAIXA e aos estudos realizados pela KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda no âmbito da CAIXA, consubstanciados no relatório referente à Frente III – Valor Justo e Taxa de Juros Efetiva, de acordo com o contrato 12.123/2017 firmado entre a CAIXA e a KPMG, cuja parte relativa ao FGTS está anexa.

2.1.3 A Resolução do CCFGTS nº 570/08 determinou que a CAIXA, como agente operador, deverá garantir uma rentabilidade mínima, para os saldos de recursos disponíveis líquidos do FGTS – Disponibilidade correspondente à Taxa Referencial (TR) + 6% a.a.

2.1.4 O CCFGTS regulamentou, por meio da Resolução nº 633/10, a operacionalização da garantia de rentabilidade mínima dos recursos aplicados no FI-FGTS, em cotas de titularidade do FGTS, na forma prevista no inciso IX do artigo 7º da Lei nº 8.036, de 1990.

2.1.5 O FGTS, por meio das Carteiras Administradas – CA FGTS, veículo definido na Resolução do CCFGTS nº 702/12, realiza investimentos nas áreas de habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e operações urbanas consorciadas, podendo, para a consecução de seus objetivos, adquirir debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, cotas de FII e de FIDC.

2.1.6 Segundo critérios fixados pelo Conselho Curador por meio da Resolução nº 681/12, o Agente Operador assegurará ao Fundo, no conjunto de suas aplicações, rentabilidade mínima equivalente à atualização monetária aplicável às contas vinculadas ("Taxa Referencial" ou "TR"), acrescida de taxa de juros média mínima de 6% ao ano, *in verbis*:

4.2.2 O Agente Operador assegurará ao Fundo, no conjunto dos investimentos realizados na forma desta Resolução, o rendimento mínimo igual à atualização monetária das contas vinculadas acrescida de juros nominais de 6% (seis por cento) ao ano. (Res. CCFGTS 681/12)

2.1.7 Os critérios contábeis adotados para reconhecimento, classificação e mensuração da garantia de rentabilidade mínima às CA-FGTS estão definidos na Resolução do CCFGTS nº 764/14, abordada nos subitens a seguir:

2.1.7.1 A Resolução estabeleceu que a rentabilidade mínima "será reconhecida contabilmente e apresentada nas demonstrações financeiras como um direito do FGTS", sendo mensurada a cada exercício, e "caso nos exercícios subsequentes seja verificado que a rentabilidade mínima retornou aos patamares estabelecidos, o registro contábil do valor a receber deverá ser revertido". (Res. nº 764/2014, art. 1º, caput, §§ 1º e 2º).

2.1.7.2 Outrossim, para a realização financeira dos referidos valores a receber, a Resolução estabeleceu que "no caso de extinção das operações, a rentabilidade deverá ser apurada e, configurando-se resultado inferior ao mínimo garantido, a diferença deverá ser repassada ao FGTS pelo Agente Operador no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do mencionado resgate, acrescida das atualizações correspondentes à rentabilidade mínima".

Ofício nº 143/2019 DEFUS

2.1.7.3 Ao aprovar as necessárias adequações ao Plano de Contas do FGTS, a Resolução regulamentou ainda a inclusão da subconta RENTABILIDADE FGTS A RECEBER - RES.681/12, com a função de “registrar a garantia de rentabilidade mínima, a receber, referente aos recursos aplicados na forma da Resolução do CCFGTS nº 681/12”. (Res. nº 764/2014, Anexo).

2.1.7.4 Com isto, a Resolução regulamentou a contabilização da garantia de rentabilidade mínima a débito e/ou a crédito de conta específica no ativo, em contrapartida ao resultado do exercício, por meio de lançamentos e complementações ou reversões, de maneira sistemática e periódica.

2.1.7.5 Ressalte-se que eventual inobservância ao regramento vigente expõe o FGTS a situação de inconformidade contábil perante ao Conselho Curador e aos órgãos de fiscalização.

2.2 Reconhecimento dos Elementos das Demonstrações Contábeis.

2.2.1 O Pronunciamento CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG – ESTRUTURA CONCEITUAL) denomina como *elementos das demonstrações contábeis* os ativos, passivos e patrimônio líquido, retratados no balanço patrimonial, e as receitas e despesas, retratadas na demonstração do resultado. (CPC 00 (R1), item 4.2).

2.2.2 Desta forma, define o reconhecimento desses elementos nas demonstrações contábeis da seguinte maneira:

“4.37. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados no item 4.38. Envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas nem tampouco pelas notas explicativas ou material elucidativo.”

4.38. Um item que se enquadre na definição de um elemento deve ser reconhecido se:

(a) for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade; e

(b) o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade.”

(Grifo nosso)

2.2.3 Sobre a alínea “a” do item 4.38 acima transcrito, o Pronunciamento CPC 00 (R1) fornece os seguintes esclarecimentos a respeito da probabilidade de futuros benefícios econômicos associados ao item:

“4.40. O conceito de probabilidade deve ser adotado nos critérios de reconhecimento para determinar o grau de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a fluir para a entidade ou a fluir da entidade. O conceito está em conformidade com a incerteza que caracteriza o ambiente no qual a entidade opera. As avaliações acerca do grau de incerteza atrelado ao fluxo de benefícios econômicos futuros devem ser feitas com base na evidência disponível quando as demonstrações contábeis são elaboradas.”

(Grifo nosso)

2.2.4 Das transcrições acima evidencia-se o caráter impositivo, e não facultativo, que a norma confere ao reconhecimento em demonstrações contábeis de itens que porventura se enquadrem na definição de elementos patrimoniais ou de resultado, e nos quais estejam

Ofício nº 143/2019 DEFUS

presentes a probabilidade de benefícios econômicos e confiabilidade em sua mensuração, com base nas evidências disponíveis no momento da elaboração das demonstrações contábeis.

2.3 Critérios para o Reconhecimento de Ativos

2.3.1 Para o reconhecimento de ativos, o Pronunciamento CPC 00 (R1) apresenta as seguintes definições básicas:

"4.4. (...):

(a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam benefícios econômicos para a entidade;

4.44. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade."

(Grifo nosso)

2.3.2 No caso do conjunto de investimentos realizados na forma da Resolução do CFCGTS nº 681/12, transcorrido determinado intervalo de tempo, no qual seja devida apuração periódica da receita de atualização monetária e juros inerentes aos ativos financeiros, passa o FGTS, em caso de insuficiência observada na performance dessa carteira a ter o direito legalmente conferido sobre o diferencial, como garantia do Agente Operador, até que seja alcançado o patamar mínimo de remuneração.

2.4 Ativo Contingente

2.4.1 Em contraposição ao conceito de Ativo apresentado, o Pronunciamento CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes define Ativo Contingente como "um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade." (NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 25 - CPC 25, item 10)

2.4.2 O mesmo Pronunciamento define ainda o reconhecimento desses elementos nas demonstrações contábeis da seguinte maneira:

"31. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente.

32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto.

33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.

(Grifo nosso)

2.4.3 Do conceito apresentado, extrai-se que um ativo contingente é caracterizado por elevado nível de incerteza e corresponde a um direito não passível de confirmação no momento atual, que depende da confirmação de eventos futuros, sobre os quais a entidade não possui o efetivo controle, situações que justificam o não reconhecimento dos mesmos em demonstrações contábeis.

2.4.4 Contudo, à luz das definições de ativo e de ativo contingente, a incorporação desta parcela de rentabilidade mínima ao ativo do Fundo é um desdobramento natural ao registro dos rendimentos auferidos de títulos e valores mobiliários eventualmente deficitários e, desta forma, um procedimento intrínseco ao reconhecimento de receitas já incorridas, das quais representa apenas um complemento predefinido nas Resoluções do FGTS.

2.4.5 Por essas razões, a rentabilidade mínima garantida não se sujeita ao nível de riscos e incertezas comuns aos ativos contingentes, especialmente por sua plena verificabilidade e pelas evidências de sua existência no momento presente, descartando-se desde logo o enquadramento como algo contingente.

2.5 Derivativo

2.5.1 O Pronunciamento CPC 48, Apêndice A – Definição de termos, define derivativo como um *instrumento financeiro* ou *outro contrato dentro do seu alcance* com todas as três características seguintes.

(a) seu valor é modificado em resposta à alteração em determinada taxa de juros, preço de instrumento financeiro, preço de commodity, taxa de câmbio, índice de preços ou taxas, classificação de crédito ou índice de crédito, ou outra variável (algumas vezes denominada "subjacente"), desde que, no caso de variável não financeira, essa variável não seja específica a uma das partes do contrato;

(b) não exige nenhum investimento líquido inicial ou investimento líquido inicial, que seja menor do que seria necessário para outros tipos de contratos, que se esperaria que tivessem resposta similar a alterações nos fatores de mercado;

(c) seja liquidado em data futura.

(Grifo nosso)

2.5.2 Segundo ASSAF NETO¹ (2011), "*derivativos são instrumentos financeiros que se originam (dependem) do valor de um outro ativo, tido como ativo de referência [ou subjacente]. Um contrato derivativo não apresenta valor próprio, derivando-se do valor de um bem básico (commodities, ações, taxas de juros etc.)*". Ainda, para o autor, "*o mercado de derivativos reúne agentes econômicos dispostos a assumir riscos em troca de ganhos, e agentes que demandam proteção contra os riscos a que estão expostos*".

2.5.3 Por outro lado, dadas as características peculiares dos *instrumentos de garantia*, que envolvem não apenas risco de crédito, mas riscos outros, tais como de mercado, liquidez e taxa de juros, e considerando-se que nenhum valor é devido ao longo da vida das operações, instalou-se a necessidade de reavaliação do enquadramento no FGTS da garantia de rentabilidade mínima.

2.6 Relatório KPMG de Subsídios Técnicos à Implantação da IFRS 9 – Instrumentos Financeiros.

2.6.1 A KPMG prestou serviços de consultoria à CAIXA para implantação da norma contábil internacional do IASB que trata de instrumentos financeiros (NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 48 /CPC48 - IFRS 9 – Instrumentos Financeiros).

2.6.2 Dentro do escopo do serviço de consultoria, foi solicitada a análise conceitual da garantia de rentabilidade mínima prestada pela CAIXA ao FGTS, uma vez que estas estão contempladas na IFRS 9, enquanto passivos financeiros.

¹ ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2011. pp. 282-283.

2.6.3 Transcreve-se abaixo um resumo das considerações da KPMG em seu Relatório Frente III – IFRS 9 (2018, p. 85-94) quanto ao tratamento das garantias prestadas pela CAIXA ao FGTS:

“Após reuniões de trabalho e entendimento das características dessas garantias com outras gerências da CAIXA, especialmente a GECTC, GEAVO e GEFOM, verificamos que a IFRS 9 estabelece através do item B2.5 do Apêndice B – Orientação de Aplicação, o tratamento a ser dado a esse tipo de garantia, conforme demonstrado abaixo:

B2.5 Contratos de garantia financeira podem ter diversas formas legais, tais como, garantia, alguns tipos de cartas de crédito, contrato de inadimplência de crédito ou contrato de seguro. Seu tratamento contábil não depende de sua forma legal. Seguem abaixo exemplos do tratamento apropriado (...):

[...]

(b) algumas garantias relacionadas a crédito não exigem, como pré-condição para pagamento, que o titular esteja exposto a, e tenha incorrido em, perdas pelo não pagamento pelo devedor em relação ao ativo garantido quando devido. Um exemplo dessa garantia é aquela que exige pagamentos em resposta a alterações na classificação de crédito ou índice de crédito especificado. Essas garantias não são contratos de garantia financeira, como definido neste pronunciamento, e não são contratos de seguro, como definido no IFRS 4. Essas garantias são derivativos e o emitente deve aplicar este pronunciamento a elas;

[...]

Assim, pode-se observar que a norma define que uma garantia financeira com essas características não é uma garantia de crédito (que exige perdas pelo não pagamento) ou um contrato de seguro, mas sim contratos de derivativos passivos, tendo em vista que a obrigação mínima da CAIXA será zero (caso a remuneração mínima seja atendida) e não há qualquer benefício relacionado à performance superior ao índice mínimo exigido (TR + 3% a.a. e TR + 6% a.a., conforme citado anteriormente neste relatório).

Portanto, considerando o apresentado acima (...), a CAIXA deverá desenvolver uma metodologia de valor justo, de forma a mensurar, no mínimo, anualmente o valor contábil a ser reconhecido referente a exposição de remuneração mínima assumida com o FGTS.”

2.6.4 O posicionamento da KPMG corrobora as considerações apresentadas, evidenciou a necessidade de revisão de conceitos e procedimentos e conclui pelo enquadramento da garantia de rentabilidade mínima como instrumento derivativo.

2.7 Metodologia revisada

2.7.1 A Metodologia revisada e implementada em dezembro/2018, considerou os seguintes elementos chaves no escopo do estudo, para a Carteira Administrada:

- a) Para os investimentos realizados na Carteira Administrada do FGTS (CA FGTS) anteriormente a vigência da Resolução do CCFGTS 681/2012, ou seja até 09 JAN 12, a garantia de rentabilidade de TR + 6% a.a. é avaliada no conjunto dos ativos e das disponibilidades do FGTS, recursos livres do fundo aplicados em títulos federais;
- b) Os recursos alocados em disponibilidades agrupados com os ativos compensáveis decorrentes das Resoluções do CCFGTS 578/2008, 591/2009 e 630/2010 apresentaram rentabilidade excedente a mínima garantida superior a R\$ 60 bilhões.
- c) Essa garantia excedente é utilizada para apuração da rentabilidade garantida para os investimentos realizadas na CA FGTS até 09 JAN 12;
- d) Os investimentos realizados após a Resolução do CCFGTS 681/2012, ou seja até 09 JAN 12, tem a rentabilidade apurada para fins da garantia

Ofício nº 143/2019 DEFUS

prestada apenas no conjunto dos ativos, não cabendo mais a compensação com as disponibilidades.

2.7.2 Considerando a regulamentação do CCFGTS as seguintes premissas foram adotadas para a compensação entre as rentabilidades da CA-FGTS e das disponibilidades:

- Devem ser apuradas as rentabilidades das disponibilidades e dos ativos da Carteira Administrada do FGTS, segregando as operações de acordo com o enquadramento nas Resoluções CCFGTS (nº 578/2008, nº 591/2009 e nº 681/2012);
- Caso o conjunto dos investimentos realizados na Carteira Administrada, enquadrados nas Resoluções CCFGTS nº 578/2008 e nº 591/2009, tenham apresentado rentabilidade abaixo da mínima esperada, a diferença apurada poderá ser objeto de compensação, até o limite do rendimento das disponibilidades que exceder à rentabilidade de TR + 6% a.a.;
- Da mesma forma, caso o conjunto das disponibilidades tenha atingido rentabilidade abaixo da mínima esperada, a diferença poderá ser compensada pelo rendimento do conjunto de ativos da Carteira Administrada, enquadrados nas Resoluções CCFGTS nº 578/2008 e nº 591/2009, que exceder à rentabilidade de TR + 6%, após efetuada a compensação prevista na Resolução CCFGTS nº 681/2012.

2.7.3 Elementos chaves que compuseram o escopo do estudo, para o Fundo de Investimentos do FGTS (FI - FGTS):

- a) A apuração da rentabilidade do Fundo de Investimentos do FGTS (FI FGTS) é realizada com base no conjunto de ativos que compõe o patrimônio líquido do fundo;
- b) Atualmente o FI FGTS apresenta rentabilidade efetiva superior a rentabilidade mínima exigida (TR + 3% a.a.), dessa forma não existe constituída nenhuma obrigação de pagamento futuro da CAIXA para com o FGTS;
- c) Apesar de eventual situação de deterioração e até mesmo *default* de alguns ativos do FI FGTS, cabe destacar que existem ativos que apresentaram robusta valorização, sejam ativos decorrentes de investimentos do fundo ou ativos recebidos em garantia das operações em *default*;
- d) Cabe destacar entre esses ativos a situação das debêntures de emissão da SETE BRASIL adquirida pelo FI FGTS no valor de R\$ 1,850 bilhão. Na ocasião do *default* do ativo e processo de recuperação judicial da emissora, o FI FGTS realizou a execução da garantia que possuía contra o Fundo de Garantia da Construção Naval Garantidor, tendo recebido em pagamento 68.506.737 ações do Banco do Brasil;
- e) Por decisão da unidade gestora do FI FGTS, as ações do Banco do Brasil foram mantidas como ativo do fundo, e em 31 DEZ 18 apresentavam valor de mercado, conforme cotação do ativo na B3, de R\$ 3.184.878.203,13, representando dessa forma rentabilidade positiva.

2.7.4 A metodologia prevê a apuração do valor justo dos ativos que compõem a Carteira Administrada (debêntures, fundos de investimentos e fundos de direitos creditórios), bem como dos ativos que compõem o FI-FGTS (debêntures, ações de companhias com cotação na B3 e sem cotação, fundos de investimentos em participações e fundos de direitos

Ofício nº 143/2019 DEFUS

creditórios), sendo que para este último, a proposta de precificação a valor justo consiste em utilizar, no caso de fundos, o valor da cota, apurado no dia do cálculo, tendo em vista que esses fundos observam regras próprias de contabilização dos seus ativos.

2.7.5 Dessa forma, o valor atualizado da cota do fundo de investimento reflete o valor justo de seus ativos, cuja metodologia de precificação está disposta no seu regulamento. A avaliação dos ativos a valor justo é feita anualmente, com emissão de laudo por empresa especializada. A contabilização da carteira do fundo de investimento é revisada por auditor independente durante o processo de auditoria das demonstrações financeiras do fundo e, por fim, as demonstrações financeiras do fundo, com a opinião do auditor independente, são deliberadas na assembleia geral de cotistas.

2.7.6 Uma vez que a rentabilidade do FI-FGTS, na posição de 31/12/2018 excedeu à rentabilidade mínima de TR +3% não há que se realizar registro de derivativo no Balanço do FGTS relativo a este investimento.

2.7.7 Apuração do Valor do Derivativo

2.7.7.1 Para cálculo do derivativo, é necessário apurar a rentabilidade efetiva, por meio do valor justo dos ativos, e compará-la com a rentabilidade esperada para os referidos ativos, tanto para a Carteira Administrada quanto para o FI-FGTS.

2.7.7.2 Para o cálculo do valor justo do derivativo, foi estimado o valor atual necessário para garantir a rentabilidade mínima esperada, TR + 6% a.a., no conjunto das operações que compõe a Carteira Administrada, cujos insumos são:

- O valor justo das operações realizadas no dia de apuração do valor do derivativo para os investimentos realizados até a vigência da Resolução CCFGTS nº 578, de 02 de dezembro de 2008;
- O valor justo das operações realizadas no dia de apuração do valor do derivativo para os investimentos realizados na vigência da Resolução CCFGTS nº 681, de 10 de janeiro de 2012;
- O valor justo das operações das disponibilidades do FGTS (Conta de Depósitos, Conta FGTS-A e Conta FGTS-B);
- O saldo atualizado por TR + 6% a.a. das operações da CA-FGTS, vencidas (RCA681p e RCA591p) e vincendas;
- O saldo atualizado por TR + 6% a.a. das operações das disponibilidades do FGTS (Conta de Depósitos, Conta FGTS-A e Conta FGTS-B), vencidas (RDp) e vincendas;
- Os fluxos de caixa projetados das operações realizadas pela Carteira Administrada pela rentabilidade mínima garantida – TR + 6% a.a.;
- Os fluxos de caixa projetados das operações das disponibilidades do FGTS (Conta de Depósitos, Conta FGTS-A e Conta FGTS-B);
- Critérios de compensação de rentabilidade entre as carteiras Administrada e de Disponibilidades do FGTS.

2.7.7.3 Foi estimado o valor atual necessário para garantir a rentabilidade mínima esperada, TR + 3% a.a., no conjunto das operações que compõe o FI-FGTS, cujos insumos são:

- O valor justo das operações, calculado no dia de apuração do valor do derivativo para os investimentos;
- O saldo atualizado por TR + 3% a.a. das operações do FI-FGTS;
- Os fluxos de caixa projetados das operações realizadas pelo FI-FGTS pela rentabilidade mínima garantida – TR + 3% a.a.

Ofício nº 143/2019 DEFUS

2.8 Práticas Contábeis – a partir da Resolução do CCGFTS nº 913/18

2.8.1 Com o aprimoramento da mensuração conforme metodologia descrita acima e, enquadramento da garantia de rentabilidade mínima como instrumento financeiro derivativo, classificação essa consignada no Art. 1º da Resolução do CCGFTS 913/18, o FGTS realizou mudança de política contábil pela adoção do CPC 48.

2.8.1.1 Conforme determina o CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, o efeitos decorrentes da referida alteração de prática contábil foram levados ao Patrimônio Líquido.

2.8.2 Para cálculo do derivativo, foi apurada a rentabilidade efetiva, por meio do valor justo dos ativos e comparada com a rentabilidade esperada para os referidos ativos, tanto para a Carteira Administrada quanto para o FI-FGTS.

2.8.3 Os registros de ajuste e reversão de posição do derivativo acompanham o desempenho da carteira, que é afetado pelo desempenho dos ativos individuais, mas com estes não se confunde.

2.8.4 Desta forma, eventuais reduções de valor justo nas cotas dos fundos que compõem as carteiras, bem como a baixa de títulos de renda fixa inadimplidos, embora produzam impacto negativo no resultado do período não devem, de imediato, gerar qualquer ajuste contábil ao derivativo, a menos que afetem a rentabilidade geral da carteira em volume que o justifique.

2.8.5 A título de ilustração, supondo que ao término de determinado exercício social a rentabilidade cumulativa da carteira administrada para o Fundo, aplicando-se o modelo definido, de utilização de projeção de fluxo de caixa dos ativos que compõem a carteira administrada e FI-FGTS cujo resultado é trazido à valor presente, não performe o mínimo regulamentar, nesse exercício será atualizado, para mais, o montante do direito constituído contra o Agente Operador, registrando-se o ajuste de posição como efetiva receita do Fundo para o período em questão, pelo diferencial até o alcance do patamar mínimo, e igualmente nos exercícios em que se verificar o agravamento em relação ao exercício imediatamente anterior.

2.8.6 Contrariamente, no exercício em que houver incremento no desempenho da carteira, aplicando-se a mesma metodologia, duas implicações práticas poderão ser reconhecidas:

- (i) No resultado, a reversão de posição, ou seja, da receita reconhecida em exercícios anteriores, será compensada pelo incremento da receita financeira diretamente gerada pelos ativos financeiros da carteira administrada no exercício corrente; e
- (ii) No ativo, na mesma medida do desempenho verificado, desobrigar-se-á proporcionalmente o Agente Operador da garantia financeira prestada; ou seja, o direito contra o Agente Operador terá seu montante reduzido em permuta pelo incremento direto na valorização dos ativos financeiros da carteira, conforme o caso.

2.8.7 Como se vê, na relação exemplificada acima, o efeito dos ajustes e reversões de posição é o de compensação para o FGTS, tanto sob a ótica do resultado do período

Ofício nº 143/2019 DEFUS

quanto do ativo globalmente considerado, verificando-se a plena eficácia do instrumento para a proteção das carteiras e do retorno requerido pelo Fundo.

2.9 Considerações Finais

2.9.1 Convencionalmente, os derivativos são instrumentos financeiros contratualmente formalizados; contudo, *“contratos e, portanto, instrumentos financeiros podem tomar uma variedade de formas e não precisam ser formalizados”*, ficando evidente que a forma legal de que se reveste o instrumento financeiro não é o fator determinante para caracterizá-lo. (CPC 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação, item 13).

2.9.2 Nesse sentido, o item 18 do Pronunciamento CPC 39 (NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 39) orienta que “a essência de um instrumento financeiro, em vez de sua forma jurídica, rege sua classificação no balanço patrimonial da entidade”.

2.9.3 Configura-se, portanto, a garantia de rentabilidade mínima como um instrumento derivativo que não nasce por força de instrumento contratual ou acordo bilateral entre as partes, mas por força de lei e resoluções que, com a mesma eficácia, vinculam tais partes por direitos e obrigações mútuas e nas quais estão presentes as características essenciais para a qualificação do derivativo.

2.9.4 Nesta relação, estando presentes os elementos requeridos pela IFRS 9, qualifica-se o FGTS como a contraparte transferidora de risco ou compradora de proteção (posição comprada) e o Agente Operador como contraparte garantidora, receptora de risco ou vendedora de proteção (posição vendida), mediante o recebimento de prêmio preestabelecido, na figura da *taxa de risco* devida como contraprestação ao Agente Operador. (Res. CCFGTS nº 681/12)

2.9.5 Nesta esteira, o efeito dos procedimentos de ajuste e reversão de posição do derivativo devidamente caracterizado é o de redução da volatilidade e de mitigação de riscos para o FGTS, tanto sob a ótica do resultado do período quanto do ativo globalmente considerado, verificando-se a eficácia do instrumento financeiro para a proteção das carteiras e do retorno requerido pelo Fundo.

2.9.6 A formalização é consubstanciada na Resolução do CCFGTS nº 913/2018 ao estabelecer que a garantia da rentabilidade mínima, quando configurada nos termos da Resolução do CCFGTS nº 681/12, será reconhecida e apresentada nas demonstrações financeiras, e classificada como instrumento financeiro derivativo, exclusivamente destinado à proteção da Carteira Administrada do FGTS.

2.9.7 Finalmente, a despeito de enquadrar-se, atualmente, o FGTS como entidade de propósito específico e, portanto, exceção à aplicação das Normas Internacionais de Relatório-Financeiro, a internalização dos preceitos da IFRS 9 proporciona ao Fundo, no tocante a seus instrumentos financeiros, práticas contábeis comparáveis, verificáveis, internacionalmente reconhecidas e validadas, sendo esta uma questão particularmente sensível no cenário atual, em que suas demonstrações financeiras tornam-se objeto de análise a uma ampla gama de usuários interessados na origem, composição e distribuição de seus resultados.

3 Por último, ressaltamos que a Auditada sempre zelou pela boa gestão e transparência na administração dos recursos do FGTS, o que pode ser comprovado por meio de ajustes realizados nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2018 e das ações a serem implementadas com vistas à adoção de práticas

Ofício nº 143/2019 DEFUS

contábeis internacionalmente aceitas, conforme Plano de Trabalho apresentado ao Conselho Curador do FGTS e evidências a seguir:

3.1 O Agente Operador do FGTS internalizou a contabilidade do Fundo, que agora é segregada da contabilidade da CAIXA, de forma a aprimorar a governança das informações contábeis do FGTS.

3.2 Nas Demonstrações Financeiras do FGTS de 2018 foram avaliadas as perdas por redução ao valor recuperável das debêntures, de acordo com o que determina o CPC 48. Como para algumas debêntures o valor recuperável do ativo foi menor que o seu valor contábil, o valor contábil foi reduzido ao valor recuperável pelo registro de perda por desvalorização (*impairment*) reconhecido no resultado.

3.3 Foi instaurado Grupo de Trabalho com vistas a identificar os pronunciamentos emitidos pelo CPC aplicáveis ao FGTS de forma que as Demonstrações sejam divulgadas de acordo com os Pronunciamentos Contábeis do CPC.

3.4 Conforme determina o CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas, a partir do exercício de 2019 serão divulgadas as Demonstrações Contábeis Consolidadas do FGTS.

4 Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

HENRIETE ALEXANDRA
SARTORI
BERNABE:0786775688
4

Assinado de forma digital por
HENRIETE ALEXANDRA SARTORI
BERNABE:07867756884
Dados: 2019.09.03 22:04:55
-03'00'

HENRIETE ALEXANDRA SARTORI BERNABÉ
Superintendente Nacional
Superintendência Nacional do Fundo de Garantia

EDILSON CARROGI RIBEIRO
VIANNA:15657839803

Assinado de forma digital por
EDILSON CARROGI RIBEIRO
VIANNA:15657839803
Dados: 2019.09.03 22:10:19 -03'00'

EDILSON CARROGI RIBEIRO VIANNA
Diretor Executivo
Diretoria Executiva Fundos de Governo

Ofício nº 143/2019 DEFUS